

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI

GM DENEME SINAVI 1

100 Soru · 150 Dakika · 2021–2025 Sınavları Esas

Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlık

SORU KİTAPÇIĞI · CEVAP ANAHTARI · GEREKÇELİ ÇÖZÜMLER

Sınav Bilgileri

Alan	Değer
Set	GM Deneme 1 (D1)
Model	2021–2025 Gümrük Müşavirliği sınavları esas (resmî cevap anahtarlarıyla); blok düzeni 2025 sınavı
Soru sayısı	100 (42 Gümrük Mevzuatı + 30 Sair Mevzuat + 17 Tarife + 11 Hesaplama)
Süre	150 dakika
Blok düzeni	1–12 Sair Mevzuat · 13–23 Hesaplama · 24–38 Gümrük Mevzuatı ve Sair Mevzuat · 39–55 Tarife · 56–100 Gümrük Mevzuatı ve Sair Mevzuat
Zorluk	ÇK 10 · K 20 · O 40 · Z 20 · ÇZ 10
Çıkmış bilgi alanı karşılayan soru	71

Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Sorular 2021–2025 Gümrük Müşavirliği sınavlarında (resmî cevap anahtarlarıyla) ölçülen bilgi alanları ve Bakanlık soru dili esas alınarak özgün olarak hazırlanmıştır; çıkmış soruların kopyası değildir.

BÖLÜM A — SORU KİTAPÇIĞI

Sair Mevzuat (1–12)

1- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) mevzuatına göre ithalatta fon kesintisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları aylık olarak Fon'a aktarılır.
- B) Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta fon kesintisi, ithalat tutarının, fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanır.
- C) Söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta fon kesintisi, malın fiili ithalinden önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılır.
- D) Bankalar, vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerini tahsilatı izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar Fon'a yatırmak zorundadır.
- E) KKDF mevzuatı uyarınca KKDF'den istisna veya muafiyet sağlanmışsa, bunun hangi yasal düzenlemeyle sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır.

2- 99/13812 sayılı Karar uyarınca aşağıdaki işlemlerden hangisi, bu işlemler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar dahil olmak üzere 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden müstesna tutulan işlemler arasında **yer almaz**?

- A) Türk Eximbank'ın fon temini işlemleri
- B) İhracatın finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan krediler
- C) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan yurt içi alımlar ile ilgili işlemler
- D) Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi
- E) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalat karşılığı yapılacak ödemeler

3- 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'nın 7 nci maddesi uyarınca gümrük kıymetinin belirlenmesinde esas alınamayacak unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

- A) Benzer eşyanın ithalatçı ülkeye satışında kabul edilmiş işlem değeri
- B) Gümrük amaçları için iki alternatif kıymetten yüksek olanının kabulünü öngören sistem
- C) İthalatçı ülkede üretilen eşyanın o ülkenin iç piyasasındaki satış fiyatı
- D) Eşyanın, ithalatçı ülke dışındaki bir ülkeye ihracatı için uygulanan fiyatı
- E) Asgari gümrük kıymetleri

4- 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İthalatçının talebi olsa dahi indirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yönteminin uygulanma sırası değiştirilemez.
- B) Her bakımdan aynı olan ancak kıymeti belirlenen eşyadan farklı bir ülkede üretilmiş eşya da aynı eşya kabul edilir.
- C) İthalatçının, eşyasının gümrük kıymetinin nasıl belirlendiğine ilişkin yazılı açıklama talep etme hakkı yoktur.
- D) Gümrük kıymetine ilişkin karara itiraz eden ithalatçı, yalnızca itirazda bulunduğu için cezaya tabi tutulabilir.
- E) Kıymetin kesin tespiti ertelendiğinde ithalatçı, gerektiğinde yeterli teminat vererek eşyasını gümrükten çekebilir.

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda düzenlenen istisnalar ile bu istisnaların uygulandığı listelere ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya depolarına teslim istisnası – (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar
- B) Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslim istisnası – (I) sayılı listedeki mallar
- C) 93.03 tarife pozisyonundaki silahların Kanunda sayılan güvenlik kuruluşlarına teslimi veya bunlarca ithali istisnası – (IV) sayılı listedeki mallar
- D) Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bedelsiz teslim veya bunlarca bedelsiz ithal istisnası – (IV) sayılı listedeki mallar
- E) Diplomatik istisna – (I), (II) ve (III) sayılı listelerdeki mallar

6- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.02 pozisyonunda sınıflandırılan ve ambalajlanmış olarak teslim konu edilen soğuk kahve içecekleri, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli hangi liste kapsamında yer alır?

- A) (I) sayılı liste
- B) (II) sayılı liste
- C) (III) sayılı listenin (A) cetveli
- D) (III) sayılı listenin (B) cetveli
- E) (IV) sayılı liste

7- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ithalat istisnasını düzenleyen 16 ncı maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki aşağıdaki rejim veya hükümlerden hangisinin uygulandığı mallar sayılmıştır?

- A) Dahilde işleme rejimi
- B) Serbest dolaşıma giriş rejimi
- C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
- D) Nihai kullanım hükümleri
- E) Gümrük antrepo rejimi

8- INCOTERMS 2020'ye göre aşağıda yer verilen teslim şekli ile mallara ilişkin ziya ve hasar riskinin satıcıdan alıcıya geçtiği an eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) CIF – Malların belirlenen varma limanında gemiden boşaltılarak alıcının tasarrufuna bırakılması
- B) FAS – Malların belirlenen yükleme limanında gemi doğrultusunda (yanında) bırakılması
- C) DAP – Malların belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmadan alıcının tasarrufuna bırakılması
- D) FOB – Malların belirlenen yükleme limanında alıcının tayin ettiği gemiye yüklenmesi
- E) CPT – Malların, satıcının seçtiği taşıyıcılardan ilkine teslim edilmesi

9- INCOTERMS 2020'ye göre aşağıdakilerden hangisi, malların ihracat için gümrüklenmesi yükümlülüğünü satıcıya yükleyen teslim şekillerinden biri **değildir**?

- A) DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim)
- B) FCA (Taşıyıcıya Masrafsız)
- C) FAS (Gemi Doğrultusunda Masrafsız)
- D) CPT (Taşıma Ödenmiş Olarak)
- E) EXW (İşyerinde Teslim)

10- Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli madenler aracı kuruluşları ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri içinde teslim etmek zorundadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç iş günü / Borsa İstanbul A.Ş.'ye
- B) üç iş günü / Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne
- C) beş iş günü / Borsa İstanbul A.Ş.'ye
- D) beş iş günü / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
- E) on gün / Borsa İstanbul A.Ş.'ye

11- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre aşağıdakilerden hangisi 'kıymetli madenler' kapsamında **değildir**?

- A) Rodyum
- B) Gümüş
- C) Altın
- D) Paladyum
- E) Platin

12- I. Nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları, Genelge hükümlerinin uygulanması bakımından yolcu olarak kabul edilir.

II. Dış hatlardan gelerek iç hatlara transfer olan yolcunun kabin bagajında bulunan nakdin beyanı, indiği son havalimanında yapılır.

III. Beyanda bulunulan veya açıklanan nakdin cins ve miktarının fiziki tespiti kamera önünde sayılarak yapılır.

IV. Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağında değişiklik yapılmasına ya da bunların iptaline ilişkin başvurular, beyan veya açıklama tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.

Nakit Kontrolleri Genelgesi (2024/1)'e göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

Hesaplama (13–23)

13- İthalatçı (A) firması, Çin'de yerleşik (X) firmasından ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer alan split klima cihazları ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymeti 12.500 ABD Dolarıdır. Klimalar, Mersin Limanından (A) firmasının Ankara'daki deposuna serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden sonra taşınmış ve bu taşıma için 25.000 TL ödenmiştir.

Vergi oranları: Gümrük vergisi %10, İlave gümrük vergisi %30, ÖTV %20, KDV %20

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 40 TL alınacaktır. Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Bu veriler çerçevesinde ithalatla ödenecek KDV tutarı kaç TL'dir?

- A) 132.000
- B) 140.000
- C) 160.000
- D) 168.000
- E) 173.000

14- Saat ticareti yapan (A) firması, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 91.02 tarife pozisyonunda yer alan kol saatlerini CIF İzmir teslim şekliyle ithal etmektedir. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi üç kalemden oluşmakta olup kalemlere ilişkin bilgiler şöyledir:

1. kalem: 150 adet, birim fiyatı 40 Avro
2. kalem: 3.000 adet, birim fiyatı 2 Avro
3. kalem: 400 adet, birim fiyatı 15 Avro

İthalat Rejimi Kararında her üç kalemdaki eşyanın gümrük vergisi oranının (%) "6 MIN 0,5 EUR/Adet MAX 1,5 EUR/Adet" şeklinde yer aldığı varsayılmaktadır.

Bu verilere göre beyanname kapsamı eşya için hesaplanacak gümrük vergisi tutarı kaç Avro'dur?

- A) 1.080
- B) 1.775
- C) 2.085
- D) 2.220
- E) 5.325

15- Yükümlü (A), ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan motorinden 10.000 litre ithal etmektedir. Mart 2026'da tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde eşyanın CIF kıymeti 200.000 TL'dir. ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede eşyanın litre başına vergi tutarının 12 TL olduğu varsayılmaktadır. Eşyanın gümrük vergisi oranı %5, KDV oranı %20'dir. (Diğer vergi ve mali yükümlülükler ihmal edilmiştir.)

Söz konusu eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında gümrük idaresince tahsil edilecek gümrük vergileri tutarı kaç TL'dir?

- A) 52.000
- B) 74.000
- C) 76.000
- D) 172.000
- E) 196.000

16- Yükümlü (A) firması, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yaptığı bir ithalatta satış sözleşmesi uyarınca satıcıya ödediği 200.000 TL tutarındaki ek bedeli gümrük kıymetine dahil etmediğini tespit etmiş ve bu durumu, gümrük idaresince herhangi bir inceleme veya tespit yapılmadan önce ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirmiştir. Eşyanın gümrük vergisi oranı %10, ilave gümrük vergisi oranı %20, KDV oranı %20'dir.

Yukarıda yer verilen olay kapsamında yükümlü (A) firmasına uygulanacak para cezası kaç TL'dir?

- A) 18.000
- B) 33.600
- C) 168.000
- D) 302.400
- E) 336.000

17- Türkiye'de yerleşik (A) firması, Almanya'da yerleşik (X) firmasından CIF İstanbul teslim şekline göre toplam 500.000 TL bedelle endüstriyel kahve makinesi ithal etmektedir. Makinelerle ilgili olarak aşağıdaki ödemeler yapılmıştır:

- Satış sözleşmesindeki koşullar gereğince, makinelerin üzerinde yer alan ticari marka için hak sahibi (Z) firmasına 40.000 TL lisans ücreti,
- Satış sözleşmesindeki koşullar gereğince, makinelerde kullanılan patentli ısıtma sistemi için (X) firmasına 24.000 TL net patent ücreti (bu ödemeye ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla hesaplanan %20 kurumlar vergisi stopajı da vergi dairesine yatırılmıştır),
- İthal edilen makinelerin Türkiye'de çoğaltılması hakkı için (X) firmasına 50.000 TL royalti ücreti,
- Satış sözleşmesinden bağımsız ayrı bir anlaşma ile, satışın şartı olmaksızın, makinelerin Türkiye'de dağıtım ve tekrar satış hakkı için (X) firmasına 20.000 TL.

(Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki verilere göre eşyanın gümrük kıymeti kaç TL'dir?

- A) 540.000
- B) 564.000
- C) 570.000
- D) 590.000
- E) 620.000

18- Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren (S) firması, Çin'de yerleşik (X) firmasından FOB Şanghay teslim şekline göre 30.000 ABD Doları bedelle invertör satın almış, 2.500 ABD Doları navlun ve sigorta gideri ödeyerek eşyayı serbest bölgeye getirmiştir. (S) firması, bu alım nedeniyle Çin'de kendisini temsil eden satın alma acentesine ayrıca 600 ABD Doları komisyon ödemiştir.

Eşyayı iki ay serbest bölgede depolayan (S) firması, eşyayı Türkiye'de yerleşik (A) firmasına 42.000 ABD Doları bedelle satmıştır. Satış faturasında, bu bedelin 1.200 ABD Dolarlık kısmının eşyanın serbest bölgedeki depolama gideri olduğu ayrıca gösterilmiştir.

(A) firması, bu satışa aracılık eden ve (S) firması adına çalışan satış acentesine 800 ABD Doları komisyon ödemiştir. (A) firması ayrıca, eşyanın Türkiye'deki pazarlaması için kendi hesabına 1.500 ABD Doları harcama yapmıştır.

(Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

(A) firmasınınca yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemine ilişkin gümrük kıymeti ABD Doları olarak ne kadardır?

- A) 33.100
- B) 41.600
- C) 42.200
- D) 42.800
- E) 43.100

19- Gümrük idaresince yapılan sonradan kontrol çalışmaları sırasında, Türkiye'de yerleşik (A) firmasının Almanya'da yerleşik ilişkili (X) firmasından yaptığı bir ambalaj makinesi ithalatı ile ilgili olarak, (A) firmasınca yapılan ödemeler incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

- Makineye ait CIF 60.000 Avro tutarlı faturanın 45.000 Avroluk kısmı (X) firmasına transfer edilmiş, kalan 15.000 Avroluk kısmı ise (X) firmasının (A) firmasına olan ve önceki bir hizmet alımından doğan borcuna mahsup edilerek kapatılmıştır.
- (X) firmasının, makinenin üretiminde kullandığı motorlar nedeniyle tedarikçisi (Y) firmasına olan 8.000 Avro borcu, ithal edilen makine nedeniyle (A) firması tarafından ödenmiştir.
- (X) firmasına, (A) firmasındaki ortaklık payı nedeniyle 20.000 Avro temettü ödenmiştir.
- (X) firmasından aynı yıl ithal edilen yedek parçalara ilişkin olarak 5.000 Avro transfer edilmiştir.
- (A) firması, makinenin Türkiye'deki tanıtımı için kendi hesabına bir fuara katılmış ve 3.000 Avro harcama yapmıştır.

Eşya kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebildiği, ilişkinin fiyatı etkilemediği anlaşılmıştır. (Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Bu veriler çerçevesinde makinenin gümrük kıymeti kaç Avrodur?

- A) 53.000
- B) 60.000
- C) 68.000
- D) 73.000
- E) 88.000

20- I. Türkiye'de yerleşik (A) firması, Endonezya'da yerleşik (X) firmasından 1.000 takım ahşap bahçe mobilyası satın almıştır. Takım başına fiyat 120 ABD Doları olup teslim şekli EXW Surabaya'dır; eşya (X) firmasının fabrikasında teslim alınmıştır.

II. Eşyanın fabrikadan Surabaya Limanına taşınması için 1.500 ABD Doları, Surabaya Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan Mersin Limanına kadar deniz taşıması için sigorta dahil 6.500 ABD Doları ödenmiştir.

III. Surabaya Limanında yüklemenin gecikmesi nedeniyle 700 ABD Doları demuraj ödenmiştir.

IV. Mobilyalarda kullanılan paslanmaz bağlantı parçaları, (A) firması tarafından Tayvan'da yerleşik bir firmadan 3.000 ABD Dolarına satın alınarak (X) firmasına bedelsiz olarak gönderilmiştir.

V. Takımlar (X) firması tarafından özel karton ambalaja konulmuş; ambalaj malzemesi ve işçiliği bedeli olan 2.000 ABD Doları fiyata dahil edilmeyip faturada ayrıca gösterilmiş ve ödenmiştir.

VI. (A) firmasını Endonezya'da temsil eden ve tedarikçi araştırmasını yürüten satın alma acentesine 2.500 ABD Doları komisyon ödenmiştir.

VII. Mobilyaların tasarımı (A) firmasının İstanbul'daki tasarım ofisinde yapılmış, tasarım çizimleri (X) firmasına bedelsiz verilmiştir. Tasarımın (A) firmasına maliyeti 5.000 ABD Dolarıdır.

VIII. Mersin Limanında boşaltmanın gecikmesi nedeniyle 600 ABD Doları demuraj ödenmiştir.

IX. (A) firması, mobilyaların Türkiye'deki tanıtımı için kendi hesabına 4.000 ABD Doları reklam gideri yapmıştır.

(Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, eşyanın gümrük kıymeti ABD Doları cinsinden ne kadardır?

- A) 130.700
- B) 131.700
- C) 133.000
- D) 133.700
- E) 136.200

21 ve 22 numaralı soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

- i) Türkiye'de yerleşik (A) firması, Japonya'da yerleşik (X) firmasından 20 adet CNC torna tezgâhı satın almıştır. Tezgâh başına fiyat 15.000 ABD Doları olup teslim şekli FOB Yokohama'dır.
- ii) Fatura bedelinin içinde, faturada ayrıca gösterilen ve eşyanın ihracı nedeniyle alıcı lehine bilahare düzeltme yapılan 6.000 ABD Doları tutarında Japonya dahili vergisi bulunmaktadır.
- iii) (A) firması, eşyanın Yokohama'dan Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan İzmir Limanına kadar taşınması için 12.000 ABD Doları navlun, bu taşımaya ilişkin olarak da 1.500 ABD Doları sigorta bedeli ödemiştir.
- iv) (X) firması adına Türkiye'de satış faaliyeti yürüten acenteye, bu satış nedeniyle (A) firması tarafından 4.000 ABD Doları komisyon ödenmiştir.
- v) Tezgâhların ithalattan sonra (A) firmasının Manisa'daki fabrikasında (X) firması teknisyenlerince kurulması karşılığında, faturada ayrıca gösterilen 5.000 ABD Doları ödenecektir.
- vi) Geminin İzmir Limanında geç boşaltılması nedeniyle, beyannamenin tescilinden önce 800 ABD Doları demuraj ödenmiştir.
- vii) Eşyanın ardiye gideri olarak 25.000 TL ödenmiş olup bunun 15.000 TL'lik kısmı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önceki, 10.000 TL'lik kısmı ise sonraki döneme ilişkindir.
- viii) İthalat işlemleri nedeniyle gümrük müşavirine KDV dahil 12.000 TL ücret ödenmiştir.
- ix) Eşyanın İzmir Limanından Manisa'daki fabrikaya taşınması için, beyannamenin tescilinden sonra 18.000 TL nakliye ücreti ödenmiştir.
- (Döviz kuru: Beyannamenin tescil tarihinde 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır.)
- (Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

21- Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç TL'dir?

- A) 2.980.000
- B) 3.075.000
- C) 3.100.000
- D) 3.115.000
- E) 3.175.000

22- Yukarıdaki veriler dikkate alındığında (diğer vergiler ihmal edilmiştir) ithalatta KDV matrahı kaç TL'dir?

- A) 3.130.000
- B) 3.138.000
- C) 3.148.000
- D) 3.150.000
- E) 3.198.000

23- Türkiye'de yerleşik (A) firması, Fransa'da yerleşik (B) firmasıyla tekstil ürünleri ihracatı konusunda anlaşmaya varmıştır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi 3 Mart tarihinde tescil edilmiş, eşya 7 Mart tarihinde fiilen ihraç edilmiştir. Taraflar, ihracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 150 gün vadeli olarak ödenmesini kararlaştırmıştır.

Buna göre (A) firması, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) hükümleri uyarınca ihracat bedelini fiili ihraç tarihinden itibaren azami kaç gün içerisinde yurda getirmek zorundadır?

- A) 180 gün
- B) 240 gün
- C) 270 gün
- D) 330 gün
- E) 365 gün

Gümrük Mevzuatı ve Sair Mevzuat (24–38)

24- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre aşağıdaki işlemlerden hangisi, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlem olarak kabul edilen işlemler arasında **sayılmamıştır**?

- A) Buğdayın değirmenden geçirilerek (öğütülerek) un haline getirilmesi
- B) Pirincin kabuklarından ayrılması ve kısmen veya tamamen değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi)
- C) Kristal şekerin kısmen veya tamamen değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi)
- D) Dokumaya elverişli maddelerin ütülenmesi veya preslenmesi
- E) Hayvan kesimi

25- I. Türkiye menşeli olan ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edilmesine imkân tanıyan sistem

II. Aralarında kümülasyon uygulanan ülkeler grubuna dahil bir ülke menşeli olan ürünlerin, aynı gruba dahil bir başka ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya imal edilmiş bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistem

III. Faydalanan Ülke tarafından yapılan talebin Türkiye tarafından uygun bulunduğu hallerde, Türkiye'yle arasında GATT'ın XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin, o Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistem

2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre yukarıda yer alan tanımlara karşılık gelen kümülasyon türlerinin doğru sıralaması hangi seçenekte yer almaktadır?

- A) İkili kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon – Bölgesel kümülasyon
- B) Bölgesel kümülasyon – İkili kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon
- C) Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'le kümülasyon – Bölgesel kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon
- D) İkili kümülasyon – Bölgesel kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon
- E) İkili kümülasyon – Bölgesel kümülasyon – Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'le kümülasyon

26- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'da yer alan tanımlara göre aşağıdaki belgelerden hangisi "menşe ispat belgesi" kapsamında yer alır?

- A) A.TR Dolaşım Belgesi
- B) Form A Menşe Belgesi
- C) INF 4 Bilgi Formu
- D) Menşe Şahadetnamesi
- E) EUR-MED Fatura Beyanı

27- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, ithal eşyasının gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebilmesi için aranan koşullardan biri **değildir**?

- A) Alıcı ile satıcı arasındaki satış sözleşmesinin yazılı olarak yapılmış olması ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın sözleşmede ayrıca gösterilmiş bulunması
- B) Alıcı ile satıcının birbirleriyle ilişkili olmaması veya ilişki bulunması hâlinde bu ilişkinin fiyatı etkilememesi
- C) Satış veya fiyatın, kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olarak bedeli tespit edilemeyen herhangi bir şart veya edime bağlı olmaması
- D) Alıcının eşyayı elden çıkarması veya kullanması konusunda; kanun veya kamu idaresince getirilen, eşyanın yeniden satılabileceği coğrafi alanı sınırlayan ya da kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar dışında bir kısıtlama bulunmaması
- E) Eşyanın sonradan yeniden satışından, elden çıkarılmasından veya kullanılmasından elde edilecek hasılatın herhangi bir bölümünün, uygun düzeltme yapılabilecek hâller dışında satıcıya dönmemesi

28- Gümrük kıymetinin tespitine ilişkin hükümler kapsamında, satış bedeli yönteminin uygulanabilirliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Konsinye olarak ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenemez.
- B) Kira sözleşmesi yoluyla ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenemez.
- C) Eşyayı satın almayan, ancak ithalattan sonra satacak araçların ithal ettiği eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenemez.
- D) Tek acente tarafından yapılan ithalatta, gerekli koşulların sağlanması hâlinde gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenebilir.
- E) Satış bedeli bulunmayan numunelerin gümrük kıymeti, fiyat sıfır kabul edilerek satış bedeli yöntemine göre belirlenir.

29- I. Birbirlerinin işyerinde yönetici veya müdür olmaları

II. Yasal olarak tanınmış iş ortakları olmaları

III. Başka bir ilişki ölçütü bulunmaksızın birinin diğerinin tek distribütörü olması

IV. İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları

V. Aynı ailenin üyeleri olmaları

Gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin hükümler çerçevesinde, alıcı ile satıcı arasında yukarıdaki durumlardan hangilerinin bulunması hâlinde taraflar arasında ilişki bulunduğu kabul edilir?

- A) I ve II
- B) III ve V
- C) I, II ve IV
- D) I, II, IV ve V
- E) I, II, III, IV ve V

30- 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”a göre yolcu beraberli kişisel ve hediyeelik eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için yolcu beraberli kişisel ve hediyeelik eşyaya ilişkin muafiyet ayda en fazla on defa kullandırılır.
- B) Yolcu beraberli hediyeelik eşya muafiyeti, on beş yaşından küçük yolcular için toplam gerçek kıymeti 150 Avro'yu geçmeyen eşyaya uygulanır.
- C) Yolcuların gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel eşya ile hediyeelik eşyaya muafiyet tanınır.
- D) Yolcunun beraberinde muafiyet kapsamında hediyeelik eşya getirmesi hâlinde, aynı eşyanın gümrük kapılarındaki mağazalardan da satın alınması mümkün değildir.
- E) Hediyeelik eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin muafiyet sınırını aşması hâlinde muafiyet hiç uygulanmaz ve eşyanın tamamı vergilendirilir.

31- Almanya'da yerleşik olan ve terzilik yapan (X), 10.03.2026 tarihinde vefat etmiştir. (X)'in mirasçıları, Türkiye'de ikamet eden oğlu (A) ile Almanya'da ikamet eden kızı (B)'dir. Veraset ilamı 15.05.2026 tarihinde düzenlenmiştir. Mirasçılara intikal eden eşya arasında (X)'in ev eşyası ve kişisel eşyası, mesleğini icra ederken kullandığı taşınabilir dikiş makinesi ile dükkânında bulunan kumaş stokları yer almaktadır.

Buna göre 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın miras yoluyla intikal eden eşyaya ilişkin hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Muafiyet için eşyanın, (X)'in ölüm tarihinden itibaren yirmi dört ay içinde getirilmesi gerekir.
- B) (A)'ya intikal eden ev eşyası ve kişisel eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.
- C) (B), Türkiye'de ikamet etmediğinden kendisine intikal eden eşya için bu muafiyetten yararlanamaz.
- D) (X)'in mesleğini icra ederken kullandığı taşınabilir dikiş makinesi muafiyet kapsamındadır.
- E) Dükkânda bulunan kumaş stokları muafiyet kapsamı dışındadır.

32- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilerin kullanılmış ev eşyasını muafin serbest dolaşıma sokabilmeleri için yurttaki bir takvim yılında aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye'de bir takvim yılında güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) uyarınca yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç – kırk beş – beş
- B) üç – yüz seksen beş – üç
- C) altı – kırk beş – üç
- D) altı – kırk beş – beş
- E) altı – yüz seksen beş – beş

- 33- I. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
 II. Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasında ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlarda yapılan bir değişikliğe uymaması
 III. Bilginin değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi
 IV. Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması
 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yukarıdaki durumlardan hangileri bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine yol açar?

- A) I ve IV
 B) II ve III
 C) I, III ve IV
 D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

- 34- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) uyarınca, ithalatta fazla tahsil edildiği anlaşılan katma değer vergisinin indirim hakkına sahip bir yükümlüye geri verilmesine karar verilmesi hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geri verme, yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden, Gümrük Yönetmeliğinin ödeme emrinin istenmesine ilişkin hükmüne göre yapılır.
 B) Gümrük idaresi, fazla tahsil ettiği vergi tutarını vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın doğrudan yükümlünün banka hesabına aktarır.
 C) Katma değer vergisi için gümrük idaresine geri verme başvurusu yapılamaz; yükümlü bu tutarı yalnızca katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir.
 D) Gümrük idaresi, fazla tahsil ettiği vergi tutarını yükümlünün sonraki ithalatlarında ödeyeceği gümrük vergilerine mahsup edilmek üzere emanet hesabında tutar.
 E) Gümrük idaresi, fazla tahsil ettiği tutarı, başvuru formu ve geri verme kararının onaylı örnekleri ekli bir yazıyla yükümlünün vergi dairesine doğrudan bildirir.

- 35- Aşağıda ATA karnesi ile geçici ithal edilen eşyaya ilişkin bazı ifadeler verilmiştir:

- I. Karnede belirtilen yurttaki kalma süresi içinde yurt dışı edilmediği veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren bir yıl içinde tebligat yapılması gerekir.
 II. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ödemekle sorumlu olduğu tutar, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergiler toplamının %10 fazlasını aşamaz.
 III. Yapılan tebligatta, eşyanın yurttaki kalma süresi içinde yeniden ihraç edildiğine dair delil verilmesi için talep tarihinden itibaren üç aylık süre tanınır.
 IV. Eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilerek serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması çıkış hükmündedir.
 Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) hükümlerine göre bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

- A) Yalnız II
 B) Yalnız III
 C) I ve III
 D) II ve III
 E) III ve IV

36- TIR Karneleri Himayesinde Eşyanın Uluslararası Taşımaya İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ne (TIR Sözleşmesi, 1975) göre, bir Akit Tarafın gümrük makamlarınca, TIR rejimini kullanan kişiler adına ödenmesi gereken ithalat veya ihracat vergi ve resimlerini ödemeyi taahhüt etmek üzere onaylanan kuruluşa ne ad verilir?

- A) Kefil kuruluş
- B) Uluslararası kuruluş
- C) TIR karnesi hamili
- D) TIR Yürütme Kurulu
- E) İdari Komite

37- İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Karar eki tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır.
- B) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
- C) İlave gümrük vergisine tabi eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife pozisyonunda veya tanımında yapılacak değişiklikler, Kararın uygulanmasına engel teşkil eder.
- D) İlave gümrük vergisi hakkında gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
- E) Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

38- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) uyarınca, belge süresi içinde meydana gelen mücbir sebep ile fevkalade hâllere istinaden dahilde işleme izin belgesine verilecek ilave süre nasıl belirlenir?

- A) Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınarak azami üç ay olarak belirlenir.
- B) Mücbir sebep veya fevkalade hâlin meydana geldiği tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hâl süresi dikkate alınarak belirlenir.
- C) Belge süresi sonundan itibaren, belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere belirlenir.
- D) İlave süre talebinin Bakanlık veya ilgili gümrük idaresi tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresinin yarısı kadar belirlenir.
- E) İlave süre talebinin Bakanlık veya ilgili gümrük idaresi tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hâl süresi dikkate alınarak belirlenir.

Tarife (39–55)

39- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre motosiklet koltuklarının sınıflandırıldığı 8714.10.90.00.19 GTİP'i için aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?

- A) Yedinci ve sekizinci haneler milli alt açılımı gösterir.
- B) Dokuzuncu ve onuncu hanelerde açılım yapılmamıştır.
- C) İstatistik amaçlı açılım yapılmıştır.
- D) İlk altı hane Armonize Sistem düzeyindeki alt pozisyonu gösterir.
- E) Eşya, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XVII. Bölümü kapsamındadır.

40- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre, klima ve soğutma cihazlarında soğutucu akışkan olarak kullanılan, kütlece %50 diflorometan (HFC-32) ve %50 pentafloroetan (HFC-125) içeren karışım (R-410A) aşağıdaki tarife pozisyonlarından hangisinde yer alır?

- A) 29.03
- B) 38.13
- C) 38.24
- D) 38.27
- E) 84.15

41- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) uyarınca, Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi hükümlerinin uygulamadaki yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca idari uygulamalarda esas tutulur; yargı mercilerini bağlamaz.
- B) Yardımcı bir referans kaynak olarak kullanılır; resmî bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
- C) Gümrük Kanunu gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.
- D) Yalnızca Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınır.
- E) Uygulanıp uygulanmayacağı her bir sınıflandırma işleminde gümrük idaresinin takdirine bırakılmıştır.

42- Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kural 3(a) uyarınca, eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon, daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın uygulanmasına örnektir?

- A) Birleştirilmemiş veya sökülmüş halde, tüm parçaları bir arada sunulan bisikletin, bisiklet olarak 87.12 pozisyonunda sınıflandırılması
- B) 45.03 pozisyonunda tabii mantardan mamul eşyaya yapılan atfın, kısmen tabii mantardan mamul eşyayı da kapsamaması
- C) 20.04 pozisyonundaki patates cipsleriyle birlikte ambalajlanmış, çöreğin içinde sığır etinden oluşan sandviçten meydana gelen takımın 16.02 pozisyonunda sınıflandırılması
- D) Motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tuftedilmiş halıların, motorlu taşıtların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, 57.03 pozisyonunda sınıflandırılması
- E) Eczacılık müstahzarlarının, 30 uncu Faslın 4 nolu not hükmüne göre 30.06 pozisyonunda sınıflandırılması

43- Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber'e (2016/6 sayılı Genelge) göre, perakende satış için bir araya getirilerek sunulan aşağıdaki eşya gruplarından hangisi Genel Yorum Kuralı 3(b) anlamında set olarak **sınıflandırılmaz**?

- A) Aynı dekoratif motiflere sahip, tek kutuda sunulan kol saati, cep tipi elektronik hesap makinesi ve tükenmez kalem
- B) Yiyecek maddeleri ile birlikte yalnızca bir tiramisu hazırlamaya yetecek ölçüde Marsala şarabı içeren tiramisu seti
- C) Bir kitap ile kitabın kapağına yerleştirilmiş ve kitaptaki alıştırma içerikli CD'den oluşan dil öğrenme seti
- D) Saç bakımında kullanılmak üzere bir araya getirilmiş bir şişe şampuan ile bir şişe saç losyonu
- E) Çelik, ahşap ve beton için matkap uçları, manyetik tutuculu tornavida uçları ve dübellerden oluşan, bölmeli plastik kutu içindeki set

44- Propolis: Bal arıları tarafından üretilen doğal reçineli bir karışımdır. Ağırlıkça yaklaşık %50 reçine, %30 balmumu ve yağ asitleri, %10 uçucu yağlar, %5 polen ile %5 diğer organik ve mineral maddelerden oluşur. Ürün, sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen renklerde, katı ve yapışkan reçineli madde formundadır ve insan tüketiminden önce normal olarak daha ileri düzeyde işleme tabi tutulmaktadır. Yukarıda tanımı yapılan eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.09
- B) 04.10
- C) 05.11
- D) 13.01
- E) 15.21

45- Sert buğday tanelerinin pişirildikten sonra kurutulması, kabuğundan ayrılması, parçalanması ve elenmesi suretiyle elde edilen işlenmiş tane halindeki bulgur, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 10.01
- B) 11.03
- C) 11.04
- D) 19.02
- E) 19.04

46- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 21.03 tarife pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Domates ketçabı
- B) Mayonez
- C) Soya sosu
- D) Domates salçası
- E) Hardal unu

47- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre, fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve balyalar içinde sunulan aşağıdaki eşyadan hangisi 63.09 tarife pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Pamuklu masa örtüsü
- B) Pamuklu gömlek
- C) Düğümlü yün halı
- D) Deri ayakkabı
- E) Yün battaniye

48- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 84 üncü fasılda **yer almaz**?

- A) Tamamı plastik maddeden mamul santrifüj sıvı pompası
- B) El ile kullanılan bahçe ilaçlama püskürtücüsü
- C) Ev tipi bulaşık yıkama makinesi
- D) Merkezi ısıtma kazanı
- E) Kimya sanayiinde kullanılan, seramikten mamul asit pompası

49- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre camdan mamul aşağıdaki eşyadan hangisi 70 inci fasılda yer alır?

- A) İnsanlarda kullanılmak üzere camdan imal edilmiş protez göz
- B) Oyuncak bebeklere mahsus, mekanik tertibatı olmayan camdan gözler
- C) Camdan elektrik izolatörü
- D) Noel ağacına takılan, üfleme yoluyla yapılmış ince camdan süs küresi
- E) Camdan parfüm spreyi

50- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre demir veya çelikten mamul aşağıdaki eşyadan hangisi 73 üncü fasılda **yer almaz**?

- A) Düdüklü tencere
- B) Paslanmaz çelikten mutfak evyesi
- C) Paslanmaz çelikten çay kaşığı
- D) Bulaşık yıkamada kullanılan çelik yünü
- E) Odun yakan soba

51- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki tartı alet ve cihazlarından hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Köprü tipi kamyon baskülü
- B) Mektup ve posta paketlerini tartmaya mahsus terazi
- C) Yaylı el kantarı
- D) Hassasiyeti 1 miligram olan analitik terazi
- E) Bebekleri tartmaya mahsus baskül

52- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki elektrikli cihazlardan hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) El kurutma cihazı
- B) Elektrikli ütü
- C) Tabanca şeklinde saplı, bünyesinde fan bulunan saç kurutucu
- D) Elektrikli saç kıvrırma cihazı
- E) Kendinden elektrik motorlu saç kesme makinesi

53- Motorlu taşıtlarda kullanılan, plastik gövdeli, elektrikle çalışan bir cihazdır. Cihaz, yakında çalışmakta olan radar veya lazer esaslı bir hız kontrol aygıtından yayılan mikrodalgaları algıladığında sürücüyü görsel veya sesli sinyallerle uyarmaktadır. Ürün; dedektör, ön cama tutturmaya mahsus klips, güç kablosu, sigortalar, yedek parçalar ve kullanım kılavuzu ile birlikte sunulmaktadır. Yukarıda tanımı yapılan eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 39.26
- B) 85.12
- C) 85.26
- D) 85.31
- E) 90.29

54- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki motorlu taşıtlardan hangisi 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Sürücü dahil on kişi taşımaya mahsus motorlu taşıt
- B) Kar üzerinde hareket etmek için özel olarak imal edilmiş taşıt
- C) İkamet için düzenlenmiş motorlu karavan
- D) Golf arabası
- E) Ambulans

55- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşyadan hangisi 96 ncı fasılda yer alır?

- A) Teknik çizim kalemi (tirlin)
- B) Fotoğraf makinesi için tripod
- C) Şemsiye sapı
- D) Adi metalden taklit mücevher küpe
- E) Makyaj amaçlı göz kalemi

Gümrük Mevzuatı ve Sair Mevzuat (56–100)

56- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin kararlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük idarelerinden karar alınması talebi yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir.
- B) Gümrük idareleri, karar alınması talebine ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alır ve verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
- C) Gümrük idarelerinin, karar alınması talebinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren öngörülen süre içinde karar alamaması hâlinde talep reddedilmiş sayılır.
- D) Başvuruların reddine ilişkin yazılı kararlar gerekçe gösterilmeksizin alınabilir; gerekçe gösterilmesi yalnızca muhatabın aleyhine olan diğer kararlarda zorunludur.
- E) "Karar" deyimi, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri hariç olmak üzere, gümrük idaresinin gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder.

57- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın gümrüğe sunulması, boşaltılması ve geçici depolanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur.
- B) Gümrük idareleri, geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir.
- C) Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazasını sağlamak üzere elleçlemeye tabi tutulabilir.
- D) Belirlenen süreler içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, hakkında adli veya idari bir takibat bulunsa dahi tasfiye edilir.
- E) Eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda boşaltma veya aktarma izni aranmaz; bu durumda en yakın gümrük idaresi derhâl haberdar edilir.

58- Gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek eşyaya ilişkin özet beyan hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Deniz yoluyla konteyner içinde taşınan eşya için özet beyan, kural olarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmesinden en az yirmi dört saat önce giriş gümrük idaresine verilir.
- B) Demiryolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az dört saat önce verilir.
- C) Taşıma aracının paylaşımı ya da taşımanın sözleşme kapsamında yapılması durumunda deniz ve hava taşımacılığında özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma işlemini taahhüt ederek taşıma belgesi düzenleyene aittir.
- D) Transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin transit bilgileri, elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulmuş olması kaydıyla, özet beyan için gerekli unsurların tamamını içermese dahi özet beyan olarak kullanılabilir.
- E) Özet beyanı verebilecek kişilerin talebi üzerine, eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra da özet beyandaki bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine izin verilir.

- 59-** I. Genel Müdürlükçe belirlenen eşyadan, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında deniz yolu konteyner taşımacılığı veya hava yolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelenler Tebliğ hükümlerinden yararlanabilir.
- II. İzin kapsamında işlem görecekt gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS-18" kodu yazılır.
- III. Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.
- IV. Kırmızı hatta sevk edilen beyanname kapsamı eşya izin kapsamında değerlendirilmez ve bu eşyanın geçici depolama giriř kaydı yapılır.
- Gümrük Genel Tebliğı (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
 B) II ve III
 C) I, II ve IV
 D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

- 60-** Gümrük mevzuatına göre eşyanın incelenmesi, numune alınması ve teslimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Talep üzerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımdan önce yapılan incelemede, eşyanın incelenmesi, numune alınması, tahlili ve ekspertizine ilişkin masraflar gümrük idaresine aittir.
- B) Gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilir.
- C) Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
- D) Beyannamenin incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamadığı ve bu inceleme sırasında eşyanın hazır bulundurulmasına gerek olmadığı hâllerde de eşya teslim edilir.
- E) İnceleme kapsamında alınan numunenin telef olması veya telafi edilemez kaybı durumunda, gümrük yükümlülüğünün doğmamış olduğu kabul edilir.

- 61-** 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün başlaması ve yükümlüye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar.
- B) Dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlıdır.
- C) İthalat vergilerine tabi eşyanın Kanuna aykırı şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesi hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Kanuna aykırı olarak giriř tarihinde başlar.
- D) Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte başlar.
- E) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin koşullardan birine uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde gümrük yükümlülüğü, bu durumun gümrük idaresince tespit edildiği tarihte başlar.

62- Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) tebliğ edildiği – gecikme zammı
- B) tebliğ edildiği – gecikme zammı oranında faiz
- C) kesinleştiği – gecikme zammı oranında faiz
- D) kesinleştiği – tecil faizi
- E) ödendiği – tecil faizi

63- Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Nihai kullanımı nedeniyle sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyanın gümrük idaresinin izniyle ihraç edilmesi halinde ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz.
- B) Eşyanın mükerrer olarak kullanılabilir olması durumunda, öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olması halinde eşya nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılır.
- C) Sivil hava taşıtları, bu amaç için öngörülen resmi kayıtlara tescil edilmek üzere başvuruda bulunuldukları tarihte nihai kullanıma geçmiş sayılır.
- D) Montajda kullanılan araç parçaları, bunların tahsis edildiği araçlara monte edildikleri tarihte nihai kullanıma geçmiş sayılır.
- E) Nihai kullanım izni, eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal edenlere değil, yalnızca eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara verilir.

64- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) uyarınca aşağıdakilerden hangisi, izinli gönderici tesis yetkilendirmesinin iptal edilmesini gerektiren durumlardan biri **değildir**?

- A) Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının, kamera kayıtları ve lojistik kayıtlarının gerektiği gibi saklanmadığının tespit edilmesi
- B) Tesise varışı henüz gerçekleşmemiş eşya için hazır bildiriminin yapılmasından sonra tesise eşyanın giriş yaptığının tespit edilmesi
- C) Hazır bildirimi yapılan ihracat beyannamesi çıkabilir statüye gelmeden eşyanın veya taşıma aracının tesis dışına çıkışına izin verilmesi
- D) İlgili tesiste kullanılan lojistik programının gerekli nitelikleri taşımadığının veya bu programın usulüne uygun kullanılmadığının tespit edilmesi
- E) Başka bir rejim hak sahibine ait transit beyannamesi kapsamı mühürlü vaziyette gelen taşıma aracına, rejim hak sahibinin genel muvafakatnamesi olmaksızın tesiste yeni mühür tatbik edilmesi

65- I. Belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirilen ihracat beyannameleri

II. Belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen ihracat beyannameleri

III. Eşyanın muayene edileceği bildirilen transit beyannameleri

IV. Eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat beyannameleri

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) uyarınca izinli gönderici tesisinde hazır bildirimi işlemi sonrasında, yukarıdaki beyannamelerden hangilerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

- 66-** I. Kefil, Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir.
 II. Kefilin yükümlülüğü teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlı olup gümrük vergileri ve diğer yüklerin yanı sıra para cezalarını da kapsar.
 III. Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar.
 IV. Teminat gümrük idaresi, bireysel teminat için varış gümrük idaresidir.
 Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca transit rejiminde kefil ve teminata ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
 B) I ve III
 C) II ve IV
 D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

- 67-** Aşağıda transit beyanına ilişkin bazı ifadeler verilmiştir:

- I. Aynı taşıma aracında farklı varış gümrük idarelerine gönderilecek eşya bulunması halinde, her bir varış idaresi için ayrı transit beyanı düzenlenir.
 II. Ulusal transit rejimi kapsamında düzenlenecek transit beyanında "taşıyıcı" bilgisine ilişkin kutunun doldurulması zorunludur.
 III. Bir sevkiyatın iki veya daha fazla taşıma aracına bölündüğü durumda, eşyanın tamamı aynı hareket ve varış gümrük idareleri arasında taşınıyorsa tüm araçlar için tek bir transit beyanı düzenlenebilir.
 IV. Ulusal transit rejiminde transit idaresi belirlenmez.

Gümrük mevzuatı çerçevesinde bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve III
 E) III ve IV

68-

	İşlem / durum	Sonuç / makam
I	Antrepoda yapılmak istenen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talebi	Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir.
II	Antrepoda yapılmak istenen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme talebi	Bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir.
III	Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren talep	Bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlıkça sonuçlandırılır.
IV	Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebi	Başvuru bölge müdürlüğüne yapılır ve bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliği kapsamında yukarıdaki tabloda yer verilen eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

69- I. D tipi antrepo, kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip olup olmadığına bakılmaksızın başka bir kişiye devredilebilir.

II. Özel antrepoların devri durumunda, antrepodaki eşyanın devralana devredilmemesi halinde bu eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük idaresince bir aylık süre verilir ve bu süre gerektiğinde en çok iki ay uzatılabilir.

III. Antrepo işleticisi şirketin hisselerinin devri durumunda bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.

IV. Kapatılacak antrepolara yeniden eşya konulmasına izin verilmez; varsa buradaki eşya, her türlü masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere en geç altı ay içerisinde gümrük müdürlüğüne gösterilen diğer antrepolara nakledilir, yabancı memleketlere ihraç olunur ya da serbest dolaşıma sokulur.

Gümrük Yönetmeliğine göre antreponun devri ve kapatılmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

70- I. Fuar ve sergilere konulan eşya

II. İthalat vergilerinden muaf olan eşya

III. İhraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo rejiminde yukarıdaki eşyadan hangileri için teminat **aranmaz**?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

71- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, akaryakıt antrepolarına dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü olduğu belirtilen ürünler arasında **yer almaz**?

- A) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
- B) Jet yakıtı
- C) Ham petrol
- D) Bio dizel
- E) Solvent nafta

72- 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre, mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve bu bölgede yerleşik kişiye imalat işlerinde kullanılmak üzere gönderilen ölçme, kontrol ve test araçları ile kalıp, çizim ve taslak gibi araçlara geçici ithalat izni verilebilmesi için, bu araçların kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az yüzde (%) kaçının Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi gerekir?

- A) 3
- B) 10
- C) 50
- D) 75
- E) 100

73- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) hükümlerine göre ATA karnesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) ATA karnesi, taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir.
- B) Posta trafiğinde gönderilen eşyanın geçici ithalinde de, diğer taşıma şekillerinde olduğu gibi ATA karnesi kabul edilir.
- C) Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.
- D) Sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde kullanılmak üzere getirilen eşyaya, geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmayacak şekilde yurttan kalma süresi verilir.
- E) Eşyanın karnenin geçerlilik süresinden daha uzun süre kullanılması istendiğinde, mevcut karnenin süresi uzatılamayacağından kullanıma yeni bir ATA karnesi ile devam edilebilir.

74- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, dahilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin uygulandığı hallerde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin, ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilebilmesi
- B) İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithal eşyası gibi değerlendirilmesi
- C) İzin hak sahibinin, işlem görmüş ürünlerin serbest bölgeye konulduğunu belgelendirmesi ve rejimin diğer şartlarına uyması kaydıyla ithalat vergilerinin geri verilmesini isteyebilmesi
- D) Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, izin hak sahibinden ihracat vergileri kadar teminat alınması
- E) Gümrük yükümlülüğü doğduğunda gümrük vergilerinin, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanması

75- Gümrük mevzuatına göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gümrük kontrolü altında işleme izni sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir.
- B) Rejim, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için uygulanır.
- C) Rejime ilişkin iznin geçerlilik süresi, gümrük idaresince her başvuru için azami üç yıl olarak belirlenir.
- D) Rejim, serbest dolaşıma girişinde aranılan bazı teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada da uygulanır.
- E) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

76- Gümrük Yönetmeliğine göre, ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya ile geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya buralarda üç ay kalabilir.
- B) Süresinde kaldırılmayan eşya, yükümlüye yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde de yerinden çıkarılmazsa gümrüğe terk edilmiş sayılır.
- C) Geçici depolama yerindeki ihraç eşyası için ek süre talebinde bulunulabilmesi, eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasına bağlıdır.
- D) Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi üç ay olup bu süre içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir.
- E) Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi, gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok altı ay uzatılabilir.

77- Gümrük Yönetmeliğine göre, kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatında aşağıdakilerden hangisi "ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe" durumları arasında yer alır?

- A) Piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan sebze ve meyveler
- B) Kusurlu olduğu ilk kullanımda anlaşılacak alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşya
- C) Sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedeniyle alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşya
- D) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle kullanıma arz edilemeyen eşya
- E) Serbest dolaşımda iken ihraç edilen ve çeşitli nedenlerle geri gelen üretime yönelik makineler

78- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisine geri gelen eşyaya ilişkin ithalat vergilerinden muafiyet **tanınmaz**?

- A) Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere
- B) Daha önce Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen makinelere ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça ve aksesuarlara
- C) Konsinye satış suretiyle ihraç edilip gönderildiği yerde satılmayarak geri gelen eşyaya
- D) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen ve aynen ihraç edildiği durumda geri getirilen eşyaya
- E) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilip yurt dışında tamir edildikten sonra geri getirilen eşyaya

79- Yabancı limanlardan dönen Türk bayraklı (X) gemisi Türkiye'ye ilk olarak İskenderun Limanından giriş yapmış, ardından sırasıyla Mersin ve İzmir limanlarına uğramış ve dönüşünden itibaren iki ay içinde İzmir Limanından yeniden yabancı bir limana hareket etmiştir. Yurt dışı seferden dönen (Y) gemisi Mersin Limanında yükünün tamamını boşalttıktan sonra, kısmen ihraç yükü almış olarak ihraç yükünün kalanını almak üzere Aliağa Limanına hareket etmiştir. Yurt dışı seferden dönen (Z) gemisi ise dönüşünden itibaren dört ay boyunca yabancı limanlara çıkmamış ve bunun zorunlu nedenlerden kaynaklandığını gümrük idaresine belgelendirmemiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin seferin devamı sayılabilecek hallere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) (X) gemisinin yurt dışından aldığı transit akaryakıt ve kumanyası İskenderun Limanında tespit edilir.
- B) (Y) gemisinin Mersin Limanından Aliağa Limanına yaptığı sefer dış seferin devamı sayılır.
- C) (Z) gemisinin transit akaryakıt ve kumanyası gümrük idaresince tespit edilerek vergileri tahsil edilir.
- D) (X) gemisinin Türk limanları arasındaki seferde tükettiği akaryakıt İskenderun Limanında vergilendirilir.
- E) (Z) gemisi için üç aylık sürenin uzatılabilmesi, yabancı limana çıkılmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesine bağlıdır.

80- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest bölgelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerce tutulan envanter kayıtlarına eşya, kişiye ait yere konulmasından sonra yetmiş iki saat içinde geçirilir.
- B) Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır.
- C) Kanunda sayılan haller saklı kalmak üzere, serbest bölgeye giren eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına ve bu eşya için beyanname verilmesine gerek yoktur.
- D) Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya, izne gerek olmaksızın mutata elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
- E) Gümrük idareleri, Gümrük Kanununda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir.

81- İhracat Yönetmeliğinde yer alan "başlamış işlem" tanımına göre aşağıdakilerden hangisi başlamış işlem olarak **sayılmamıştır**?

- A) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması
- B) Offset kapsamında ihracatta, offset anlaşmasının imzalanmış olması
- C) Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta, müteahhitlik sözleşmesinin taraflarca imzalanmış olması
- D) Açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında, alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olması
- E) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması

82- I. Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

II. Salep

III. Mavi yüzgeçli orkinos

IV. Ceviz ağacı tomruğu

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) uyarınca yukarıdaki mallardan hangilerinin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlıdır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

83- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) uyarınca aşağıdaki bedelsiz ihracatlardan hangisinde İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranır?

- A) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar
- B) Yabancı turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya adlarına gönderilecek mallar
- C) Deprem durumunda Kızılay tarafından gönderilecek insani yardım malzemeleri
- D) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından gönderilen, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler
- E) Garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları

- 84-** I. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatı
 II. Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş A.TR dolaşım belgeli ürünün ithalatı
 III. Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan nedenlerle geri gelen, daha önce ihraç edilmiş eşyanın ithalatı
 IV. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat
 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğine göre yukarıdaki ithalatlardan hangilerinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz?
- A) I ve II
 B) II ve IV
 C) I, II ve III
 D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV
- 85-** Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğine göre, Ek-1'deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan ve Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olan aşağıdaki belgelerden hangisine sahip firmalar tarafından yapılabilir?
- A) Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 B) Metal Hurda İthalatçı Belgesi
 C) OTİM Kontrol Belgesi
 D) Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi
 E) İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi
- 86-** 2025/9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her il özelinde belirlenecek dört yatırım konusunun yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanan ve her yıl ocak ayı içerisinde güncellenebilen liste aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi
 B) Yerel yatırım konuları listesi
 C) Bölgesel yatırım konuları listesi
 D) Öncelikli ürün listesi
 E) Stratejik hamle yatırım konuları listesi
- 87-** 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin posta gümrük işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?
- A) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilir ve buralarda gümrük muayenesine tabi tutulur.
 B) Posta yoluyla gelen ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmündedir ve ayrıca beyanname aranmaz.
 C) Gümrük veznesi bulunmayan posta idarelerince gümrük adına tahsil edilen vergiler, en geç bir hafta içinde tahakkuk belgelerine dayanan bir liste ile gümrük veznesine ödenir.
 D) Posta yolu ile gelen ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklar için Kanunun 234 üncü maddesine göre ceza uygulanır.
 E) Yurt dışından gelen koliler ve posta haberleşme gönderilerinin konulduğu yerler genel antrepo sayılır ve bu yerler posta idaresinin sorumluluğu ile gümrük idaresinin gözetim ve kontrolü altında bulunur.

88- Gümrük Yönetmeliğine göre, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği şüphesiyle gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren, çabuk bozulabilir eşya dışındaki eşya için hak sahibince en geç kaç iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi hâlinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10
- E) 15

89- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan ülkelerin tamamı Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraftır?

- A) Ukrayna, Kosova, Ermenistan
- B) Fas, Libya, Tunus
- C) Gürcistan, Moldova, Ukrayna
- D) Gürcistan, Azerbaycan, Moldova
- E) Norveç, İzlanda, Belarus

90- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde eşyanın tercihli menşeiini ispatlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) EUR-MED Dolaşım Belgesi
- B) Menşe Beyanı
- C) EUR.1 Dolaşım Belgesi
- D) Form A Menşe Belgesi
- E) TR-KR Menşe İspat Belgesi

91- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'ne göre, onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce yalnızca belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı ve beyanın kontrolünün eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kırmızı hat
- B) Beyaz hat
- C) Yeşil hat
- D) Sarı hat
- E) Mavi hat

92- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek kalmaksızın tanınan kolaylıklardan biridir?

- A) Eksik beyan usulü
- B) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi
- C) Götürü teminat yetkisi
- D) İthalatta yerinde gümrükleme izni
- E) İzinli alıcı yetkisi

93- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'ne göre aşağıdakilerden hangisi, statü belgesi başvurusunun incelenmesi neticesinde talebin doğrudan reddedilmesini gerektiren hâllerden biri **değildir**?

- A) Başvurunun, olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne yapılmamış olması

- B) Tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması
- C) Başvuru sırasında gümrük idaresine sunulan başvuru formunun eksik doldurulmuş veya imzasız olduğunun anlaşılması
- D) OK1 tespiti için düzenlenmesi gereken olumlu tespit raporu yerine olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması
- E) Olumlu tespit raporunun, OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde düzenlenmemiş olması

94- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler arasında **yer almaz**?

- A) Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak
- B) Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son yedi yıl içinde kesinleşmiş kınama cezası almamış olmak
- C) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak
- D) Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak
- E) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak

95- 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları hakkında uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Tedbir mahiyetinde izin belgesi geçici olarak alınan meslek mensubuna geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi hâlinde, izin belgesinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilmez.
- B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- C) Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez; yetkili disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
- D) Disiplin cezaları, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuata aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar.
- E) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

- 96-** I. Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyaya ilişkin elkoyma işlemi, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
 II. Hâkim, elkoyma işlemine ilişkin kararını elkoymadan itibaren yetmiş iki saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.
 III. Rızaen teslim edilen eşya veya taşıt için tutanak düzenlenerek muhafaza altına alınan hâllerde ayrıca bir elkoyma veya alıkoyma kararı aranmaz.
 IV. Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararları, bu araçların gümrük idaresine teslim edilmesi suretiyle icra olunur.
 Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre 5607 sayılı Kanun kapsamında elkoyma ve muhafaza altına alma işlemlerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
 B) I ve III
 C) II ve IV
 D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

- 97-** I. Taşıtın Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması
 II. Taşıtın, soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması
 III. Taşıtın değeri kadar teminatın otuz gün içinde gümrük idaresine teslim edilmemesi
 Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre 5607 sayılı Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, yukarıdaki hâllerden hangisinde/hangilerinde alıkoyma kararı alınmak üzere elkonulur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) I ve III
 E) I, II ve III

- 98-** Tasfiye Yönetmeliğine göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak zannı ile elkonulan eşya veya alıkonulan aracın konulabileceği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi **sayılmamıştır**?

- A) Gümrük idaresince uygun bulunan yerler
 B) Genel antrepo
 C) Geçici depolama yeri
 D) Özel antrepo
 E) Kaçak eşya ambarı

99- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde düzenlenen, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

- I. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük tarifesi oluşturulan unsurlarında aykırılık görülmesi ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki farkın %5'i aşması hâlinde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.
- II. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene sonucunda aynı farklılıkların tespiti durumunda da vergi farkının üç katı idari para cezası verilir.
- III. Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.
- IV. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için bu maddede belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz.

Bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız IV
- D) II ve III
- E) I, II ve IV

100- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki fiillere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde, varsa fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.
- B) İthalat lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı eşyanın belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespiti hâlinde, varsa fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- C) İhracı lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı eşyanın belgeye tabi değilmiş gibi beyan edildiğinin tespiti hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası verilir.
- D) Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılması hâlinde, satışa konu eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
- E) Gümrük işlemleri bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antreposundan eşya çıkarılması hâlinde, teminat alınmış olsa bile eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

Cevap Anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	E	A	E	A	C	E	A	E	A	A	B	D	C	C	B	C	B	C	D

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	A	A	D	E	A	E	D	E	A	D	C	E	B	A	C	E	A	D

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	D	A	B	E	D	C	E	B	C	D	E	B	A	B	B	D	C	E	A

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	C	A	D	D	B	C	C	B	E	E	D	B	C	C	B	A	E	D	A

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	B	E	D	D	B	D	D	C	B	E	A	C	B	A	B	C	D	B	E

BÖLÜM B — CEVAPLI VE GEREKÇELİ SORULAR

Sair Mevzuat – KKDF

1- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) mevzuatına göre ithalatta fon kesintisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları aylık olarak Fon'a aktarılır.
- B) Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta fon kesintisi, ithalat tutarının, fon kesintisinin yatırıldığı tarihteki gösterge niteliğindeki TCMB döviz alış kuru esas alınarak bulunacak Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanır.
- C) Söz konusu ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta fon kesintisi, malın fiili ithalinden önce bankalara veya özel finans kurumlarına yatırılır.
- D) Bankalar, vadeli ithalatta tahsil ettikleri fon kesintilerini tahsilatı izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar Fon'a yatırmak zorundadır.
- E) KKDF mevzuatı uyarınca KKDF'den istisna veya muafiyet sağlanmışsa, bunun hangi yasal düzenlemeyle sağlandığı beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: KKDF Hakkında Karara göre gümrük idarelerince yapılan fon tahsilatları aylık değil haftalık olarak Fon'a aktarılır. Bankaların tahakkuk ettirdikleri veya vadeli ithalatta tahsil ettikleri kesintileri izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar yatırması, kesintinin fiili ithalden önce yatırılması ve TCMB döviz alış kurunun esas alınması 6 sayılı Tebliğ ve Karar hükümleridir; istisna dayanağının beyannamenin 44 no.lu hanesine yazılması ise 2014/22 sayılı Genelgede düzenlenmiştir. Bankalar için öngörülen 'izleyen ayın 15'i' kuralından hareketle gümrük tahsilatlarının da aylık aktarıldığını düşünen aday bozuk ifadeyi doğru kabul eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar (88/12944) md. 3 ve 5; 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sayılı Tebliğ; 2014/22 sayılı Genelge)

Sair Mevzuat – Damga Vergisi

2- 99/13812 sayılı Karar uyarınca aşağıdaki işlemlerden hangisi, bu işlemler sebebiyle düzenlenen kâğıtlar dahil olmak üzere 488 sayılı Kanun ile ihdas edilen damga vergisinden müstesna tutulan işlemler arasında **yer almaz**?

- A) Türk Eximbank'ın fon temini işlemleri
- B) İhracatın finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan krediler
- C) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan yurt içi alımlar ile ilgili işlemler
- D) Firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi
- E) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalat karşılığı yapılacak ödemeler

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Karara göre ihracatın finansmanında kullanılan krediler (Türk Eximbank'ın fon temini işlemleri dahil), firmaların sağladıkları prefinansmanlar ve geri ödenmesi, dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalat ve yurt içi alımlarla ilgili işlemler ile 'ihracat' karşılığı yapılacak her türlü ödemeler ve bunlar sebebiyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalat karşılığı yapılan ödemeler bu sayımda yer almaz. Kararda geçen 'ihracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler' ifadesini dış ticaret ödemelerinin tamamı olarak okuyan aday ithalat ödemelerini de istisna kapsamında sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar (99/13812) md. 4)

Sair Mevzuat – DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması

3- 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'nın 7 nci maddesi uyarınca gümrük kıymetinin belirlenmesinde esas alınamayacak unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

- A) Benzer eşyanın ithalatçı ülkeye satışında kabul edilmiş işlem değeri
- B) Gümrük amaçları için iki alternatif kıymetten yüksek olanının kabulünü öngören sistem
- C) İthalatçı ülkede üretilen eşyanın o ülkenin iç piyasasındaki satış fiyatı
- D) Eşyanın, ithalatçı ülke dışındaki bir ülkeye ihracatı için uygulanan fiyatı
- E) Asgari gümrük kıymetleri

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Anlaşmanın 7/2 nci maddesi; ithalatçı ülkede üretilen eşyanın o ülkedeki satış fiyatını, iki alternatif kıymetten yüksekini kabulünü öngören sistemi, ihracatçı ülke iç piyasa fiyatını, 6 ncı madde dışındaki üretim maliyetini, ithalatçı ülke dışındaki bir ülkeye ihracat fiyatını, asgari gümrük kıymetlerini ve keyfi veya hayali kıymetleri esas alınamayacak unsurlar olarak sayar. Aynı ülkede üretilmiş benzer eşyanın ithalatçı ülkeye satışlarındaki işlem değeri ise 3 üncü maddedeki yöntemin dayanağıdır ve son yöntemde de makul esneklikle kullanılabilir. Üçüncü ülkeye ihracat fiyatı ile ithalatçı ülkeye yapılan satıştaki işlem değerini ayırt etmeyen aday iki 'ihracat fiyatı' şıkkı arasında yanılır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması (GATT 1994 VII. Madde Uygulama Anlaşması) md. 3 ve 7/2)

Sair Mevzuat – DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması

4- 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'ya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İthalatçının talebi olsa dahi indirgeme yöntemi ile hesaplanmış kıymet yönteminin uygulanma sırası değiştirilemez.
- B) Her bakımdan aynı olan ancak kıymeti belirlenen eşyadan farklı bir ülkede üretilmiş eşya da aynı eşya kabul edilir.
- C) İthalatçının, eşyasının gümrük kıymetinin nasıl belirlendiğine ilişkin yazılı açıklama talep etme hakkı yoktur.
- D) Gümrük kıymetine ilişkin karara itiraz eden ithalatçı, yalnızca itirazda bulunduğu için cezaya tabi tutulabilir.
- E) Kıymetin kesin tespiti ertelendiğinde ithalatçı, gerektiğinde yeterli teminat vererek eşyasını gümrükten çekebilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Anlaşmanın 13 üncü maddesine göre ithal eşyasının gümrük kıymetinin kesin olarak belirlenmesinin ertelenmesi gerektiğinde ithalatçı, gerektiğinde gümrük vergilerinin nihai ödenmesini karşılayacak kefalet, depozito veya başka uygun bir araç şeklinde yeterli teminat vermek şartıyla eşyasını gümrükten çekebilir. İthalatçının talebi halinde indirgeme ve hesaplanmış kıymet yöntemlerinin sırası değiştirilebilir (md. 4); aynı ve benzer eşya, kıymeti belirlenen eşya ile aynı ülkede üretilmiş olmalıdır (md. 15/2); ithalatçı yazılı talebi üzerine kıymetin nasıl belirlendiğine dair yazılı açıklama alır (md. 16); itiraz hakkı cezaya maruz kalmaksızın kullanılır (md. 11). Kıymet kesinleşmeden eşyanın gümrükten çekilemeyeceğini sanan aday doğru cümleyi eler; yöntem sırasının katı olduğunu bilip 4 üncü maddedeki istisnayı bilmeyen aday sıra değişikliğine ilişkin cümleye kayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması md. 4, 11, 13, 15/2, 16)

Sair Mevzuat – ÖTV

5- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda düzenlenen istisnalar ile bu istisnaların uygulandığı listelere ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya depolarına teslim istisnası – (II), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar
- B) Petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslim istisnası – (I) sayılı listedeki mallar
- C) 93.03 tarife pozisyonundaki silahların Kanunda sayılan güvenlik kuruluşlarına teslimi veya bunlarca ithali istisnası – (IV) sayılı listedeki mallar
- D) Genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bedelsiz teslim veya bunlarca bedelsiz ithal istisnası – (IV) sayılı listedeki mallar
- E) Diplomatik istisna – (I), (II) ve (III) sayılı listelerdeki mallar

Doğru Cevap: A

Gerekçe: ÖTV Kanununa göre gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya depolarına teslim istisnası yalnızca (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için uygulanır; (II) sayılı listedeki taşıtlar bu istisnadan yararlanamaz. Diplomatik istisna (I), (II) ve (III) sayılı listeler için; kamu idarelerine bedelsiz teslim ve 93.03 pozisyonundaki silahlara ilişkin istisnalar (IV) sayılı liste için; petrol arama ve istihsal faaliyetlerine teslim istisnası ise (I) sayılı liste için öngörülmüştür. KDV'deki gümrüksüz satış mağazası teslimlerini ihracat sayma kuralını ÖTV'ye genelleyen aday (II) sayılı listeyi de kapsama dahil eder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu md. 5/2, 6, 7/1-b, 7/4, 7/5)

Sair Mevzuat – ÖTV

6- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.02 pozisyonunda sınıflandırılan ve ambalajlanmış olarak teslim konu edilen soğuk kahve içecekleri, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli hangi liste kapsamında yer alır?

- A) (I) sayılı liste
- B) (II) sayılı liste
- C) (III) sayılı listenin (A) cetveli
- D) (III) sayılı listenin (B) cetveli
- E) (IV) sayılı liste

Doğru Cevap: C

Gerekçe: (III) sayılı listenin (A) cetvelinde alkollü içkiler, gazozlar ve alkolsüz biraların yanı sıra 20.09 ve 22.02 G.T.İ.P. numaralarında sınıflandırılan, ambalajlanmış ve/veya toptan teslim konu edilen meyve nektarları, limonatalar, enerji ve sporcu içecekleri, soğuk çay ve soğuk kahve gibi içecekler yer alır. (III) sayılı listenin (B) cetveli tütün mamulleri ve makaronu, (IV) sayılı liste ise havyar, kozmetik, beyaz eşya gibi diğer malları kapsar. Kahveyi lüks tüketim malı gibi düşünüp (IV) sayılı listeye ya da 'tütün ve keyif ürünü' çağrışımıyla (III)(B) cetveline yerleştiren aday yanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (III) sayılı liste (A) cetveli; ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği I/A-2)

Sair Mevzuat – KDV

7- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ithalat istisnasını düzenleyen 16 ncı maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki aşağıdaki rejim veya hükümlerden hangisinin uygulandığı mallar sayılmıştır?

- A) Dahilde işleme rejimi
- B) Serbest dolaşıma giriş rejimi
- C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
- D) Nihai kullanım hükümleri
- E) Gümrük antrepo rejimi

Doğru Cevap: E

Gerekçe: KDV Kanununun 16 ncı maddesine göre Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar vergiden müstesnadır. Dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri bu sayımda yer almaz (ÖTV Kanununda ise sayılmıştır); serbest dolaşıma giriş ve nihai kullanım ise vergiye tabi ithalatın kendisidir. ÖTV Kanunundaki daha geniş rejim sayımını (dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme dahil) KDV'ye taşıyan aday dahilde işleme rejimini seçer. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md. 16/1-c)

Sair Mevzuat – Incoterms

8- INCOTERMS 2020'ye göre aşağıda yer verilen teslim şekli ile mallara ilişkin ziya ve hasar riskinin satıcıdan alıcıya geçtiği an eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

- A) CIF – Malların belirlenen varma limanında gemiden boşaltılarak alıcının tasarrufuna bırakılması
- B) FAS – Malların belirlenen yükleme limanında gemi doğrultusunda (yanında) bırakılması
- C) DAP – Malların belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltılmadan alıcının tasarrufuna bırakılması
- D) FOB – Malların belirlenen yükleme limanında alıcının tayin ettiği gemiye yüklenmesi
- E) CPT – Malların, satıcının seçtiği taşıyıcılardan ilkine teslim edilmesi

Doğru Cevap: A

Gerekçe: CIF kuralında satıcı varma limanına kadar navlunu öder ve sigorta yaptırır; ancak ziya ve hasar riski mallar yükleme limanında gemide teslim edildiğinde alıcıya geçer. Masrafın satıcıda kaldığı nokta ile riskin alıcıya geçtiği noktanın farklı olması C grubu kuralların temel özelliğidir. FOB, FAS, CPT ve DAP için verilen anlar kural tanımlarıyla uyumludur. Satıcının navlun ve sigortayı varma limanına kadar üstlenmesinden riskin de varma limanında geçtiği sonucunu çıkaran aday CIF eşleşmesini doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD INCOTERMS 2020 (ICC) – FOB, FAS, CPT, DAP ve CIF kuralları)

Sair Mevzuat – Incoterms

9- INCOTERMS 2020'ye göre aşağıdakilerden hangisi, malların ihracat için gümrüklenmesi yükümlülüğünü satıcıya yükleyen teslim şekillerinden biri **değildir**?

- A) DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim)
- B) FCA (Taşıyıcıya Masrafsız)
- C) FAS (Gemi Doğrultusunda Masrafsız)
- D) CPT (Taşıma Ödenmiş Olarak)
- E) EXW (İşyerinde Teslim)

Doğru Cevap: E

Gerekçe: EXW kuralında satıcı malları kendi işyerinde veya belirlenen başka bir yerde alıcının tasarrufuna bırakır; malları bir taşıma aracına yüklemek ya da ihracat gümrükleme işlemlerini yerine getirmek zorunda değildir. FCA, FAS, CPT ve DPU kuralları satıcının malları ihracat için gümrüklenmesini gerektirir; bu kurallarda ithalat gümrüklenmesi alıcıya aittir. FAS'ta satıcının yükümlülüğünün gemi doğrultusunda sona ermesinden (ve eski Incoterms uygulamasından) hareketle ihracat gümrüklenmesinin de alıcıda olduğunu düşünen aday FAS'ı işaretler. Bu nedenle

doğru cevap E seçeneğidir. (MD INCOTERMS 2020 (ICC) – EXW, FCA, FAS, CPT, DPU kuralları (gümrükleme yükümlülükleri))

Sair Mevzuat – Kambiyo

10- Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından yapılır. Kıymetli madenler aracı kuruluşları ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri içinde teslim etmek zorundadır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç iş günü / Borsa İstanbul A.Ş.'ye
- B) üç iş günü / Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne
- C) beş iş günü / Borsa İstanbul A.Ş.'ye
- D) beş iş günü / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
- E) on gün / Borsa İstanbul A.Ş.'ye

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 32 Sayılı Karara göre kıymetli madenler aracı kuruluşları ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim etmek zorundadır. Darphane ayar raporu düzenleyen kurumdur; TCMB ise ithalatı yapabilen kurumdur, teslim mercii değildir. Beş iş günü ve on gün sürelerinin Kararın bu hükmünde karşılığı yoktur. Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ithalatta teslim şartı bulunmayıp yalnız üç iş günü içinde Borsaya bilgi verildiğini hatırlayan ancak kurumu karıştıran aday Darphane veya TCMB'li şıkka kayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar md. 7/2-b)

Sair Mevzuat – Kambiyo

11- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre aşağıdakilerden hangisi 'kıymetli madenler' kapsamında **değildir**?

- A) Rodyum
- B) Gümüş
- C) Altın
- D) Paladyum
- E) Platin

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 32 Sayılı Karar kıymetli madenleri 'her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum' olarak tanımlar. Rodyum, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 71 inci fasıl notunda 'platin' tabirine dahil edilen metallerden biri olmakla birlikte Kararın kıymetli maden tanımında yer almaz. Tarife cetvelindeki platin grubu metallerini (iridyum, osmiyum, rodyum, rutenyum) kambiyo mevzuatındaki tanıma taşıyan aday rodyumu da kıymetli maden sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar md. 2 (tanımlar))

Sair Mevzuat – Kambiyo – Nakit Kontrolleri

- 12-** I. Nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları, Genelge hükümlerinin uygulanması bakımından yolcu olarak kabul edilir.
 II. Dış hatlardan gelerek iç hatlara transfer olan yolcunun kabin bagajında bulunan nakdin beyanı, indiği son havalimanında yapılır.
 III. Beyanda bulunulan veya açıklanan nakdin cins ve miktarının fiziki tespiti kamera önünde sayılarak yapılır.
 IV. Nakit Beyan Formu veya Nakit Açıklama Tutanağında değişiklik yapılmasına ya da bunların iptaline ilişkin başvurular, beyan veya açıklama tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.
 Nakit Kontrolleri Genelgesi (2024/1)'e göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
 B) I ve III
 C) II ve IV
 D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Genelgeye göre nakil vasıtalarının sürücü ve yardımcıları yolcu olarak kabul edilir ve beyan edilen veya açıklanan nakdin fiziki tespiti kamera önünde sayılarak yapılır; I ve III doğrudur. Dış hatlardan gelip iç hatlara transfer olan yolcu kabin bagajındaki nakdi ilk indiği havalimanında beyan eder (son havalimanı, nakdin uçak altı bagajında olduğu hâl içindir). Form veya tutanakta değişiklik ya da iptal başvuruları en geç otuz gün içinde yapılır ve gümrük idaresince on beş gün içinde karara bağlanır. Kabin bagajı ile uçak altı bagajı için öngörülen farklı beyan yerlerini karıştıran aday II'yi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Nakit Kontrolleri Genelgesi (2024/1) md. 2.2, 2.10, 4.1 ve 4.2)

Hesaplama – İthalatta ÖTV ve KDV

13- İthalatçı (A) firması, Çin'de yerleşik (X) firmasından ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer alan split klima cihazları ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymeti 12.500 ABD Dolarıdır. Klimalar, Mersin Limanından (A) firmasının Ankara'daki deposuna serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden sonra taşınmış ve bu taşıma için 25.000 TL ödenmiştir.

Vergi oranları: Gümrük vergisi %10, ilave gümrük vergisi %30, ÖTV %20, KDV %20

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 40 TL alınacaktır. Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Bu veriler çerçevesinde ithalatta ödenecek KDV tutarı kaç TL'dir?

- A) 132.000
 B) 140.000
 C) 160.000
 D) 168.000
 E) 173.000

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Çözüm: Gümrük kıymeti = $12.500 \times 40 = 500.000$ TL | $GV = 500.000 \times \%10 = 50.000$ | İGV (kıymet üzerinden) = $500.000 \times \%30 = 150.000$ | (IV) sayılı listede ÖTV matrahı, hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardır: $500.000 + 50.000 + 150.000 = 700.000 \rightarrow ÖTV = 140.000$ | $KDV \text{ matrahı} = 700.000 + 140.000 = 840.000 \rightarrow KDV = 168.000$. Beyannamenin tescilinden sonra yapılan yurt içi taşıma gideri KDV matrahına girmez; KDVK md. 21/c yalnız tescil tarihine kadar yapılan giderleri kapsar. Şık türetimleri: $168.000 \rightarrow$ doğru tutar. $132.000 \rightarrow$ İGV hesaba katılmamış (ÖTV matrahı 550.000, ÖTV 110.000, KDV matrahı 660.000). $140.000 \rightarrow$ ÖTV, KDV matrahına eklenmemiş ($700.000 \times \%20$). $160.000 \rightarrow$ ÖTV yalnız gümrük kıymeti üzerinden hesaplanmış (ÖTV 100.000, KDV matrahı 800.000). $173.000 \rightarrow$ tescil sonrası taşıma gideri (25.000) KDV matrahına eklenmiş ($865.000 \times \%20$). ÖTV'yi KDV matrahına

katmayan aday 140.000'e, tescilden sonraki yurt içi taşıma giderini matraha ekleyen aday 173.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 3065 sayılı KDV Kanunu md. 21; 4760 sayılı ÖTV Kanunu md. 11/3; ÖTV (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği III/A-2 (İthalatta Matrah); İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar md. 2/5)

Hesaplama – Gümrük Vergisi (MIN/MAX)

14- Saat ticareti yapan (A) firması, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 91.02 tarife pozisyonunda yer alan kol saatlerini CIF İzmir teslim şekliyle ithal etmektedir. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi üç kalemden oluşmakta olup kalemlere ilişkin bilgiler şöyledir:

1. kalem: 150 adet, birim fiyatı 40 Avro
2. kalem: 3.000 adet, birim fiyatı 2 Avro
3. kalem: 400 adet, birim fiyatı 15 Avro

İthalat Rejimi Kararında her üç kalemdaki eşyanın gümrük vergisi oranının (%) "6 MIN 0,5 EUR/Adet MAX 1,5 EUR/Adet" şeklinde yer aldığı varsayılmaktadır.

Bu verilere göre beyanname kapsamı eşya için hesaplanacak gümrük vergisi tutarı kaç Avro'dur?

- A) 1.080
- B) 1.775
- C) 2.085
- D) 2.220
- E) 5.325

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Çözüm: MIN ve MAX sınırları her kalem için adet başına ayrı ayrı uygulanır. 1. kalem: $150 \times 40 = 6.000$ Avro; %6 = 360 (adet başına 2,40) → üst sınır $150 \times 1,5 = 225$ aşıldığından 225 | 2. kalem: $3.000 \times 2 = 6.000$; %6 = 360 (adet başına 0,12) → alt sınır $3.000 \times 0,5 = 1.500$ 'ün altında kaldığından 1.500 | 3. kalem: $400 \times 15 = 6.000$; %6 = 360 (adet başına 0,90; alt sınır 200 ile üst sınır 600 arasında) → 360 | Toplam = 2.085 Avro. Şık türetimleri: 2.085 → doğru tutar. 1.080 → sınırlar dikkate alınmadan üç kaleme düz %6 uygulanmış. 1.775 → beyanname tek bir bütün sayılmış; toplam %6 (1.080) toplam 3.550 adetinin alt sınırının (1.775) altında kaldığından tümüne alt sınır uygulanmış. 2.220 → üst sınır dikkate alınmamış (360 + 1.500 + 360). 5.325 → tüm adetlere üst sınır uygulanmış ($3.550 \times 1,5$). Sınırları beyanname toplamına uygulayan aday 1.775'e, yalnız alt sınırı uygulayıp pahalı kalemdaki üst sınırı atlayan aday 2.220'ye kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İthalat Rejimi Kararı eki listelerde MIN/MAX'lı gümrük vergisi oranlarının uygulanması (kalem ve adet bazında karşılaştırma))

Hesaplama – İthalatta ÖTV ve KDV

15- Yükümlü (A), ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan motorinden 10.000 litre ithal etmektedir. Mart 2026'da tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde eşyanın CIF kıymeti 200.000 TL'dir. ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede eşyanın litre başına vergi tutarının 12 TL olduğu varsayılmaktadır. Eşyanın gümrük vergisi oranı %5, KDV oranı %20'dir. (Diğer vergi ve mali yükümlülükler ihmal edilmiştir.)

Söz konusu eşya için serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında gümrük idaresince tahsil edilecek gümrük vergileri tutarı kaç TL'dir?

- A) 52.000
- B) 74.000
- C) 76.000
- D) 172.000
- E) 196.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Çözüm: (I) sayılı listedeki malların ithalinde ÖTV tahsil edilmez; ödenecek ÖTV'ye karşılık teminat alınır (ÖTVK md. 16/4): $10.000 \times 12 = 120.000$ TL teminat. KDV Kanununun 21 inci maddesine 24.07.2025 tarihinde eklenen (ç) bendi uyarınca, teminat karşılığı ithal edilen malın

teminatının hesaplanmasına esas ÖTV tutarı ithalde KDV matrahına dahildir. $GV = 200.000 \times \%5 = 10.000$ | KDV matrahı = $200.000 + 10.000 + 120.000 = 330.000 \rightarrow KDV = 66.000$ | Gümrük idaresince tahsil edilecek tutar = $10.000 + 66.000 = 76.000$ (ÖTV teminata bağlanır, tahsil edilmez). Şık türetimleri: $76.000 \rightarrow$ doğru tutar. $52.000 \rightarrow$ (ç) bendi öncesi uygulama: teminata esas ÖTV KDV matrahına katılmamış (KDV 42.000); 2025/15 anahtarı bu eski kurala dayanır. $74.000 \rightarrow$ GV, KDV matrahına eklenmemiş $((200.000 + 120.000) \times \%20 = 64.000)$. $172.000 \rightarrow$ ÖTV tahsil edilmiş, KDV ÖTV'siz matrahtan hesaplanmış $(10.000 + 120.000 + 42.000)$. $196.000 \rightarrow$ teminata bağlanan ÖTV de tahsil edilecek vergiler arasına katılmış $(10.000 + 120.000 + 66.000)$. 2025/15'in çözümünü ezberleyen aday litre başı ÖTV'yi tümüyle dışarıda bırakıp 52.000'e, teminata bağlanan ÖTV'yi tahsilat sanan aday 196.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4760 sayılı ÖTV Kanunu md. 1 ve 16/4; 3065 sayılı KDV Kanunu md. 21/ç (24.07.2025'te eklendi); ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği V/A-1)

Hesaplama – Gümrük Cezaları

16- Yükümlü (A) firması, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yaptığı bir ithalatta satış sözleşmesi uyarınca satıcıya ödediği 200.000 TL tutarındaki ek bedeli gümrük kıymetine dahil etmediğini tespit etmiş ve bu durumu, gümrük idaresince herhangi bir inceleme veya tespit yapılmadan önce ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirmiştir. Eşyanın gümrük vergisi oranı %10, ilave gümrük vergisi oranı %20, KDV oranı %20'dir.

Yukarıda yer verilen olay kapsamında yükümlü (A) firmasına uygulanacak para cezası kaç TL'dir?

- A) 18.000
- B) 33.600
- C) 168.000
- D) 302.400
- E) 336.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Çözüm: Noksan kıymet 200.000 TL | GV farkı 20.000 | İGV farkı 40.000 | KDV farkı = $(200.000 + 20.000 + 40.000) \times \%20 = 52.000$ | Vergi farkı toplamı 112.000. GK 234/1-(b) uyarınca ceza $112.000 \times 3 = 336.000$; aykırılık gümrük idaresince tespit edilmeden önce beyan sahibince bildirildiğinden GK 234/3 uyarınca ceza yüzde on nispetinde uygulanır: $336.000 \times \%10 = 33.600$. Şık türetimleri: $33.600 \rightarrow$ doğru tutar. $18.000 \rightarrow$ KDV farkı ceza matrahına alınmamış $((20.000 + 40.000) \times 3 \times \%10)$. $168.000 \rightarrow$ kendiliğinden bildirimde cezanın yarıya indirildiği sanılmış $(336.000 \times \frac{1}{2})$. $302.400 \rightarrow$ "yüzde on nispetinde uygulanır" ifadesi %10 indirim olarak okunmuş $(336.000 \times \%90)$. $336.000 \rightarrow$ kendiliğinden bildirim hükmü uygulanmamış. 234/3'teki "yüzde on nispetinde uygulanır" ifadesini %10 indirim sanan aday 302.400'e, KDV'yi ceza matrahı dışında tutan aday 18.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234/1-(b) ve 234/3)

Hesaplama – Gümrük Kıymeti

17- Türkiye'de yerleşik (A) firması, Almanya'da yerleşik (X) firmasından CIF İstanbul teslim şekline göre toplam 500.000 TL bedelle endüstriyel kahve makinesi ithal etmektedir. Makinelerle ilgili olarak aşağıdaki ödemeler yapılmıştır:

- Satış sözleşmesindeki koşullar gereğince, makinelerin üzerinde yer alan ticari marka için hak sahibi (Z) firmasına 40.000 TL lisans ücreti,
- Satış sözleşmesindeki koşullar gereğince, makinelerde kullanılan patentli ısıtma sistemi için (X) firmasına 24.000 TL net patent ücreti (bu ödemeye ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla hesaplanan %20 kurumlar vergisi stopajı da vergi dairesine yatırılmıştır),
- İthal edilen makinelerin Türkiye'de çoğaltılması hakkı için (X) firmasına 50.000 TL royalti ücreti,
- Satış sözleşmesinden bağımsız ayrı bir anlaşma ile, satışın şartı olmaksızın, makinelerin Türkiye'de dağıtım ve tekrar satış hakkı için (X) firmasına 20.000 TL.

(Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki verilere göre eşyanın gümrük kıymeti kaç TL'dir?

- A) 540.000
- B) 564.000
- C) 570.000
- D) 590.000
- E) 620.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Çözüm: CIF bedel 500.000 · satış şartı olan marka lisansı 40.000 (dahil; üçüncü kişiye ödenmesi sonucu değıştirmez) · satış şartı olan patent ücreti brüt tutarıyla $24.000 / 0,80 = 30.000$ (dahil; stopaj da alıcının ödediği royaltinin parçasıdır) · Türkiye'de çoğaltma hakkı 50.000 (hariç; her durumda) · satış şartı olmayan dağıtım ve tekrar satış hakkı 20.000 (hariç). Kıymet = 570.000 TL. Şık türetimleri: 540.000 → patent ücreti hiç eklenmemiş · 564.000 → patent ücreti stopaj brüte çevrilmeden net 24.000 olarak eklenmiş · 570.000 → doğru · 590.000 → satış şartı olmayan dağıtım hakkı ödemesi eklenmiş · 620.000 → Türkiye'de çoğaltma hakkı ödemesi eklenmiş. Stopajlı royaltide yalnız (X)'e transfer edilen net tutarı ekleyen aday 564.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27/1-c; md. 27-28'deki çoğaltma hakkı ve satış şartı olmayan dağıtım/tekrar satış hakkı istisnaları)

Hesaplama – Gümrük Kıymeti

18- Ege Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren (S) firması, Çin'de yerleşik (X) firmasından FOB Şanghay teslim şekline göre 30.000 ABD Doları bedelle invertör satın almış, 2.500 ABD Doları navlun ve sigorta gideri ödeyerek eşyayı serbest bölgeye getirmiştir. (S) firması, bu alım nedeniyle Çin'de kendisini temsil eden satın alma acentesine ayrıca 600 ABD Doları komisyon ödemiştir.

Eşyayı iki ay serbest bölgede depolayan (S) firması, eşyayı Türkiye'de yerleşik (A) firmasına 42.000 ABD Doları bedelle satmıştır. Satış faturasında, bu bedelin 1.200 ABD Dolarlık kısmının eşyanın serbest bölgedeki depolama gideri olduğu ayrıca gösterilmiştir.

(A) firması, bu satışa aracılık eden ve (S) firması adına çalışan satış acentesine 800 ABD Doları komisyon ödemiştir. (A) firması ayrıca, eşyanın Türkiye'deki pazarlaması için kendi hesabına 1.500 ABD Doları harcama yapmıştır.

(Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

(A) firmasının yapılacak serbest dolaşıma giriş işlemine ilişkin gümrük kıymeti ABD Doları olarak ne kadardır?

- A) 33.100
- B) 41.600
- C) 42.200
- D) 42.800
- E) 43.100

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Çözüm: Serbest bölgeden ithalatta esas alınan satış, ithalatçı (A)'nın taraf olduğu serbest bölgedeki (S) → (A) satışlarıdır; (S)'nin Çin'den ilk alımının bedeli, navlunu ve (S)'nin kendi alım komisyonu dikkate alınmaz. Fatura bedeli 42.000 – faturada ayrıca gösterilen serbest bölge depolama gideri 1.200 (hariç; GK md. 161/1: serbest bölgede kalış süresindeki depolama ve muhafaza masrafları fiyattan ayrı gösterilmişse gümrük kıymetine dahil edilmez) + satıcı adına çalışan acenteye (A)'nın ödediği satış komisyonu 800 (dahil) = 41.600 ABD Doları. (A)'nın kendi hesabına yaptığı pazarlama gideri eklenmez. Şık türetimleri: 33.100 → (S)'nin eşyayı edinme maliyeti, yani ilk alım bedeli, navlun-sigorta ve alım komisyonu esas alınmış (30.000 + 2.500 + 600) · 41.600 → doğru · 42.200 → (S)'nin Çin'deki satın alma acentesine ödediği komisyon eklenmiş · 42.800 → ayrıca gösterilen depolama gideri düşülmemiş · 43.100 → (A)'nın kendi hesabına yaptığı pazarlama gideri eklenmiş. Fatura bedelini olduğu gibi alıp serbest bölgedeki depolama giderini düşmeyen aday 42.800'e, ilk alımı esas alan aday 33.100'e kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24, 27/1-a, 161/1 (serbest bölgedeki depolama ve muhafaza masrafları fiyattan ayrı gösterilmişse gümrük kıymetine dahil edilmez))

Hesaplama – Gümrük Kıymeti

19- Gümrük idaresince yapılan sonradan kontrol çalışmaları sırasında, Türkiye'de yerleşik (A) firmasının Almanya'da yerleşik ilişkili (X) firmasından yaptığı bir ambalaj makinesi ithalatı ile ilgili olarak, (A) firmasının yapılan ödemeler incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

- Makineye ait CIF 60.000 Avro tutarlı faturanın 45.000 Avroluk kısmı (X) firmasına transfer edilmiş, kalan 15.000 Avroluk kısmı ise (X) firmasının (A) firmasına olan ve önceki bir hizmet alımından doğan borcuna mahsup edilerek kapatılmıştır.
- (X) firmasının, makinenin üretiminde kullandığı motorlar nedeniyle tedarikçisi (Y) firmasına olan 8.000 Avro borcu, ithal edilen makine nedeniyle (A) firması tarafından ödenmiştir.
- (X) firmasına, (A) firmasındaki ortaklık payı nedeniyle 20.000 Avro temettü ödenmiştir.
- (X) firmasından aynı yıl ithal edilen yedek parçalara ilişkin olarak 5.000 Avro transfer edilmiştir.
- (A) firması, makinenin Türkiye'deki tanıtımı için kendi hesabına bir fuara katılmış ve 3.000 Avro harcama yapmıştır.

Eşya kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebildiği, ilişkinin fiyatı etkilemediği anlaşılmıştır. (Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Bu veriler çerçevesinde makinenin gümrük kıymeti kaç Avrodur?

- A) 53.000
- B) 60.000
- C) 68.000
- D) 73.000
- E) 88.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Çözüm: Fiilen ödenen fiyat, alıcının satıcıya veya satıcı yararına yaptığı doğrudan ve dolaylı ödemelerin toplamıdır. Fatura bedeli 60.000'in tamamı ödenmiştir; 15.000'lik kısmın nakit yerine satıcının alıcıya borcuna mahsup edilmesi ödeme şeklidir, fiyatı azaltmaz (dahil). Satıcının bu eşyayla ilgili üçüncü kişiye borcunun alıcıya ödenmesi 8.000 (dahil; dolaylı ödeme). Temettü 20.000 (hariç; eşyayla ilgisi olmayan ortaklık getirisi), başka eşyaya ait transfer 5.000 (hariç), alıcının kendi hesabına fuar gideri 3.000 (hariç; satıcıya dolaylı ödeme sayılmaz). Kıymet = 68.000 Avro. Şık türetimleri: 53.000 → mahsup edilen 15.000 ödenmemiş sayılıp yalnız transfer edilen tutar alınmış · 60.000 → satıcının üçüncü kişiye borcunun ödenmesi (dolaylı ödeme) eklenmemiş · 68.000 → doğru · 73.000 → yedek parçalara ait transfer eklenmiş · 88.000 → temettü eklenmiş. Yalnız nakit transferleri sayıp mahsup edilen kısmı düşen aday 53.000'e, ilişkili kişiye yapılan her transferi kıymete katan aday 88.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24 (fiilen ödenen veya ödenecek fiyat; doğrudan ve dolaylı ödemeler))

Hesaplama – Gümrük Kıymeti

20- I. Türkiye'de yerleşik (A) firması, Endonezya'da yerleşik (X) firmasından 1.000 takım ahşap bahçe mobilyası satın almıştır. Takım başına fiyat 120 ABD Doları olup teslim şekli EXW Surabaya'dır; eşya (X) firmasının fabrikasında teslim alınmıştır.

II. Eşyanın fabrikadan Surabaya Limanına taşınması için 1.500 ABD Doları, Surabaya Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan Mersin Limanına kadar deniz taşıması için sigorta dahil 6.500 ABD Doları ödenmiştir.

III. Surabaya Limanında yükleme gecikmesi nedeniyle 700 ABD Doları demuraj ödenmiştir.

IV. Mobilyalarda kullanılan paslanmaz bağlantı parçaları, (A) firması tarafından Tayvan'da yerleşik bir firmadan 3.000 ABD Dolarına satın alınarak (X) firmasına bedelsiz olarak gönderilmiştir.

V. Takımlar (X) firması tarafından özel karton ambalaja konulmuş; ambalaj malzemesi ve işçiliği bedeli olan 2.000 ABD Doları fiyata dahil edilmeyip faturada ayrıca gösterilmiş ve ödenmiştir.

VI. (A) firmasını Endonezya'da temsil eden ve tedarikçi araştırmasını yürüten satın alma acentesine 2.500 ABD Doları komisyon ödenmiştir.

VII. Mobilyaların tasarımı (A) firmasının İstanbul'daki tasarım ofisinde yapılmış, tasarım çizimleri (X) firmasına bedelsiz verilmiştir. Tasarımın (A) firmasına maliyeti 5.000 ABD Dolarıdır.

VIII. Mersin Limanında boşaltmanın gecikmesi nedeniyle 600 ABD Doları demuraj ödenmiştir.

IX. (A) firması, mobilyaların Türkiye'deki tanıtımı için kendi hesabına 4.000 ABD Doları reklam gideri yapmıştır.

(Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, eşyanın gümrük kıymeti ABD Doları cinsinden ne kadardır?

- A) 130.700
- B) 131.700
- C) 133.000
- D) 133.700
- E) 136.200

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Çözüm (ABD Doları): fiyat $1.000 \times 120 = 120.000$ (dahil) · EXW teslimde fabrika–Surabaya Limanı taşıması 1.500 ve Mersin'e kadar sigortalı deniz taşıması 6.500 (dahil; giriş yerine kadar taşıma) · Surabaya Limanı yükleme demurajı 700 (dahil; giriş yerine kadar taşımaya bağlı gider) · bedelsiz sağlanan bağlantı parçaları 3.000 (dahil; eşyanın bünyesine giren malzeme, assist) · ayrıca faturalanan ambalaj malzemesi ve işçiliği 2.000 (dahil) · alıcıyı temsil eden satın alma acentesi komisyonu 2.500 (hariç) · Türkiye'de yapılan tasarım 5.000 (hariç; yalnız Türkiye dışında yapılan tasarım eklenir) · Mersin demurajı 600 (hariç; giriş yerinden sonra) · alıcının kendi hesabına reklamı 4.000 (hariç). Kıymet = 133.700 ABD Doları. Şık türetimleri: 130.700 → bedelsiz sağlanan bağlantı parçaları eklenmemiş · 131.700 → ayrıca faturalanan ambalaj eklenmemiş · 133.000 → ihraç limanındaki yükleme demurajı eklenmemiş · 133.700 → doğru · 136.200 → satın alma (alım) komisyonu eklenmiş. İhraç limanındaki demurajı Türkiye limanı demurajı gibi dışarıda bırakan aday 133.000'e, alım komisyonunu satış komisyonu gibi ekleyen aday 136.200'e kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27/1-a (komisyon, ambalaj), 27/1-b (assist; Türkiye dışında yapılan tasarım), 27/1-e, 28)

Hesaplama – Gümrük Kıymeti

21 ve 22 numaralı soruları aşağıdaki verilere göre cevaplayınız.

- i) Türkiye'de yerleşik (A) firması, Japonya'da yerleşik (X) firmasından 20 adet CNC torna tezgâhı satın almıştır. Tezgâh başına fiyat 15.000 ABD Doları olup teslim şekli FOB Yokohama'dır.
- ii) Fatura bedelinin içinde, faturada ayrıca gösterilen ve eşyanın ihracı nedeniyle alıcı lehine bilahare düzeltme yapılan 6.000 ABD Doları tutarında Japonya dahili vergisi bulunmaktadır.
- iii) (A) firması, eşyanın Yokohama'dan Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan İzmir Limanına kadar taşınması için 12.000 ABD Doları navlun, bu taşımaya ilişkin olarak da 1.500 ABD Doları sigorta bedeli ödemiştir.
- iv) (X) firması adına Türkiye'de satış faaliyeti yürüten acenteye, bu satış nedeniyle (A) firması tarafından 4.000 ABD Doları komisyon ödenmiştir.
- v) Tezgâhların ithalattan sonra (A) firmasının Manisa'daki fabrikasında (X) firması teknisyenlerince kurulması karşılığında, faturada ayrıca gösterilen 5.000 ABD Doları ödenecektir.
- vi) Geminin İzmir Limanında geç boşaltılması nedeniyle, beyannamenin tescilinden önce 800 ABD Doları demuraj ödenmiştir.
- vii) Eşyanın ardiye gideri olarak 25.000 TL ödenmiş olup bunun 15.000 TL'lik kısmı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinden önceki, 10.000 TL'lik kısmı ise sonraki döneme ilişkindir.
- viii) İthalat işlemleri nedeniyle gümrük müşavirine KDV dahil 12.000 TL ücret ödenmiştir.
- ix) Eşyanın İzmir Limanından Manisa'daki fabrikaya taşınması için, beyannamenin tescilinden sonra 18.000 TL nakliye ücreti ödenmiştir.
- (Döviz kuru: Beyannamenin tescil tarihinde 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır.)
- (Hesaplama sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

21- Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç TL'dir?

- A) 2.980.000
B) 3.075.000
C) 3.100.000
D) 3.115.000
E) 3.175.000

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Çözüm (ABD Doları): fiyat $20 \times 15.000 = 300.000$ (dahil) · faturada ayrıca gösterilip alıcı lehine düzeltilen Japonya dahili vergisi -6.000 (fiilen ödenen fiyattan düşülür) · İzmir'e kadar navlun 12.000 ve sigorta 1.500 (dahil; FOB teslimde giriş yerine kadar taşıma ve sigorta eklenir) · satıcı adına çalışan acenteye ödenen komisyon 4.000 (dahil; satış komisyonu) · ithalat sonrası kurulum 5.000 (hariç; ayrıca gösterilmiş) · İzmir Limanı demurajı 800 (hariç; giriş yerinden sonra) · ardiye, müşavirlik ücreti ve Manisa nakliyesi (hariç; giriş yerinden sonraki Türkiye giderleri). Kıymet $= 311.500$ ABD Doları $\times 10 = 3.115.000$ TL. Şık türetimleri: $2.980.000 \rightarrow$ FOB bedel CIF sanılmış, navlun ve sigorta eklenmemiş (298.000×10) · $3.075.000 \rightarrow$ satış komisyonu eklenmemiş (komisyon alım komisyonu gibi değerlendirilmiş) · $3.100.000 \rightarrow$ navlun eklenmiş, sigorta unutulmuş · $3.115.000 \rightarrow$ doğru · $3.175.000 \rightarrow$ iade edilen dahili vergi fiyattan düşülmemiş. Satıcı adına çalışan acentenin komisyonunu alım komisyonu sanıp dışarıda bırakan ya da alıcı lehine düzeltilen dahili vergiyi fiyatta bırakan aday $3.075.000$ veya $3.175.000$ 'e kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 24, 27/1-a ve 27/1-e, 28)

Hesaplama – İthalatta KDV Matrahı

22- Yukarıdaki veriler dikkate alındığında (diğer vergiler ihmal edilmiştir) ithalatta KDV matrahı kaç TL'dir?

- A) 3.130.000
- B) 3.138.000
- C) 3.148.000
- D) 3.150.000
- E) 3.198.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: KDV matrahı = gümrük kıymeti 3.115.000 + giriş yerinden sonra ancak beyannamenin tescilinden önce ödenen İzmir Limanı demurajı 8.000 (800 × 10) + tescil öncesine ait ardiye 15.000 = 3.138.000 TL. Gümrük kıymetinde kesim çizgisi giriş yeri, KDV matrahında beyannamenin tescil tarihidir (KDVK md. 21: tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler). Tescil sonrasına ait ardiye (10.000), tescilden sonraki Manisa nakliyesi, ithalat sonrası kurulum ve ayrıca KDV'ye tabi müşavirlik hizmeti matraha girmez. Şık türetimleri: 3.130.000 → kıymete girmeyen demurajın KDV matrahına da girmeyeceği sanılmış · 3.138.000 → doğru · 3.148.000 → ardiyenin tescil sonrasına ait 10.000 TL'lik kısmı da eklenmiş · 3.150.000 → müşavirlik ücreti (12.000) eklenmiş · 3.198.000 → birinci sorudaki hata taşınmış: dahili vergi düşülmeden bulunan 3.175.000 TL'lik kıymete doğru giderler (23.000) eklenmiş. Kıymete girmeyen İzmir Limanı demurajının KDV matrahına da girmeyeceğini sanan aday 3.130.000'e, ardiyenin tamamını alan aday 3.148.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 3065 sayılı KDV Kanunu md. 21; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 27-28)

Hesaplama – Kambyo – İhracat Bedeli

23- Türkiye'de yerleşik (A) firması, Fransa'da yerleşik (B) firmasıyla tekstil ürünleri ihracatı konusunda anlaşmaya varmıştır. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi 3 Mart tarihinde tescil edilmiş, eşya 7 Mart tarihinde fiilen ihraç edilmiştir. Taraflar, ihracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 150 gün vadeli olarak ödenmesini kararlaştırmıştır.

Buna göre (A) firması, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) hükümleri uyarınca ihracat bedelini fiili ihraç tarihinden itibaren azami kaç gün içerisinde yurda getirmek zorundadır?

- A) 180 gün
- B) 240 gün
- C) 270 gün
- D) 330 gün
- E) 365 gün

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Çözüm: Tebliğin 3 üncü maddesine göre ihracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. Vade bitiminden itibaren 90 günlük süre (md. 5/5) yalnız sözleşmede fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi hâlinde uygulanır; 150 günlük vadede genel kural geçerlidir → 180 gün. Beyannamenin tescil tarihi (3 Mart) süre başlangıcı değildir. Şık türetimleri: 180 gün → doğru. 240 gün → 180 günü aşmayan vadeye 90 günlük ek süre eklenmiş (150 + 90). 270 gün → açık hesapların kapatılması için vergi dairesince gönderilen 90 gün süreli ihtarname süresi eklenmiş (180 + 90). 330 gün → vadeye 180 gün eklenmiş (150 + 180). 365 gün → yurt dışında müteahhit firmalarca yapılan ihracata özgü süre uygulanmış. 2025/62'deki "vade + 90 gün" kuralını 180 günü aşmayan vadeye de uygulayan aday 240 güne kayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) md. 3/1, 5/1, 5/5, 8/4)

Sair Mevzuat – Menşe – GTS

24- 2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre aşağıdaki işlemlerden hangisi, menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik ve işlem olarak kabul edilen işlemler arasında sayılmamıştır?

- A) Buğdayın değirmenden geçirilerek (öğütülerek) un haline getirilmesi
- B) Pirincin kabuklarından ayrılması ve kısmen veya tamamen değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi)
- C) Kristal şekerin kısmen veya tamamen değirmenden geçirilmesi (öğütülmesi)
- D) Dokumaya elverişli maddelerin ütülenmesi veya preslenmesi
- E) Hayvan kesimi

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Karar'ın 9 uncu maddesinde yetersiz işçilik ve işlemler arasında pirinci kabuklarından ayırma ve kısmen veya tamamen değirmenden geçirme (öğütme), kristal şekerin öğütülmesi, dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme ve hayvan kesimi sayılmıştır. Tahıllar için listede yalnız parlatma ve perdahlama yer alır; öğütme yalnız pirinç ve kristal şeker için öngörülmüştür. Buğdayın öğütülerek un haline getirilmesi listede yer almaz. Listedeki iki ayrı öğütme işlemi bulunduğundan her tahıl öğütmesini yetersiz işlem sanan aday buğday şikkını eler; kapsamlı bir işlem gibi görünen 'hayvan kesimi' ise cevap sanılabilir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 2014/7064 sayılı Karar md. 9/1 (ç), (e), (f), (n))

Sair Mevzuat – Menşe – GTS

- 25-** I. Türkiye menşeli olan ürünlerin, bir Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edilmesine imkân tanıyan sistem
- II. Aralarında kümülasyon uygulanan ülkeler grubuna dahil bir ülke menşeli olan ürünlerin, aynı gruba dahil bir başka ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya imal edilmiş bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistem
- III. Faydalanan Ülke tarafından yapılan talebin Türkiye tarafından uygun bulunduğu hallerde, Türkiye'yle arasında GATT'ın XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir ülke menşeli belli girdilerin, o Faydalanan Ülkede daha ileri düzeyde işçilik ve işlemden geçmiş olmaları veya bir ürüne dahil edilmeleri koşuluyla, o Faydalanan Ülke menşeli girdiler olarak kabul edildiği sistem

2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar'a göre yukarıda yer alan tanımlara karşılık gelen kümülasyon türlerinin doğru sıralaması hangi seçenekte yer almaktadır?

- A) İkili kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon – Bölgesel kümülasyon
- B) Bölgesel kümülasyon – İkili kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon
- C) Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'le kümülasyon – Bölgesel kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon
- D) İkili kümülasyon – Bölgesel kümülasyon – Genişletilmiş kümülasyon
- E) İkili kümülasyon – Bölgesel kümülasyon – Avrupa Birliği, İsviçre ve Norveç'le kümülasyon

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Karar'ın tanımlar maddesine göre Türkiye menşeli ürünlerin bir Faydalanan Ülkede ileri işçilik veya işlemden geçmeleri halinde o Faydalanan Ülke menşeli girdi sayılması ikili kümülasyon; aynı bölgesel gruba dahil bir ülke menşeli ürünlerin gruptaki başka bir ülkede işlem görerek o ülke menşeli girdi sayılması bölgesel kümülasyon; Türkiye ile GATT'ın XXIV üncü maddesi çerçevesinde yürürlükte STA'sı bulunan bir ülke menşeli girdilerin, Faydalanan Ülke talebinin Türkiye'ce uygun bulunması halinde o Faydalanan Ülke menşeli sayılması genişletilmiş kümülasyondur. AB, İsviçre ve Norveç'le kümülasyon bu üç taraf menşeli girdilere ilişkin olup tanımlardan hiçbirine karşılık gelmez. III. tanımdaki 'Türkiye'yle arasında STA bulunan ülke' ifadesini ikili kümülasyonla, I. tanımı AB/İsviçre/Norveç'le kümülasyonla karıştıran aday çapraz

sıralamalara kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2014/7064 sayılı Karar md. 3 (tanımlar), md. 14, 15, 16)

Sair Mevzuat – Menşe – Gümrük Birliği Belgeleri

26- 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar'da yer alan tanımlara göre aşağıdaki belgelerden hangisi "menşe ispat belgesi" kapsamında yer alır?

- A) A.TR Dolaşım Belgesi
- B) Form A Menşe Belgesi
- C) INF 4 Bilgi Formu
- D) Menşe Şahadetnamesi
- E) EUR-MED Fatura Beyanı

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Karar'ın tanımlar maddesinde menşe ispat belgesi; EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı ve EUR-MED fatura beyanı olarak sayılmıştır. A.TR Dolaşım Belgesi ise menşei değil, Türkiye veya Topluluk'ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmasını sağlayan dolaşım belgesi olarak ayrıca tanımlanmıştır. Form A yalnız GTS kapsamında kullanılır, menşe şahadetnamesi tercihsiz menşe belgesidir, INF 4 ise tedarikçi beyanının doğrulanmasında kullanılan bilgi formudur. Gümrük Birliği'nin temel belgesi olduğu için A.TR Dolaşım Belgesini menşe ispat belgesi sanan aday bu şıkka kayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2006/10895 sayılı Karar md. 3 (A.TR Dolaşım Belgesi, menşe ispat belgesi ve INF 4 Bilgi Formu tanımları))

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti

27- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, ithal eşyasının gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebilmesi için aranan koşullardan biri değildir?

- A) Alıcı ile satıcı arasındaki satış sözleşmesinin yazılı olarak yapılmış olması ve fiilen ödenen veya ödenecek fiyatın sözleşmede ayrıca gösterilmiş bulunması
- B) Alıcı ile satıcının birbirleriyle ilişkili olmaması veya ilişki bulunması hâlinde bu ilişkinin fiyatı etkilememesi
- C) Satış veya fiyatın, kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olarak bedeli tespit edilemeyen herhangi bir şart veya edime bağlı olmaması
- D) Alıcının eşyayı elden çıkarması veya kullanması konusunda; kanun veya kamu idaresince getirilen, eşyanın yeniden satılabileceği coğrafi alanı sınırlayan ya da kıymetini önemli ölçüde etkilemeyen kısıtlamalar dışında bir kısıtlama bulunmaması
- E) Eşyanın sonradan yeniden satışından, elden çıkarılmasından veya kullanılmasından elde edilecek hasılatın herhangi bir bölümünün, uygun düzeltme yapılabilecek hâller dışında satıcıya dönmemesi

Doğru Cevap: A

Gerekçe: GK 24 üncü maddesi satış bedelinin kabulü için dört koşul arar: kabul edilen üç tür kısıtlama dışında alıcı üzerinde kısıtlama bulunmaması, satış veya fiyatın bedeli tespit edilemeyen bir şart veya edime bağlı olmaması, yeniden satış hasılatının 27 nci maddeye göre düzeltilebilecek hâller dışında satıcıya dönmemesi ve taraflar arasında ilişki bulunmaması ya da ilişkinin fiyatı etkilememesi. Satış sözleşmesinin yazılı olması bu koşullar arasında yer almaz; yazılı anlaşma ve ayrıca gösterilme şartı, finansman faizinin gümrük kıymetine dahil edilmemesi için aranan şartlardandır. Finansman faizinin kıymet dışında bırakılması için aranan yazılı anlaşma ve ayrıca gösterilme şartını satış bedeli yönteminin genel koşulu sanan aday, gerçek koşullardan birini (özellikle coğrafi kısıtlamaya izin vereni) yabancı öge sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GK md. 24/1 (a)-(d); GK md. 28 (finansman faizi))

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti

28- Gümrük kıymetinin tespitine ilişkin hükümler kapsamında, satış bedeli yönteminin uygulanabilirliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Konsinye olarak ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenemez.
- B) Kira sözleşmesi yoluyla ithal edilen eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenemez.
- C) Eşyayı satın almayan, ancak ithalattan sonra satacak aracılardan ithal ettiği eşyanın gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenemez.
- D) Tek acente tarafından yapılan ithalatta, gerekli koşulların sağlanması hâlinde gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine göre belirlenebilir.
- E) Satış bedeli bulunmayan numunelerin gümrük kıymeti, fiyat sıfır kabul edilerek satış bedeli yöntemine göre belirlenir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Satış bedeli yöntemi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine ihraç amaçlı bir satışının bulunmasını gerektirir. Satış bedeli bulunmayan numunelerde satış olmadığından bu yöntem uygulanamaz, kıymet diğer yöntemlerle belirlenir; fiyatı sıfır kabul ederek satış bedeli yöntemini işleten ifade bu nedenle yanlıştır. Konsinye gönderilen eşya, kira sözleşmesiyle ithal edilen eşya ve eşyayı satın almadan ithalattan sonra satacak aracılardan ithal ettiği eşyada da ihraç amaçlı satış bulunmadığından satış bedeli yöntemi uygulanamaz. Tek acente tarafından yapılan ithalat ise bir satışa dayandığından gerekli koşullar sağlandığında satış bedeli yöntemiyle değerlendirilebilir. Bedelsiz numunede de 'sıfır fiyat' üzerinden satış bedeli yönteminin işletilebileceğini sanan aday yanlış ifadeyi doğru kabul eder; tek acenteliği satış bedeli yöntemine engel sayan aday ise tek acenteye ilişkin doğru ifadeden şüphelenir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD GK md. 24/1 (ihraç amaçlı satış); satış bulunmayan işlemlerde satış bedeli yönteminin uygulanmaması (DTÖ Kıymet Anlaşması md. 1))

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti

29- I. Birbirlerinin işyerinde yönetici veya müdür olmaları

II. Yasal olarak tanınmış iş ortakları olmaları

III. Başka bir ilişki ölçütü bulunmaksızın birinin diğerinin tek distribütörü olması

IV. İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları

V. Aynı ailenin üyeleri olmaları

Gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin hükümler çerçevesinde, alıcı ile satıcı arasında yukarıdaki durumlardan hangilerinin bulunması hâlinde taraflar arasında ilişki bulunduğu kabul edilir?

- A) I ve II
- B) III ve V
- C) I, II ve IV
- D) I, II, IV ve V
- E) I, II, III, IV ve V

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük kıymeti mevzuatında taraflar; birbirlerinin işyerinde yönetici veya müdür olmaları, yasal olarak tanınmış iş ortakları olmaları, işçi-işveren ilişkisi içinde bulunmaları, her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5'inin doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait olması ya da bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması, birinin diğerini kontrol etmesi, her ikisinin bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi veya birlikte bir üçüncü kişiyi kontrol etmesi ve aynı ailenin üyeleri olmaları hâllerinde ilişkili sayılır (I, II, IV ve V). Tek acente, tek distribütör veya tek imtiyaz sahibi olarak birbirleriyle bağlantılı kişiler ise ancak bu ölçütlerden birine uymaları hâlinde ilişkili kabul edilir; başka bir ölçüt bulunmaksızın tek distribütörlük ilişkisi sayılmaz (III). Tek distribütörlüğü kendiliğinden ilişki sayan aday tüm öncülleri sayan seçeneğe kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği gümrük kıymeti hükümleri – ilişkili kişiler (%5 eşliği Yönetmelikte; DTÖ Kıymet Anlaşması md. 15/4-5))

Gümrük Mevzuatı – Muafiyetler

30- 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”a göre yolcu beraberi kişisel ve hediyeelik eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için yolcu beraberi kişisel ve hediyeelik eşyaya ilişkin muafiyet ayda en fazla on defa kullanılır.
- B) Yolcu beraberi hediyeelik eşya muafiyeti, on beş yaşından küçük yolcular için toplam gerçek kıymeti 150 Avro'yu geçmeyen eşyaya uygulanır.
- C) Yolcuların gümrük kapılarında bulunan mağazalardan satın aldıkları kişisel eşya ile hediyeelik eşyaya muafiyet tanınır.
- D) Yolcunun beraberinde muafiyet kapsamında hediyeelik eşya getirmesi hâlinde, aynı eşyanın gümrük kapılarındaki mağazalardan da satın alınması mümkün değildir.
- E) Hediyeelik eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin muafiyet sınırını aşması hâlinde muafiyet hiç uygulanmaz ve eşyanın tamamı vergilendirilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Karar'ın 63 üncü maddesine göre eşyanın yolcu başına toplam kıymeti 150 veya 430 Avro sınırını aşarsa muafiyet ortadan kalkmaz; muafiyet yalnızca 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır ve muafiyete tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma tek ve maktu vergi uygulanır. Bu nedenle sınır aşılmıca eşyanın tamamının vergilendirileceğini söyleyen ifade yanlıştır. Kara hudut kapısından girişlerde ayda en fazla on defa kuralı 59 uncu maddede, 15 yaşından küçükler için 150 Avro sınırı 61 inci maddede, gümrük kapısı mağazalarından alınan eşyaya muafiyet ve aynı eşyanın ayrıca bu mağazalardan alınamaması 64 üncü maddede aynen yer alır. Sınır aşılmıca muafiyetin bütünüyle düştüğünü sanan aday "eşyanın tamamı vergilendirilir" ifadesini doğru kabul eder ve "on defa", "150 Avro" gibi sayılı doğru ifadelerden şüphelenir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 2009/15481 sayılı Karar md. 59/2, 61, 63/1, 64/1, 64/3)

Gümrük Mevzuatı – Muafiyetler

31- Almanya'da yerleşik olan ve terzilik yapan (X), 10.03.2026 tarihinde vefat etmiştir. (X)'in mirasçıları, Türkiye'de ikamet eden oğlu (A) ile Almanya'da ikamet eden kızı (B)'dir. Veraset ilamı 15.05.2026 tarihinde düzenlenmiştir. Mirasçılara intikal eden eşya arasında (X)'in ev eşyası ve kişisel eşyası, mesleğini icra ederken kullandığı taşınabilir dikiş makinesi ile dükkânında bulunan kumaş stokları yer almaktadır.

Buna göre 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın miras yoluyla intikal eden eşyaya ilişkin hükümleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Muafiyet için eşyanın, (X)'in ölüm tarihinden itibaren yirmi dört ay içinde getirilmesi gerekir.
- B) (A)'ya intikal eden ev eşyası ve kişisel eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük vergileri aranmaz.
- C) (B), Türkiye'de ikamet etmediğinden kendisine intikal eden eşya için bu muafiyetten yararlanamaz.
- D) (X)'in mesleğini icra ederken kullandığı taşınabilir dikiş makinesi muafiyet kapsamındadır.
- E) Dükkânda bulunan kumaş stokları muafiyet kapsamı dışındadır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Karar'ın 54 üncü maddesine göre miras yoluyla intikal eden eşyaya tanınan muafiyet, veraset ilamı tarihinden (15.05.2026) itibaren yirmi dört ay içinde tek seferde veya birden fazla partide getirilen eşya için uygulanır; süre ölüm tarihinden başlamaz. 53 üncü maddeye göre muafiyet Türkiye'de ikamet eden gerçek kişi mirasçılara tanındığından (A) yararlanır, Almanya'da ikamet eden (B) yararlanamaz. Aynı maddede ölen kişinin mesleğini icra etmek için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar kapsam dışı bırakılan meslek aletlerinden ayrık tutulduğu için dikiş makinesi muafiyet kapsamındadır; hammadde stokları ise açıkça kapsam dışıdır. Süreyi ölüm tarihinden başlatan aday yanlışı ifadeyi doğru sanır; "meslek aletleri muaf değildir" genellemesine dayanan aday ise dikiş makinesine ilişkin doğru ifadeyi işaretler. Bu nedenle doğru cevap A

seçeneğidir. (MD 2009/15481 sayılı Karar md. 53, 54; Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 13/1-b)

Gümrük Mevzuatı – Muafiyetler

32- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra yerleşim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilerin kullanılmış ev eşyasını muafien serbest dolaşıma sokabilmeleri için yurtda bir takvim yılında aydan fazla kalmamış olmaları gerekir. Türkiye'de bir takvim yılında güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında son on yıl içinde en az yıl ikamet eden gerçek kişiler için yerleşim yerine ilişkin bu süre şartı aranmaz.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) uyarınca yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) üç – kırk beş – beş
- B) üç – yüz seksen beş – üç
- C) altı – kırk beş – üç
- D) altı – kırk beş – beş
- E) altı – yüz seksen beş – beş

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Tebliğin 11 inci maddesine göre kesin dönüş yapan gerçek kişilerin yurtda bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamış olmaları gerekir; Türkiye'de bir takvim yılında kırk beş güne kadar kalışlar yurt dışındaki ikamet süresinden sayılır; son on yıl içinde en az beş yıl yurt dışında ikamet edenler için bu süre şartı aranmaz (aynı kural taşıt muafiyetinde 5 inci maddede de yer alır). "Yüz seksen beş gün", yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de edindikleri konutta kullanacakları ev eşyasında süreklilik hâlini bozmayan süredir; "üç ay" Ek-9 (B) bölümündeki eşyanın yolcunun gelişinden sonra getirilebileceği süre, "üç yıl" ise işyeri naklinde aynı işte çalışma süresidir. Yurt dışında yerleşiklerin konut eşyasına ilişkin 185 günlük süreyi kesin dönüş muafiyetine taşıyan aday "altı – yüz seksen beş – beş" seçeneğine kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 11/1-b (ayrıca md. 5/3 ve 18/1-a))

Gümrük Mevzuatı – Bağlayıcı Tarife Bilgisi

- 33-** I. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin bu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması
 II. Dünya Ticaret Örgütünün Menşe Kuralları Anlaşmasında ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlarda yapılan bir değişikliğe uymaması
 III. Bilginin değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi
 IV. Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması
 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yukarıdaki durumlardan hangileri bağlayıcı tarife bilgisinin geçerliliğini kaybetmesine yol açar?

- A) I ve IV
- B) II ve III
- C) I, III ve IV
- D) II, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanununa göre bağlayıcı tarife bilgisi; Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan ve bilgiyle uyumsuzluk doğuran değişiklik, Dünya Gümrük Örgütünün nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonu kararlarındaki değişikliğe uymama ve bilginin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi sahibine tebliği hâllerinde geçerliliğini kaybeder. Dünya Ticaret Örgütü Menşe Kuralları Anlaşmasındaki değişikliğe uymama ise bağlayıcı menşe bilgisine ilişkin bir sebeptir. Dünya Gümrük Örgütü ile Dünya Ticaret Örgütünü karıştıran aday, bağlayıcı menşe bilgisine ait II

numaralı sebebi bağlayıcı tarife bilgisine taşır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD GK md. 9 (bağlayıcı tarife ve menşe bilgisi))

Gümrük Mevzuatı – Geri Verme

34- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) uyarınca, ithalatta fazla tahsil edildiği anlaşılan katma değer vergisinin indirim hakkına sahip bir yükümlüye geri verilmesine karar verilmesi hâlinde yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geri verme, yükümlünün bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden, Gümrük Yönetmeliğinin ödeme emrinin istenmesine ilişkin hükmüne göre yapılır.
- B) Gümrük idaresi, fazla tahsil ettiği vergi tutarını vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın doğrudan yükümlünün banka hesabına aktarır.
- C) Katma değer vergisi için gümrük idaresine geri verme başvurusu yapılamaz; yükümlü bu tutarı yalnızca katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilir.
- D) Gümrük idaresi, fazla tahsil ettiği vergi tutarını yükümlünün sonraki ithalatlarında ödeyeceği gümrük vergilerine mahsup edilmek üzere emanet hesabında tutar.
- E) Gümrük idaresi, fazla tahsil ettiği tutarı, başvuru formu ve geri verme kararının onaylı örnekleri ekli bir yazıyla yükümlünün vergi dairesine doğrudan bildirir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre gümrük vergileri kapsamındaki katma değer vergisi için de Ek-78 form ile geri verme başvurusu yapılır. İndirim hakkına sahip yükümlüler bakımından gümrük idaresi, fazla veya yersiz tahsil ettiği tutarı, başvuru formu ile geri verme kararının onaylı örneklerinin eklendiği bir yazıyla yükümlünün vergi dairesine doğrudan bildirir. Vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden Yönetmeliğin 506 ncı maddesine göre işlem yapılması, indirim hakkına sahip olmayan yükümlülere ilişkin usuldür; gümrükte KDV için geri verme başvurusu yapılamayacağını söyleyen ifade ise aynı fıkranın ilk cümlesiyle çelişir. İndirim hakkına sahip olan ve olmayan yükümlüler için öngörülen iki ayrı usulü karıştıran aday, vergi dairesinden belge alınarak ödeme yapılacağını söyleyen seçeneğe kayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 31/5; Gümrük Yönetmeliği md. 506)

Sair Mevzuat – ATA Karnesi

35- Aşağıda ATA karnesi ile geçici ithal edilen eşyaya ilişkin bazı ifadeler verilmiştir:

- I. Karnede belirtilen yurttan kalma süresi içinde yurt dışı edilmediği veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadığı anlaşılan eşya için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren bir yıl içinde tebligat yapılması gerekir.
- II. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ödemekle sorumlu olduğu tutar, gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergiler toplamının %10 fazlasını aşamaz.
- III. Yapılan tebligatta, eşyanın yurttan kalma süresi içinde yeniden ihraç edildiğine dair delil verilmesi için talep tarihinden itibaren üç aylık süre tanınır.
- IV. Eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilerek serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması çıkış hükmündedir.

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) hükümlerine göre bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Tebliğin 10 uncu maddesine göre karnede belirtilen yurttan kalma süresi içinde yurt dışı edilmeyen veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya için kefil

kuruluş olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, karnenin geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren bir yıl içinde tebligat yapılır (I); Birliğin ödemekle sorumlu olduğu tutar gümrük vergileri ile ithalatta alınan diğer vergiler toplamının %10 fazlasını aşamaz (II). Eşyanın yurt dışı edilmesinden vazgeçilerek serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması 12 nci madde uyarınca çıkış hükmündedir (IV). Buna karşılık tebligatta, eşyanın süresi içinde yeniden ihraç edildiğine dair delil verilmesi için talep tarihinden itibaren üç ay değil altı aylık süre tanınır; üç aylık süre, vergiler ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra delil sunulması hâlinde tutarın iadesine ilişkindir (md. 10/d). Bu nedenle yalnız III. ifade yanlıştır. Ödenen veya teminata bağlanan tutarın iadesi için öngörülen üç aylık delil süresini tebligat üzerine tanınan altı aylık süreyle karıştıran aday III'ü doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4 md. 10/a, 10/b, 10/d, 12)

Sair Mevzuat – TIR

36- TIR Karneleri Himayesinde Eşyanın Uluslararası Taşımaya İlişkin Gümrük Sözleşmesi'ne (TIR Sözleşmesi, 1975) göre, bir Akit Tarafın gümrük makamlarınca, TIR rejimini kullanan kişiler adına ödenmesi gereken ithalat veya ihracat vergi ve resimlerini ödemeyi taahhüt etmek üzere onaylanan kuruluşa ne ad verilir?

- A) Kefil kuruluş
- B) Uluslararası kuruluş
- C) TIR karnesi hamili
- D) TIR Yürütme Kurulu
- E) İdari Komite

Doğru Cevap: A

Gerekçe: TIR Sözleşmesinin tanımlar maddesinde kefil kuruluş, bir Akit Tarafın gümrük makamlarınca TIR rejimini kullanan kişilere kefil olarak hareket etmek üzere onaylanan kuruluş olarak tanımlanmıştır; bu kuruluş, Sözleşmenin 8 inci maddesi uyarınca usulsüzlüğün tespit edildiği ülkede ödenmesi gereken ithalat veya ihracat vergi ve resimlerini ödemeyi taahhüt eder. Uluslararası kuruluş (IRU), İdari Komite tarafından uluslararası teminat sisteminin organizasyonu ve karnelerin basılıp dağıtılması için yetkilendirilen kuruluştur; İdari Komite Akit Taraflardan oluşan organ, TIR Yürütme Kurulu ise onun yardımcı organıdır. Karne hamili, TIR karnesinin adına düzenlendiği ve gümrük beyanını yapan kişidir. Teminat zincirinin uluslararası ayağını yöneten IRU'yu ulusal kefil kuruluşla karıştıran aday 'uluslararası kuruluş' şıkkını seçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TIR Sözleşmesi (1975) md. 1 (tanımlar), md. 6 ve md. 8)

Sair Mevzuat – İlave Gümrük Vergisi

37- İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karara göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Karar eki tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır.
- B) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
- C) İlave gümrük vergisine tabi eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tarife pozisyonunda veya tanımında yapılacak değişiklikler, Kararın uygulanmasına engel teşkil eder.
- D) İlave gümrük vergisi hakkında gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
- E) Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Karara 2022 sonunda eklenen hükme göre ilave gümrük vergisine tabi eşyanın tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler Karar hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez; şıkta hüküm tersine çevrilmiştir. A.TR eşliğinde gelen AB ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler" oranının alınması, verginin diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilip genel bütçeye irat kaydedilmesi, gümrük vergisi usul ve hükümlerinin uygulanması ve menşein doğru beyanından ithalatçının sorumlu olması Kararda aynen yer alır. Aday, A.TR belgesinin her

durumda vergiyi kaldırdığını düşünerek A.TR belgesine ilişkin (doğru) ifadeyi yanlış sanır; tarife değişikliği hükmündeki polarite tersini gözden geçirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar (3351) md. 2/2, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8)

Sair Mevzuat – Dahilde İşleme

38- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) uyarınca, belge süresi içinde meydana gelen mücbir sebep ile fevkalade hâllere istinaden dahilde işleme izin belgesine verilecek ilave süre nasıl belirlenir?

- A) Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas alınarak azami üç ay olarak belirlenir.
- B) Mücbir sebep veya fevkalade hâlin meydana geldiği tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hâl süresi dikkate alınarak belirlenir.
- C) Belge süresi sonundan itibaren, belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere belirlenir.
- D) İlave süre talebinin Bakanlık veya ilgili gümrük idaresi tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresinin yarısı kadar belirlenir.
- E) İlave süre talebinin Bakanlık veya ilgili gümrük idaresi tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hâl süresi dikkate alınarak belirlenir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğe göre mücbir sebep ile fevkalade hâllere istinaden verilecek ilave süre, belge/izin sahibinin talebinin Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) veya ilgili gümrük idaresi tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, mücbir sebep veya fevkalade hâl süresi dikkate alınarak belirlenir. İlk ithalat tarihine göre azami üç ay, ek süre müracaatının; belge süresi sonundan itibaren orijinal sürenin yarısı ise haklı sebep hâllerinin ölçüsüdür. Başlangıcı olayın meydana geldiği tarihe ya da ölçüyü orijinal sürenin yarısına kaydıran şıklar Tebliğde yoktur. Aday, ek süre, haklı sebep ve mücbir sebep sürelerini tek bir "ek süre" kuralı gibi düşünür ya da süreyi sezgisel olarak olayın meydana geldiği tarihten başlatır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) md. 27/1 (ayrıca md. 22/1 ve 24/1 çeldiriciler))

Tarife – GTİP Yapısı

39- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre motosiklet koltuklarının sınıflandırıldığı 8714.10.90.00.19 GTİP'i için aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?

- A) Yedinci ve sekizinci haneler milli alt açılımı gösterir.
- B) Dokuzuncu ve onuncu hanelerde açılım yapılmamıştır.
- C) İstatistik amaçlı açılım yapılmıştır.
- D) İlk altı hane Armonize Sistem düzeyindeki alt pozisyonu gösterir.
- E) Eşya, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XVII. Bölümü kapsamındadır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 12 haneli GTİP'te ilk altı hane Armonize Sistem alt pozisyonunu (8714.10), ilk sekiz hane Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Kombine Nomenklatür kodunu, dokuzuncu ve onuncu haneler milli alt açılımı, son iki hane istatistik açılımını gösterir. Bu GTİP'te yedinci ve sekizinci hanelerdeki '90' AB'nin Kombine Nomenklatür açılımıdır; bu hanelerin Türkiye'nin milli alt açılımı olduğu söylenemez. Dokuzuncu ve onuncu hanelerin '00' olması milli açılım yapılmadığını, son iki hanenin '19' olması istatistik açılımı yapıldığını gösterir; 87 nci fasıl XVII. Bölümde (Nakil Vasıtaları) yer alır. Türkiye'ye özgü haneleri 9-10 yerine 7-8 sanan aday, KN (AB) katmanını milli açılım zanneder. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GTİP hane yapısı: HS 6 + KN 8 (AB) + milli 10 + istatistik 12; Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15) md. 3(ç) KN kodu tanımı; Fasıl 87 → XVII. Bölüm. Doğru ifadeler: XVII. Bölüm (86-89. fasıllar), ilk 6 hane HS (8714.10), 9-10. hane '00' milli açılım yok, 11-12. hane '19' istatistik açılımı var)

Tarife – 38. Fasıll

40- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre, klima ve soğutma cihazlarında soğutucu akışkan olarak kullanılan, kütlece %50 diflorometan (HFC-32) ve %50 pentafloroetan (HFC-125) içeren karışım (R-410A) aşağıdaki tarife pozisyonlarından hangisinde yer alır?

- A) 29.03
- B) 38.13
- C) 38.24
- D) 38.27
- E) 84.15

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 38.27 pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımları kapsar; bir metan türevi olan diflorometan ile bir etan türevi olan pentafloroetanın karışımı, CFC veya HCFC içermeyen diğer HFC karışımları arasında yer alır (kütlece %40 veya daha fazla HFC-125 içerdiğinden ve HFC-143a içermediğinden 3827.63). 29. Fasıl, 1(a) nolu Fasıl Notu gereği yalnız kimyaca belirli yapıda olan izole edilmiş organik bileşikler kapsadığından diflorometan (2903.42) ve pentafloroetan (2903.44) tek başına 29.03'te yer alırken bunların karışımı bu pozisyona giremez. 38.24 başka yerde belirtilmeyen kimyasal ürün ve müstahzarları kapsar; karışım 38.27'de özel olarak belirtildiğinden genel pozisyona gitmez. 38.13 yangın söndürme aletleri için dolgu maddelerini, 84.15 ise makine niteliğindeki klima cihazlarını kapsar. Bileşenlerin tek başına yer aldığı 29.03, kimyasal karışımların genel pozisyonu 38.24 ve 'klima' kelimesinin çağrıştırdığı 84.15 adayı yanıltır; halojenli türev (halon) çağrışımı ise 38.13'e çeker. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GYKK 1 ve 6: 38.27 pozisyon metni, 3827.61-3827.63 alt pozisyonları ve 38.27 açıklama notu; Fasıl 29 Not 1(a). Çeldiriciler: 29.03 (hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri; yalnız izole bileşikler: 2903.42 HFC-32, 2903.44 HFC-125), 38.13 (yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri - halon çağrışımı), 38.24 (b.y.b. kimyasal ürün ve müstahzarlar - genel pozisyon), 84.15 (klima cihazları - kullanım yeri çağrışımı))

Tarife – İzahname

41- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) uyarınca, Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi hükümlerinin uygulamadaki yerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca idari uygulamalarda esas tutulur; yargı mercilerini bağlamaz.
- B) Yardımcı bir referans kaynak olarak kullanılır; resmî bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
- C) Gümrük Kanunu gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.
- D) Yalnızca Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının değerlendirilmesinde dikkate alınır.
- E) Uygulanıp uygulanmayacağı her bir sınıflandırma işleminde gümrük idaresinin takdirine bırakılmıştır.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Tebliğin 5 inci maddesine göre, Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmî yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, 4458 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur. 'Yardımcı referans kaynak, resmî bağlayıcılığı yok' nitelendirmesi Bakanlığın AB Bağlayıcı Tarife Bilgileri için yaptığı nitelendirmedir. Yalnız idari uygulamaya ya da yalnız BTB başvurularına sınırlayan ifadeler kapsamı daraltır; takdire bırakma ifadesi ise 'esas tutulur' hükmüyle çelişir. AB BTB'lerinin 'yardımcı referans' niteliği İzahnameye aktarılırsa İzahnamenin bağlayıcı olmadığı sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) md. 5; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 15/7. Çeldirici 'yardımcı referans kaynak' ifadesi: Ticaret Bakanlığı 23.03.2020 tarihli 53410847 sayılı yazısı (AB BTB'leri))

Tarife – Genel Yorum Kuralları

42- Tarifenin Yorumuna İlişkin Genel Kural 3(a) uyarınca, eşyayı en özel şekilde niteleyen pozisyon, daha genel şekilde niteleyen pozisyona göre öncelik alır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuralın uygulanmasına örnektir?

- A) Birleştirilmemiş veya sökülmüş halde, tüm parçaları bir arada sunulan bisikletin, bisiklet olarak 87.12 pozisyonunda sınıflandırılması
- B) 45.03 pozisyonunda tabii mantardan mamul eşyaya yapılan atfın, kısmen tabii mantardan mamul eşyayı da kapsamı
- C) 20.04 pozisyonundaki patates cipsleriyle birlikte ambalajlanmış, çöreğin içinde sığır etinden oluşan sandviçten meydana gelen takımın 16.02 pozisyonunda sınıflandırılması
- D) Motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tuftedilmiş halıların, motorlu taşıtların aksesuarı olarak 87.08 pozisyonunda değil, 57.03 pozisyonunda sınıflandırılması
- E) Eczacılık müstahzarlarının, 30 uncu Fasılın 4 nolu not hükmüne göre 30.06 pozisyonunda sınıflandırılması

Doğru Cevap: D

Gerekçe: GYKK açıklama notlarında 3(a) kuralına örnek olarak, motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere tuftedilmiş halıların taşıt aksesuarı olarak 87.08'de değil, halı olarak daha özel tanımlandıkları 57.03'te sınıflandırılması gösterilmiştir. Sökülmüş bisiklet 2(a) kuralının, mantar atfının kısmen mantardan eşyayı kapsamı 2(b) kuralının, sandviç ve patates cipsi takımı 3(b) kuralının (perakende takım), 30 uncu Fasıl 4 nolu not uyarınca 30.06'da sınıflandırma ise doğrudan 1 nolu kuralın (pozisyon metni ve not) örneğidir. İki pozisyon arasında tercih yapılan her örneği 3(a) sanan aday, takımı esas niteliğe göre sınıflandıran 3(b) örneğine (sandviç takımı) kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD GYKK 3(a) ve açıklama notu (IV)(b)(1) (halı 57.03 / 87.08). Çeldiriciler: sökülmüş bisiklet → GYKK 2(a) (Kural 1 açıklama V(b)(2)); 45.03 mantar → GYKK 2(b) (açıklama X-XI); sandviç + cips takımı 16.02 → GYKK 3(b) (açıklama X(1)(a)); 30.06 → GYKK 1 (açıklama IV))

Tarife – Genel Yorum Kuralları (Set)

43- Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber'e (2016/6 sayılı Genelge) göre, perakende satış için bir araya getirilerek sunulan aşağıdaki eşya gruplarından hangisi Genel Yorum Kuralı 3(b) anlamında set olarak **sınıflandırılmaz**?

- A) Aynı dekoratif motiflere sahip, tek kutuda sunulan kol saati, cep tipi elektronik hesap makinesi ve tükenmez kalem
- B) Yiyecek maddeleri ile birlikte yalnızca bir tiramisu hazırlamaya yetecek ölçüde Marsala şarabı içeren tiramisu seti
- C) Bir kitap ile kitabın kapağına yerleştirilmiş ve kitaptaki alıştırma içerikli CD'den oluşan dil öğrenme seti
- D) Saç bakımında kullanılmak üzere bir araya getirilmiş bir şişe şampuan ile bir şişe saç losyonu
- E) Çelik, ahşap ve beton için matkap uçları, manyetik tutuculu tornavida uçları ve dübellerden oluşan, bölmeli plastik kutu içindeki set

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Rehberin 7 nci maddesine göre aynı tasarıma veya dekoratif motiflere sahip olmak üzere birlikte sunulan eşya, özel bir gereksinmeyi karşılama veya belirli bir işlevi yerine getirme koşulunu doğrudan sağlamış sayılmaz; Örnek 3'te kol saati, hesap makinesi ve tükenmez kalemle oluşan grubun set oluşturmadığı belirtilmiştir. Dil öğrenme seti (Örnek 14), matkap ucu ve dübel seti (Örnek 12) ve tiramisu seti (Örnek 6) Rehberde set örneği olarak sayılmıştır; şampuan (3305.10) ve saç losyonu (3305.90) aynı pozisyonun farklı alt pozisyonlarında yer aldığından Rehberin 3 üncü maddesi ve Örnek 1 uyarınca set olarak sınıflandırılır. Ortak tasarım ve tek kutuda sunumu set için yeterli sanan aday dekoratif eşya grubunu set kabul eder; aynı pozisyondaki şampuan ve losyonu ya da şarap içeren tiramisu setini set dışı sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD GYKK 3(b) açıklama notu (X) (perakende takım koşulları); 2016/6 sayılı Genelge eki Rehber md. 1, 3, 4, 7 ve Örnek 3 (set değil), Örnek 1, 6, 12, 14 (set))

Tarife – 4. Fasıl

44- Propolis: Bal arıları tarafından üretilen doğal reçineli bir karışımdır. Ağırlıkça yaklaşık %50 reçine, %30 balmumu ve yağ asitleri, %10 uçucu yağlar, %5 polen ile %5 diğer organik ve mineral maddelerden oluşur. Ürün, sarıdan koyu kahverengiye kadar değişen renklerde, katı ve yapışkan reçineli madde formundadır ve insan tüketiminden önce normal olarak daha ileri düzeyde işleme tabi tutulmaktadır. Yukarıda tanımı yapılan eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 04.09
- B) 04.10
- C) 05.11
- D) 13.01
- E) 15.21

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Armonize Sistem sınıflandırma görüşüne (0410.90/1) göre propolis, 1 ve 6 nolu GYK ile 04.10 pozisyonunda ('Böcekler ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilebilen diğer ürünler') 0410.90 alt pozisyonunda sınıflandırılır. 04.09 yalnızca tabii balı kapsar; 13.01 lak, tabii sakız ve reçinelerin, 15.21 balmumu ve diğer böcek mumlarının pozisyonudur, oysa reçine ve balmumu propolisin yalnızca bileşenleridir. 05.11 insan tüketimine uygun olmayan hayvansal menşeli ürünlere ayrılmıştır; propolis ise insan tüketimine yöneliktir. Tanımdaki 'reçine' ve 'balmumu' kelimeleri malzeme pozisyonlarına (13.01, 15.21), 'bal arısı' çağrışımı 04.09'a çeker. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GYKK 1 ve 6: 04.10 pozisyon metni (0410.90 Diğerleri). Çeldiriciler: 04.09 tabii bal (çağrışım), 13.01 reçineler (malzeme), 15.21 balmumu (malzeme), 05.11 yenilmeyen b.y.b. hayvansal ürünler (komşu pozisyon))

Tarife – 19. Fasıl

45- Sert buğday tanelerinin pişirildikten sonra kurutulması, kabuğundan ayrılması, parçalanması ve elenmesi suretiyle elde edilen işlenmiş tane halindeki bulgur, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 10.01
- B) 11.03
- C) 11.04
- D) 19.02
- E) 19.04

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 19.04 pozisyonu ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane halindeki hububatı kapsar ve 1904.30 alt pozisyonu doğrudan 'Bulgur'dur; 19.04 açıklama notunun (C) bendi, sert buğday tanelerinin pişirildikten sonra kurutulması, kabuğundan ayrılması, parçalanması ve elenmesiyle elde edilen işlenmiş tane halindeki bulguru bu gruba dahil eder. 11. Fasıl genel açıklamalarının hariçler (e) bendi ile 11.04 açıklama notunun hariçler (c) bendi de işlenmiş tane halindeki bulguru açıkça 19.04'e gönderir. 11. Fasıl 3 numaralı notunda 11.03'teki 'kabaca öğütülerek elde edilen küçük parçalar' tabirinin yanında parantez içinde '(bulgur)' ibaresi geçse de bu not yalnız elek kriterini tanımlar; pişirilerek hazırlanmış bulguru 11.03'e getirmez. 10.01 işlenmemiş buğday tanesini, 19.02 ise makarna ve kuskusu kapsar. 11.03 pozisyonu notundaki '(bulgur)' ibaresine ve 'kırılmış tane' çağrışımına güvenen aday ön pişirme işlemini gözden kaçırarak 11.03'ü işaretler. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 19.04 pozisyon metni ve 1904.30 alt pozisyonu; 19.04 Açıklama Notu (C); 11. Fasıl Genel Açıklamalar hariçler (e); 11.04 Açıklama Notu hariçler (c); 11. Fasıl Not 3. 10.01 → işlenmemiş buğday; 11.03 → hububatin kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba unlar ve pelletler; 11.04 → yassılaştırılmış, yarma vb. diğer şekilde işlenmiş taneler; 19.02 → makarna ve kuskus; bulgur → 19.04 (1904.30))

Tarife – 21. Fasıl

46- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 21.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Domates ketçabı
- B) Mayonez
- C) Soya sosu
- D) Domates salçası
- E) Hardal unu

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 21.03 pozisyonu soslar ve müstahzarlarını, çeşni ve lezzet verici karışımları, hardal unu ve kaba ununu ve hazır hardalı kapsar; soya sosu 2103.10, domates ketçabı 2103.20, hardal unu 2103.30 alt pozisyonundadır, mayonez de pozisyonun açıklama notunda sayılan örneklerdendir. Domates püresi, salçası veya konsantresi gibi homojenize hazırlanmış domatesler ise 20.02 pozisyonunda yer alır; 20.02 açıklama notu yalnız domates ketçabı ve diğer domates soslarını 21.03'e bırakır. Ketçap ile salçayı aynı 'domates sosu' sayan aday salçayı da 21.03'te sanır; oysa salça hazırlanmış domates olarak 20.02'dedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD TGTC 21.03 pozisyon metni ve 2103.10/2103.20/2103.30 alt pozisyonları; 21.03 Açıklama Notu (A); 20.02 Açıklama Notu. Domates ketçabı → 2103.20; domates salçası → 20.02 (2002.90); mayonez → 21.03; hardal unu → 2103.30; soya sosu → 2103.10)

Tarife – 63. Fasıl

47- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre, fazlaca kullanıldığını gösteren izler taşıyan ve balyalar içinde sunulan aşağıdaki eşyadan hangisi 63.09 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaz?

- A) Pamuklu masa örtüsü
- B) Pamuklu gömlek
- C) Dügümlü yün halı
- D) Deri ayakkabı
- E) Yün battaniye

Doğru Cevap: C

Gerekçe: 63. Fasıl 3 numaralı notuna göre 63.09 pozisyonu yalnız dokumaya elverişli maddelerden giyim eşyası, battaniyeler, yatak çarşafı ve masa örtüleri ile 57.01-57.05 pozisyonlarındaki halılar ve 58.05'teki duvar halıları dışındaki mefruşat eşyasını; ayrıca amyant dışındaki herhangi bir maddeden ayakkabı ve başlıkları kapsar. Kullanılmış halı bu nedenle 57. fasılda (dügümlü halı 57.01) kalır; diğer dört eşya, fazlaca kullanılmış olma ve dökme veya balya halinde sunulma şartlarını taşıdığından 63.09'dadır. 'Kullanılmış tekstil eşyası 63.09'a gider' genellemesiyle hareket eden aday notta halıların açıkça dışarıda bırakıldığını, deri ayakkabının ise kapsamda olduğunu gözden kaçırır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 63. Fasıl Not 3 (a)(i)-(iv), (b) ve iki şart; 57.01 pozisyon metni. Pamuklu gömlek, yün battaniye, masa örtüsü → 63.09 (Not 3(a)); deri ayakkabı → 63.09 (Not 3(b)); düğümlü yün halı → 57.01)

Tarife – 84. Fasıl

48- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 84 üncü fasılda yer almaz?

- A) Tamamı plastik maddeden mamul santrifüj sıvı pompası
- B) El ile kullanılan bahçe ilaçlama püskürtücüsü
- C) Ev tipi bulaşık yıkama makinesi
- D) Merkezi ısıtma kazanı
- E) Kimya sanayiinde kullanılan, seramikten mamul asit pompası

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 84. Fasıl 1(b) notuna göre seramikten mamul makina, cihaz ve aletler (pompalar gibi) bu fasla dahil değildir; seramik pompalar 69.09 pozisyonunda teknik işlerde kullanılan seramik eşya olarak yer alır. Buna karşılık XVI. Bölüm genel açıklamalarına göre tamamı plastikten mamul

pompalar bu bölümde kalır (84.13); el ile kullanılan püskürtücüler 84.24, ev tipi bulaşık makineleri 84.22, merkezi ısıtma kazanları 84.03 pozisyonundadır. 'Pompa 84.13'tedir' kalıbıyla düşünen aday malzemesi seramik olan pompanın fasıl notuyla 69. fasla gönderildiğini fark etmez; plastik pompayı ise yanlışlıkla 39. fasla atar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 84. Fasıl Not 1(b); XVI. Bölüm Genel Açıklamalar (I)(B); 69.09 Açıklama Notu (2). Plastik pompa → 84.13; el ile kullanılan püskürtücü → 84.24; seramik asit pompası → 69.09; ev tipi bulaşık makinesi → 84.22; merkezi ısıtma kazanı → 84.03)

Tarife – 70. Fasıl

49- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre camdan mamul aşağıdaki eşyadan hangisi 70 inci fasılda yer alır?

- A) İnsanlarda kullanılmak üzere camdan imal edilmiş protez göz
- B) Oyuncak bebeklere mahsus, mekanik tertibatı olmayan camdan gözler
- C) Camdan elektrik izolatörü
- D) Noel ağacına takılan, üfleme yoluyla yapılmış ince camdan süs küresi
- E) Camdan parfüm spreyi

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 70.18 pozisyonu protez olanlar hariç camdan gözleri kapsar; 70. Fasıl 1(h) notu da oyuncak bebeklere ve 95. Fasıldaki diğer eşyaya mahsus mekanik tertibatı olmayan cam gözleri fasıl dışına çıkarılan oyuncaklardan ayırık tutarak 70. fasılda bırakır. İnsanlara mahsus protez gözler 90.21, Noel ağacı süsleri 95.05, elektrik izolatörleri 85.46, parfüm spreyleri 96.16 pozisyonunda yer alır. Bebek gözünü oyuncak parçası sayıp 95. fasla, insan protez gözünü ise malzemesi nedeniyle 70. fasla götüren aday işlev ile malzeme ayrımını ters kurar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 70. Fasıl Not 1 (c), (f), (h), (ij); 70.18 pozisyon metni ve Açıklama Notu (F). Bebek cam gözü → 70.18; protez göz → 90.21; Noel ağacı süs küresi → 95.05; cam izolatör → 85.46; parfüm spreyi → 96.16)

Tarife – 73. Fasıl

50- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre demir veya çelikten mamul aşağıdaki eşyadan hangisi 73 üncü fasılda **yer almaz**?

- A) Dödüklü tencere
- B) Paslanmaz çelikten mutfak evyesi
- C) Paslanmaz çelikten çay kaşığı
- D) Bulaşık yıkamada kullanılan çelik yünü
- E) Odun yakan soba

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Kaşıklar, çatalar, kepçeler ve benzeri mutfak ve sofraya eşyası, demir veya çelikten olsa dahi 82.15 pozisyonunda yer alır; 73.23 pozisyonunun açıklama notu 82.11 ila 82.15 pozisyonlarındaki bıçakçı eşyasını, kaşık ve çataları açıkça hariç tutar. Dödüklü tencere ve çelik yünü 73.23, odun yakan soba 73.21, paslanmaz çelikten evye 73.24 (7324.10) pozisyonunda, yani 73 üncü fasılda sınıflandırılır. Malzemeyi esas alan aday paslanmaz çelikten çay kaşığını da sofraya eşyası olarak 73.23'e yerleştirir; oysa kaşıklar işlevleri nedeniyle 82.15'tedir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TGTC 82.15 pozisyon metni; 73.23 Açıklama Notu hariçler (e). Dödüklü tencere → 73.23; odun yakan soba → 73.21; paslanmaz çelik mutfak evyesi → 73.24 (7324.10); çelik yünü → 73.23 (7323.10); paslanmaz çelik çay kaşığı → 82.15)

Tarife – 84. Fasıl

51- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki tartı alet ve cihazlarından hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) Köprü tipi kamyon baskülü
- B) Mektup ve posta paketlerini tartmaya mahsus terazî
- C) Yaylı el kantarı
- D) Hassasiyeti 1 miligram olan analitik terazî
- E) Bebekleri tartmaya mahsus baskül

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 84.23 pozisyonu tartı alet ve cihazlarını kapsar; ancak hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler pozisyon metninde hariç tutulmuş ve 90.16 pozisyonuna verilmiştir. 1 miligram (0,1 santigram) hassasiyetli analitik terazî bu eşikten daha hassas olduğundan 90.16'dadır; bebek baskülü (8423.10), yaylı el kantarı, köprü tipi baskül ve mektup terazisi 84.23 açıklama notunda sayılan cihazlardır. Bütün tartı aletlerini 84.23'te toplayan ya da 1 miligramı 5 santigramla karşılaştıramayan aday farklı olanı bulamaz. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 84.23 ve 90.16 pozisyon metinleri; 84.23 Açıklama Notu (1), (3), (4), (6); 90.16 Açıklama Notu (1). 1 mg hassasiyetli analitik terazî → 90.16; bebek baskülü → 8423.10; yaylı el kantarı → 84.23; köprü tipi baskül → 84.23; mektup terazisi → 84.23)

Tarife – 85. Fasıl

52- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki elektrikli cihazlardan hangisi diğerlerinden farklı bir tarife pozisyonunda yer alır?

- A) El kurutma cihazı
- B) Elektrikli ütü
- C) Tabanca şeklinde saplı, bünyesinde fan bulunan saç kurutucu
- D) Elektrikli saç kıvrırma cihazı
- E) Kendinden elektrik motorlu saç kesme makinesi

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırma makineleri 85.10 pozisyonunda (8510.20) sınıflandırılır. Saç kurutucular (8516.31), saç kıvrırma cihazları gibi berber işleri için elektrotermik cihazlar (8516.32), el kurutma cihazları (8516.33) ve elektrikli ütüler (8516.40) ise 85.16 pozisyonunda yer alır. Saç bakımına yönelik bütün cihazları 'berber işleri için cihaz' sayan aday, motorla kesme yapan makine ile ısıyla çalışan elektrotermik cihaz ayrımını kaçırır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 85.10 ve 85.16 pozisyon metinleri ve alt pozisyonları; 85.16 Açıklama Notu (C), (D). Fanlı saç kurutucu → 8516.31; saç kesme makinesi → 8510.20; saç kıvrırma cihazı → 8516.32; el kurutma cihazı → 8516.33; elektrikli ütü → 8516.40)

Tarife – 85. Fasıl

53- Motorlu taşıtlarda kullanılan, plastik gövdeli, elektrikle çalışan bir cihazdır. Cihaz, yakında çalışmakta olan radar veya lazer esaslı bir hız kontrol aygıtından yayılan mikrodalgaları algıladığında sürücüyü görsel veya sesli sinyallerle uarmaktadır. Ürün; dedektör, ön cama tuturmaya mahsus klips, güç kablosu, sigortalar, yedek parçalar ve kullanım kılavuzu ile birlikte sunulmaktadır. Yukarıda tanımı yapılan eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

- A) 39.26
- B) 85.12
- C) 85.26
- D) 85.31
- E) 90.29

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 85.12 pozisyonu motorlu taşıtlarda kullanılan türden elektrikli aydınlatma ve işaret cihazlarını kapsar; pozisyon açıklama notlarında sürücüyü civarda radar veya lazer gibi bir hız kontrol cihazının bulunduğu konusunda görsel veya ses sinyalleriyle uyaran elektrikli cihazlar açıkça sayılmıştır (sınıflandırma görüşü 8512.30/1). Cihaz radar sinyali yaymadığından 85.26 (radar cihazları) kapsamına girmez; 85.31'in pozisyon metni 85.12'deki cihazları hariç tutar. 90.29 hız göstergelerini kapsar; plastik gövde ise eşyayı 39.26'ya götürmez, çünkü 39. Fasıl XVI. Bölüme giren elektrikli cihazları kapsamaz. 'Radar' kelimesi 85.26'ya, 'hız kontrolü' 90.29'a, uyarı sinyali genel işaret cihazları pozisyonu 85.31'e çeker. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD GYKK 1 ve 6: 85.12 pozisyon metni ve açıklama notu (14) numaralı grup. Çeldiriciler: 39.26 (plastik eşya - malzeme; Fasıl 39 Not 2(s) XVI. Bölüm eşyasını hariç tutar), 85.26 (radar cihazları - çağrışım), 85.31 (sesli/görüntülü işaret cihazları; metni 85.12'dekileri hariç tutar), 90.29 (hız göstergeleri - çağrışım))

Tarife – 87. Fasıl

54- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki motorlu taşıtlardan hangisi 87.03 tarife pozisyonunda **sınıflandırılmaz**?

- A) Sürücü dahil on kişi taşımaya mahsus motorlu taşıt
- B) Kar üzerinde hareket etmek için özel olarak imal edilmiş taşıt
- C) İkamet için düzenlenmiş motorlu karavan
- D) Golf arabası
- E) Ambulans

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 87.02 pozisyonu sürücü dahil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtları kapsar; 87.03 pozisyon metni 87.02'ye girenleri açıkça hariç tutar. Kar taşıtları ve golf arabaları 8703.10 alt pozisyonunda; ambulanslar ile içinde oturulup yatılmak üzere düzenlenmiş motorlu karavanlar 87.03 açıklama notunda sayılan taşıtlar olarak 87.03'te yer alır. Ambulansı özel amaçlı taşıt sanıp 87.05'e götüren ya da on kişilik eşiği sürücü hariç hesaplayan aday doğru cevabı kaçırmaz. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 87.02 ve 87.03 pozisyon metinleri; 8703.10 alt pozisyonu; 87.03 Açıklama Notu (1) ve (2)(b)-(c). Kar taşıtı → 8703.10; golf arabası → 8703.10; ambulans → 87.03; motorlu karavan → 87.03; sürücü dahil on kişilik taşıt → 87.02)

Tarife – 96. Fasıl

55- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdaki eşyadan hangisi 96 ncı fasılda yer alır?

- A) Teknik çizim kalemi (tirlin)
- B) Fotoğraf makinesi için tripod
- C) Şemsiye sapı
- D) Adi metalden taklit mücevher küpe
- E) Makyaj amaçlı göz kalemi

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Monopodlar, bipodlar, tripodlar ve benzeri eşya 96.20 pozisyonunda yer alır. 96. Fasıl 1 numaralı notu makyaj veya tuvalet kalemlerini (33. Fasıl), şemsiye ve bastonların aksam ve parçaları gibi 66. Fasıl eşyasını (66.03), taklit mücevheratı (71.17) ve teknik çizim kalemleri gibi 90. Fasıl eşyasını (90.17) bu fasıl dışında bırakır; çizgi çizmeye mahsus mürekkepli kalem olan tirlin, 90.17 açıklama notunda sayılan çizim aletlerindendir. 'Kalem' adını taşıyan göz kalemi ile tirlini 96.08-96.09'daki yazı kalemleriyle aynı fasılda sanan aday ad tuzağına düşer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 96. Fasıl Not 1 (a), (b), (c), (f); 96.20 pozisyon metni; 90.17 Açıklama Notu (A)(3); 96.08 Açıklama Notu hariçler (c). Göz kalemi → 33. Fasıl; teknik çizim kalemi (tirlin) → 90.17; tripod → 96.20; şemsiye sapı → 66.03; taklit mücevher küpe → 71.17)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kararları

56- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin kararlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Gümrük idarelerinden karar alınması talebi yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir.
- B) Gümrük idareleri, karar alınması talebine ilişkin başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alır ve verilen kararlar başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ edilir.
- C) Gümrük idarelerinin, karar alınması talebinin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren öngörülen süre içinde karar alamaması hâlinde talep reddedilmiş sayılır.
- D) Başvuruların reddine ilişkin yazılı kararlar gerekçe gösterilmeksizin alınabilir; gerekçe gösterilmesi yalnızca muhatabın aleyhine olan diğer kararlarda zorunludur.
- E) "Karar" deyimi, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri hariç olmak üzere, gümrük idaresinin gümrük mevzuatı ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari tasarrufunu ifade eder.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Kanunun 6 ncı maddesine göre karar alınması talebinin yazılı olarak yapılması gerekir; gümrük idareleri başvurunun kendilerine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde karar alır ve kararı başvuru sahibine yazılı olarak tebliğ eder. Bu süre içinde karar alınamaması talebin reddi sonucunu doğurmaz, süre aşılabılır. Gerek başvuruların reddine gerek muhatabın aleyhine verilen yazılı kararlar itiraz yolu açık olmak üzere gerekçeli olarak alınır. Kanunun tanımlar maddesinde 'karar' deyimi bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dâhil olmak üzere tanımlanmıştır. İdare hukukundaki zımni ret kurumunu gümrük kararlarına taşıyan aday, süre aşımında talebin reddedilmiş sayılacağını düşünür. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 3 ('karar' tanımı) ve md. 6)

Gümrük Mevzuatı – Geçici Depolama

57- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre eşyanın gümrüğe sunulması, boşaltılması ve geçici depolanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur.
- B) Gümrük idareleri, geçici depolanan eşya için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini sağlamak üzere eşya sahibinden teminat isteyebilir.
- C) Geçici depolanan eşya, görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla, aynı durumda muhafazasını sağlamak üzere elleçlemeye tabi tutulabilir.
- D) Belirlenen süreler içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için gerekli işlemlere başlanmamış eşya, hakkında adli veya idari bir takibat bulunsada dahi tasfiye edilir.
- E) Eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda boşaltma veya aktarma izni aranmaz; bu durumda en yakın gümrük idaresi derhâl haberdar edilir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Kanununun 50 nci maddesine göre süresi içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini için işlemlerine başlanmamış eşya, ancak herhangi bir adli veya idari takibata konu olmaması hâlinde tasfiye edilir; "takibat bulunsada dahi" ifadesi bu şartı tersine çevirmiştir. Geçici depolanan eşya statüsünün tanımı (md. 47), geçici depolanan eşya için teminat istenebilmesi (md. 48), aynı durumda muhafaza amacıyla elleçleme (md. 49) ve kaçınılmaz tehlike hâlinde boşaltma izninin aranmayıp en yakın gümrük idaresine derhâl haber verilmesi Kanun metniyle uyumludur. Süresi geçen eşyanın her durumda tasfiye edileceğini düşünüp adli veya idari takibata konu olmama şartını gözden kaçırmak. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 44 (boşaltma ve aktarma), 47, 48/1, 49, 50/1)

Gümrük Mevzuatı – Özet Beyan

58- Gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek eşyaya ilişkin özet beyan hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Deniz yoluyla konteyner içinde taşınan eşya için özet beyan, kural olarak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmesinden en az yirmi dört saat önce giriş gümrük idaresine verilir.
- B) Demiryolu taşımacılığında özet beyan, giriş gümrük idaresine varılmasından en az dört saat önce verilir.
- C) Taşıma aracının paylaşımı ya da taşımanın sözleşme kapsamında yapılması durumunda deniz ve hava taşımacılığında özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma işlemini taahhüt ederek taşıma belgesi düzenleyene aittir.
- D) Transit rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin transit bilgileri, elektronik ortamda giriş gümrük idaresine sunulmuş olması kaydıyla, özet beyan için gerekli unsurların tamamını içermese dahi özet beyan olarak kullanılabilir.
- E) Özet beyanı verebilecek kişilerin talebi üzerine, eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra da özet beyandaki bir veya daha fazla bilginin değiştirilmesine izin verilir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Deniz veya hava taşımacılığında taşıma aracının paylaşımı ya da sözleşmeli taşımada özet beyan verme yükümlülüğü, taşıma işlemini taahhüt ederek eşyanın araçta taşınması için taşıma belgesi düzenleyen kişiye aittir. Konteyner taşımacılığında özet beyan, varış limanına gelisten değil, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az yirmi dört saat önce verilir; demiryolunda süre en az iki saattir. Transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanılabilmesi için özet beyanın gerekli bütün unsurlarını içermesi şarttır; eşyanın boşaltılmasına izin verildikten sonra ise özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilmez. Konteyner kuralındaki yirmi dört saati doğru hatırlayıp sürenin hareket limanındaki yüklemenden geriye doğru işlediğini gözden kaçırmak. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin giriş özet beyanına ilişkin hükümleri (özet beyan yükümlüsü, süre sınırları, transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanılması, özet beyanın değiştirilmesi))

Gümrük Mevzuatı – Varış Öncesi Gümrük İşlemleri

- 59- I. Genel Müdürlükçe belirlenen eşyadan, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında deniz yolu konteyner taşımacılığı veya hava yolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelenler Tebliğ hükümlerinden yararlanabilir.
- II. İzin kapsamında işlem görecektir gümrük beyannamesinin "BS" kutusuna "BS-18" kodu yazılır.
- III. Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.
- IV. Kırmızı hatta sevk edilen beyanname kapsamı eşya izin kapsamında değerlendirilmez ve bu eşyanın geçici depolama girişi kaydı yapılır.
- Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
 B) II ve III
 C) I, II ve IV
 D) II, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğden, Genel Müdürlükçe belirlenen eşyadan serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında deniz yolu konteyner taşımacılığı veya (15.05.2021 tarihli değişiklikle eklenen) hava yolu taşımacılığıyla gelenler yararlanır (md. 1, 5). İzin kapsamındaki beyannamenin BS kutusuna BS-18 yazılır (md. 9/2); hat bildirimi varış bildirimi onayına kadar yükümlüye bildirilmez (md. 10/1). Kırmızı hatta sevk edilen beyanname kapsamı eşya izin kapsamında değerlendirilmez, BS-18 kodu iptal edilir ve eşyanın geçici depolama girişi kaydı yapılır (md. 13/2). Dört ifade de doğrudur. Hat bildirimini yükümlüye sonradan bildirilmesini ya da hava yolunun kapsamda olmasını yanlış sanıp "hepsi doğru olamaz" refleksiyle ara bir kombinasyona kaymak. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) md. 1, 5/2, 9/2, 10/1, 13/2)

Gümrük Mevzuatı – Muayene ve Numune

- 60- Gümrük mevzuatına göre eşyanın incelenmesi, numune alınması ve teslimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Talep üzerine gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımdan önce yapılan incelemede, eşyanın incelenmesi, numune alınması, tahlili ve ekspertize ilişkin masraflar gümrük idaresine aittir.
- B) Gümrük idareleri, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebilir.
- C) Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmadığı takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılır.
- D) Beyannamenin incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamadığı ve bu inceleme sırasında eşyanın hazır bulundurulmasına gerek olmadığı hâllerde de eşya teslim edilir.
- E) İnceleme kapsamında alınan numunenin telef olması veya telafi edilemez kaybı durumunda, gümrük yükümlülüğünün doğmamış olduğu kabul edilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımdan önce incelenmesi, numune alınması, tahlile ve ekspertize tabi tutulması ile ilgili sorumluluk ve masraflar yükümlüye aittir; masrafları gümrük idaresine yükleyen ifade yanlıştır. Talep üzerine inceleme ve numune alma izni verilebilmesi (GY md. 87/1), telef olan veya telafi edilemez şekilde kaybolan numune için gümrük yükümlülüğünün doğmamış sayılması (GY md. 87/5), tahlilden arta kalan numunelerin bildirimden sonra bir ay içinde alınmazsa gümrüğe terk edilmiş sayılması (GK md. 66; tasfiye için GK md. 177/1-d) ve

incelemenin makul sürede tamamlanamadığı, eşyanın hazır bulundurulmasına da gerek olmadığı hâllerde eşyanın teslim edilmesi mevzuata uygundur. İnceleme ve numune alma gümrük idaresinin gözetimi altında yapıldığı için bunlara ilişkin masrafların da idareye ait olduğunu düşünmek. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 87/1, 87/4, 87/5; 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 66 (tahlilden arta kalan numuneler), md. 177/1-d ve eşyanın teslimine ilişkin hüküm)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Yükümlülüğü

61- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün başlaması ve yükümlüye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar.
- B) Dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutad olarak bilmesi gerektiği durumlarla sınırlıdır.
- C) İthalat vergilerine tabi eşyanın Kanuna aykırı şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesi hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Kanuna aykırı olarak girişi tarihinde başlar.
- D) Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın Kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması hâlinde gümrük yükümlülüğü, eşyanın gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte başlar.
- E) Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimine ilişkin koşullardan birine uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde gümrük yükümlülüğü, bu durumun gümrük idaresince tespit edildiği tarihte başlar.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Kanununun 184 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin bir koşula uyulmadığının sonradan tespiti hâlinde yükümlülük, eşyanın ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte başlar; tespit tarihi esas alınmaz. Beyansız ihracatta fiili çıkış tarihi (md. 189/2), dolaylı temsilcinin bilme şartıyla sınırlı sorumluluğu (md. 181/2), kanuna aykırı girişte giriş tarihi (md. 182/2) ve gümrük gözetiminden çıkarmada çıkarma tarihi (md. 183/2) Kanun metniyle uyumludur. Yükümlülüğün başladığı tarihin kesin tespit edilemediği hâllerde idarenin vardığı tarihin esas alınmasına ilişkin vergilendirme kuralını (md. 193/2) rejim koşulu ihlaline taşımak. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 181/2, 182/2, 183/2, 184/2-b, 189/2)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Yükümlülüğü – Faiz

62- Beyan sahibinin hatalı beyanı sonucu hiç alınmadığı veya noksan alındığı tespit edilen gümrük vergilerine, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih ile vergilerin tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununa göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

- A) tebliğ edildiği – gecikme zammı
- B) tebliğ edildiği – gecikme zammı oranında faiz
- C) kesinleştiği – gecikme zammı oranında faiz
- D) kesinleştiği – tecil faizi
- E) ödendiği – tecil faizi

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre hatalı beyan nedeniyle hiç alınmayan veya noksan alınan vergilere, yükümlülüğün başladığı tarih ile vergilerin kesinleştiği tarih arasındaki süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz uygulanır; Tahsilat İşlemleri Tebliğinin 15 inci maddesi de aynı kuralı tekrarlar. Gecikme zammı ise tebligata rağmen vadesinde ödenmeyen vergiye vadenin bitiminden ödeme

tarihine kadar uygulanır; tecil faizi ödeme süresi uzatılan veya tecil edilen alacağa ilişkindir. Vergilerin kesinleşmeden önce ödenmek istenmesi hâlinde faizin ödeme tarihine kadar hesaplanması bir istisnadır. Faizin tebliğ tarihinde duracağını sanmak ya da "gecikme zammı" ile "gecikme zammı oranında faiz"i aynı fer'i alacak saymak. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 193/3; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 15/1-2)

Gümrük Mevzuatı – Nihai Kullanım

63- Gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Nihai kullanımı nedeniyle sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyanın gümrük idaresinin izniyle ihraç edilmesi halinde ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz.
- B) Eşyanın mükerrer olarak kullanılabilir olması durumunda, öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olması halinde eşya nihai kullanıma tahsis edilmiş sayılır.
- C) Sivil hava taşıtları, bu amaç için öngörülen resmi kayıtlara tescil edilmek üzere başvuruda bulunuldukları tarihte nihai kullanıma geçmiş sayılır.
- D) Montajda kullanılan araç parçaları, bunların tahsis edildiği araçlara monte edildikleri tarihte nihai kullanıma geçmiş sayılır.
- E) Nihai kullanım izni, eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal edenlere değil, yalnızca eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutacak ithalatçılara verilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kanunun 186 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır oranla serbest dolaşıma giren eşyanın gümrük idaresinin izniyle ihraç veya yeniden ihraç edilmesi halinde ithalat nedeniyle gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz. Mükerrer kullanılabilen eşyada süre bir yıl değil iki yıldır; sivil hava taşıtları başvuru tarihinde değil resmi kayıtlara tescil edildikleri tarihte, montajda kullanılan araç parçaları ise araçlar diğer kişilere devredildiğinde nihai kullanıma geçmiş sayılır. Nihai kullanım izni, eşyayı nihai kullanıma tabi tutacak firmalara devretmek suretiyle ithal eden ithalatçılara da verilir. Nihai kullanıma geçişi fiziki montaj anına bağlayan aday araç parçalarına ilişkin ifadeye kayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 186/2; Gümrük Yönetmeliği nihai kullanım hükümleri; Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) Seri No: 1)

Gümrük Mevzuatı – Transit

64- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) uyarınca aşağıdakilerden hangisi, izinli gönderici tesis yetkilendirmesinin iptal edilmesini gerektiren durumlardan biri **değildir**?

- A) Tesiste gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığının, kamera kayıtları ve lojistik kayıtlarının gerektiği gibi saklanmadığının tespit edilmesi
- B) Tesise varışı henüz gerçekleşmemiş eşya için hazır bildiriminin yapılmasından sonra tesise eşyanın giriş yaptığının tespit edilmesi
- C) Hazır bildirim yapılan ihracat beyannamesi çıkabilir statüye gelmeden eşyanın veya taşıma aracının tesis dışına çıkışına izin verilmesi
- D) İlgili tesiste kullanılan lojistik programının gerekli nitelikleri taşımadığının veya bu programın usulüne uygun kullanılmadığının tespit edilmesi
- E) Başka bir rejim hak sahibine ait transit beyannamesi kapsamı mühürlü vaziyette gelen taşıma aracına, rejim hak sahibinin genel muvafakatnamesi olmaksızın tesiste yeni mühür tatbik edilmesi

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Seri No: 14 Tebliğe göre güvenlik önlemlerinin alınmaması ve kamera ile lojistik kayıtlarının saklanmaması, tesise varmamış eşya için hazır bildiriminden sonra giriş yapılması, başka rejim hak sahibinin mühürlü aracına genel muvafakatname olmaksızın yeni mühür tatbiki ve ihracat beyannamesi çıkabilir statüye gelmeden çıkışa izin verilmesi tesis yetkilendirmesinin iptal sebepleridir. Lojistik programının gerekli nitelikleri taşıması veya usulüne uygun kullanılması

ise tesis yetkilendirmesinin, durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınması sebebi olarak sayılmıştır; iptal sebebi değildir. Askıya alma ve iptal listelerinin ikisinde de 'lojistik' ifadesi geçtiği için askıya alma sebebini iptal sebebi sanmak. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 6 (tesis yetkilendirmesinin askıya alınması) ve md. 7 (tesis yetkilendirmesinin iptali))

Gümrük Mevzuatı – Transit

65- I. Belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirilen ihracat beyannameleri

II. Belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen ihracat beyannameleri

III. Eşyanın muayene edileceği bildirilen transit beyannameleri

IV. Eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat beyannameleri

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) uyarınca izinli gönderici tesisinde hazır bildiri işlemleri sonrasında, yukarıdaki beyannamelerden hangilerine ilişkin işlemlerin mesai saatleri dışında tamamlanma talepleri fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yerine getirilir?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Seri No: 14 Tebliğe göre hazır bildiri sonrasında belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirilen ihracat beyannameleri ile eşyanın muayene edileceği bildirilen ihracat ve transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin mesai dışında tamamlanması fazla mesai ücreti yatırılması koşuluyla yapılır (I, III, IV). Belge kontrolüne tabi tutulmayacağı bildirilen ihracat beyannameleri ile eşyanın muayene edilmeyeceği bildirilen beyannamelere ilişkin işlemler ise fazla mesai ücreti ödenmeksizin tamamlanır; II bu nedenle kapsam dışıdır. Mesai dışında yapılan her işlemin ücrete tabi olduğunu düşünüp tüm öncülleri işaretlemek. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14) md. 13 (mesai saatleri dışında gümrük işlemleri))

Gümrük Mevzuatı – Transit

66- I. Kefil, Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir.

II. Kefilin yükümlülüğü teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlı olup gümrük vergileri ve diğer yüklerin yanı sıra para cezalarını da kapsar.

III. Kefil tarafından verilen teminat, sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar.

IV. Teminat gümrük idaresi, bireysel teminat için varış gümrük idaresidir.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca transit rejiminde kefil ve teminata ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Transit Tebliğine göre kefil, Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşları olabilir (I) ve kefilin verdiği teminat sonradan kontrolleri müteakiben ödenebilir gümrük vergileri ve diğer yükleri de kapsar (III). Kefilin yükümlülüğü teminat mektubunda belirtilen maksimum tutarla sınırlıdır ve para cezalarını kapsamaz; II bu nedenle yanlıştır. Bireysel teminata teminat gümrük idaresi varış değil hareket gümrük idaresidir; IV de yanlıştır. Kefilin bütün kamu alacaklarını üstlendiği ve teminatın eşyanın varıldığı idarede takip edildiği sezgisiyle II ya da IV'ü

doğru sayıp daha geniş bir kümeye kaymak. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) – kefil ve teminat gümrük idaresi hükümleri)

Gümrük Mevzuatı – Transit

67- Aşağıda transit beyanına ilişkin bazı ifadeler verilmiştir:

- I. Aynı taşıma aracında farklı varış gümrük idarelerine gönderilecek eşya bulunması halinde, her bir varış idaresi için ayrı transit beyanı düzenlenir.
- II. Ulusal transit rejimi kapsamında düzenlenecek transit beyanında "taşıyıcı" bilgisine ilişkin kutunun doldurulması zorunludur.
- III. Bir sevkiyatın iki veya daha fazla taşıma aracına bölündüğü durumda, eşyanın tamamı aynı hareket ve varış gümrük idareleri arasında taşınıyorsa tüm araçlar için tek bir transit beyanı düzenlenebilir.
- IV. Ulusal transit rejiminde transit idaresi belirlenmez.

Gümrük mevzuatı çerçevesinde bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) III ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Aynı taşıma aracında farklı varış idarelerine gidecek eşya için her varış idaresine ayrı transit beyanı düzenlenir (I); ulusal transit beyanında 'taşıyıcı' kutusunun doldurulması zorunludur (II) ve ulusal transitte transit idaresi belirlenmez (IV). Bir transit beyanı tek bir taşıma aracına yüklenen eşyayı kapsadığından, sevkiyatın iki veya daha fazla araca bölünmesi halinde hareket ve varış idareleri aynı olsa bile tüm araçlar için tek beyan düzenlenemez; yanlış olan yalnız III'tür. Hareket ve varış idareleri aynı olunca tek beyanın yeterli olacağını düşünüp III'ü doğru, 'transit idaresi belirlenmez' ifadesini ise ortak transit kuralıyla karıştırıp yanlış saymak. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) – transit beyanının düzenlenmesi ve ulusal transite ilişkin hükümler)

Gümrük Mevzuatı – Antrepo

68-

	İşlem / durum	Sonuç / makam
I	Antrepoda yapılmak istenen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektirmeyen değişiklik talebi	Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenir.
II	Antrepoda yapılmak istenen ve antrepo planında değişiklik yapılmasını gerektiren genişletme talebi	Bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir.
III	Geçici depolama yerinde yapılmak istenen ve plan değişikliği gerektiren talep	Bölge müdürlüğünün görüşü ile birlikte Bakanlıkça sonuçlandırılır.
IV	Bir gümrük müdürlüğü denetimindeki antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması talebi	Başvuru bölge müdürlüğüne yapılır ve bölge müdürlüğünce sonuçlandırılır.

Gümrük Yönetmeliği kapsamında yukarıdaki tabloda yer verilen eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) II ve IV
- E) II, III ve IV

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Antrepo planında değişiklik gerektiren tadilat, genişletme ve daraltma talepleri bölge müdürlüğünce sonuçlandırılarak Bakanlığa bilgi verilir (II); geçici depolama yerinde plan değişikliği gerektiren talepler bölge müdürlüğünün görüşü ile Bakanlıkça sonuçlandırılır (III). Plan değişikliği gerektirmeyen antrepo değişiklik taleplerinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirince tespit raporu düzenlenmez (I yanlış); antreponun aynı bölge müdürlüğüne bağlı başka bir gümrük müdürlüğüne bağlanması başvurusu bölge müdürlüğüne yapılır ancak Bakanlıkça sonuçlandırılır (IV yanlış). Başvurunun bölge müdürlüğüne yapıldığı işlemde sonuçlandırma yetkisinin de bölge müdürlüğünde olduğunu varsaymak. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 524/1, 524/3, 524/5 ve md. 516/A-2)

Gümrük Mevzuatı – Antrepo

- 69-** I. D tipi antrepo, kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip olup olmadığına bakılmaksızın başka bir kişiye devredilebilir.
- II. Özel antrepoların devri durumunda, antrepodaki eşyanın devralana devredilmemesi halinde bu eşyanın antrepodan çıkarılması için gümrük idaresince bir aylık süre verilir ve bu süre gerektiğinde en çok iki ay uzatılabilir.
- III. Antrepo işleticisi şirketin hisselerinin devri durumunda bir ay içerisinde gümrük müdürlüğüne bilgi verilir.
- IV. Kapatılacak antrepolara yeniden eşya konulmasına izin verilmez; varsa buradaki eşya, her türlü masrafı antrepo sahiplerine ait olmak üzere en geç altı ay içerisinde gümrük müdürlüğünce gösterilen diğer antrepolara nakledilir, yabancı memleketlere ihraç olunur ya da serbest dolaşıma sokulur.
- Gümrük Yönetmeliğine göre antreponun devri ve kapatılmasına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve III
- B) II ve IV
- C) III ve IV
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Özel antreponun devrinde eşya devralana devredilmezse çıkarılması için bir ay süre verilir ve bu süre en çok iki ay uzatılabilir (II); kapatılacak antrepodaki eşya en geç altı ay içinde başka antrepoya nakledilir, ihraç edilir ya da serbest dolaşıma sokulur (IV). D tipi antrepo ancak kayıt yoluyla rejime giriş iznine sahip bir başka kişiye devredilebilir (I yanlış); şirket hisselerinin devrinde gümrük müdürlüğüne bilgi verme süresi bir ay değil 10 iş günüdür (III yanlış). Hisse devrinde bildirim süresini antrepo hükümlerinde sık geçen 'bir ay' ile karıştırmak. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 523/3, 523/4, 523/10, 523/12)

Gümrük Mevzuatı – Antrepo

70- I. Fuar ve sergilere konulan eşya

II. İthalat vergilerinden muaf olan eşya

III. İhraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya

Gümrük Yönetmeliğine göre antrepo rejiminde yukarıdaki eşyadan hangileri için teminat **aranmaz**?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin antrepo rejiminde teminata ilişkin hükmüne göre Kanunun 98 inci maddesi uyarınca fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan ya da ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eşya için teminat aranmaz. Üç öncül de bu hükümde sayıldığından cevap tüm öncüllerdir. 'Antrepoya konulan eşya mutlaka teminata bağlanır' genellemesiyle ve 'hepsi olamaz' önyargısıyla ihraç edilmek üzere konulan eşyayı ya da fuar eşyasını dışarıda bırakmak. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 526/7)

Gümrük Mevzuatı – Antrepo

71- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, akaryakıt antrepolarına dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü olduğu belirtilen ürünler arasında **yer almaz**?

A) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)

B) Jet yakıtı

C) Ham petrol

D) Bio dizel

E) Solvent nafta

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre akaryakıt antrepoları; benzin türleri, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri, bio dizel ile sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) dökme veya kaplı olarak konulmasına özgü genel veya özel antrepolardır. Solvent nafta, nafta kapsamından açıkça hariç tutulmuştur; ham petrol, jet yakıtı, bio dizel ve LPG ise hükümde sayılmıştır. Hükümde 'nafta' sayıldığı için solvent naftanın da akaryakıt antreposuna konulabileceğini düşünmek. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 541/1)

Gümrük Mevzuatı – Geçici İthalat

72- 2009/15481 sayılı "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"a göre, mülkiyeti Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve bu bölgede yerleşik kişiye imalat işlerinde kullanılmak üzere gönderilen ölçme, kontrol ve test araçları ile kalıp, çizim ve taslak gibi araçlara geçici ithalat izni verilebilmesi için, bu araçların kullanımı sonucunda elde edilen ürünün en az yüzde (%) kaçının Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi gerekir?

A) 3

B) 10

C) 50

D) 75

E) 100

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Karar'ın özel nitelikte eşyaya ilişkin hükmüne göre, yurt dışında yerleşik kişiye ait ölçme, kontrol, test araçları ile kalıp, çizim, taslak ve benzeri araçlara, kullanımı sonucunda elde edilen

ürünün en az %75'inin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi koşuluyla geçici ithalat izni verilir. %100 (tamamı) koşulu, aynı maddede bedelsiz gönderilen özel alet ve araçlar için öngörülen komşu kuraldır. %3 kısmi muafiyetteki aylık vergi oranı, %10 ise ATA karnesinde kefil kuruluşun sorumluluk sınırına ilişkin orandır; %50 mevzuatta bu eşya için geçmez. Aynı maddenin bir sonraki bendindeki "tamamı ihraç edilecek ürün" koşulunu hatırlayan aday %100'ü işaretler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2009/15481 sayılı Karar md. 34/1-a (ve md. 34/1-b))

Gümrük Mevzuatı – Geçici İthalat

73- Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No: 4) hükümlerine göre ATA karnesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) ATA karnesi, taşıma araçları hariç olmak üzere eşyanın geçici ithali için kullanılan ve gümrük beyannamesi olarak kabul edilen uluslararası bir gümrük belgesidir.
- B) Posta trafiğinde gönderilen eşyanın geçici ithalinde de, diğer taşıma şekillerinde olduğu gibi ATA karnesi kabul edilir.
- C) Geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.
- D) Sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde kullanılmak üzere getirilen eşyaya, geçici ithal tarihinden itibaren altı aydan az olmayacak şekilde yurtda kalma süresi verilir.
- E) Eşyanın karnenin geçerlilik süresinden daha uzun süre kullanılması istendiğinde, mevcut karnenin süresi uzatılamayacağından kullanıma yeni bir ATA karnesi ile devam edilebilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Geçici İthalat Sözleşmesi çekincelerle onaylandığından, Tebliğe göre posta trafiğinde ATA karneleri kabul edilmez; bu nedenle posta trafiğinde de karnenin kabul edileceğini söyleyen ifade yanlıştır. Karnenin taşıma araçları hariç eşyanın geçici ithalinde beyanname yerine geçen uluslararası belge olması, ayrıca belge ve teminat aranmaması (GY md. 382/2), sergi-fuar eşyasına en az altı ay süre verilmesi ve süresi uzatılamayan karnenin yeni karne ile değiştirilmesi Tebliğ ve Yönetmelikteki hükümlerin aynısıdır. ATA karnesinin "uluslararası ve her yerde geçerli" teminat belgesi olduğunu bilen aday, Türkiye'nin posta trafiği çekincesini atlayarak bu ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4 md. 2, 3, 6, 8; Gümrük Yönetmeliği md. 382)

Gümrük Mevzuatı – Dahilde İşleme

74- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, dahilde işleme rejiminde geri ödeme sisteminin uygulandığı hallerde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

- A) Eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin, ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilebilmesi
- B) İşlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithal eşyası gibi değerlendirilmesi
- C) İzin hak sahibinin, işlem görmüş ürünlerin serbest bölgeye konulduğunu belgelendirmesi ve rejimin diğer şartlarına uyması kaydıyla ithalat vergilerinin geri verilmesini isteyebilmesi
- D) Henüz ithal edilmemiş eşyanın yerine ihracat vergilerine tabi eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, izin hak sahibinden ihracat vergileri kadar teminat alınması
- E) Gümrük yükümlülüğü doğduğunda gümrük vergilerinin, ithal eşyasının dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanması

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Kanunun 121 inci maddesine göre izin hak sahibi, geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihraç edildiğini, belirli rejimlere tabi tutulduğunu ya da serbest bölgeye konulduğunu belgelendirerek vergilerin geri verilmesini veya kaldırılmasını isteyebilir; bu hüküm geri ödeme sisteminin kendisidir. Önceden ihracat imkânı, ithal eşyası ile eşdeğer eşyanın yer değiştirmesi ve ihracat vergileri kadar teminat alınması (109 uncu madde hükümleri) ile vergilerin rejim beyannamesinin tescil tarihindeki unsurlara göre hesaplanması (114 üncü madde) ise 119 uncu madde uyarınca geri ödeme

sisteminde uygulanmaz. Eşdeğer eşya ve önceden ihracat kolaylıklarının dahilinde işleme rejiminin her iki sisteminde de geçerli olduğunu sanan aday, eşdeğer eşyaya veya önceden ihracata ilişkin seçeneklerden birine kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 109, 114, 119, 121)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kontrolü Altında İşleme

75- Gümrük mevzuatına göre gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Gümrük kontrolü altında işleme izni sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilir.
- B) Rejim, işlenmiş ürünün ithalat vergisinin, bünyesinde bulundurduğu ithal ürünün vergisinden daha düşük olduğu işlemler için uygulanır.
- C) Rejime ilişkin iznin geçerlilik süresi, gümrük idaresince her başvuru için azami üç yıl olarak belirlenir.
- D) Rejim, serbest dolaşıma girişinde aranılan bazı teknik düzenlemelere uygunluğunun sağlanması için işleme faaliyetine tabi tutulması gereken eşyada da uygulanır.
- E) İşlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanname, izni veren gümrük idaresinden başka bir gümrük müdürlüğüne de verilebilir.

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 372 nci maddesine göre gümrük kontrolü altında işleme iznin geçerlilik süresi gümrük idaresince her başvuru için azami iki yıl olarak belirlenir; üç yıl ifadesi yanlıştır. İznin sadece Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verilmesi Kanunun 124 üncü maddesinin, rejimin vergi farkı ve teknik düzenlemeye uygunluk amacıyla uygulanması Yönetmeliğin 370 inci maddesinin, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşım beyannamesinin başka bir gümrük müdürlüğüne verilebilmesi ise Tebliğin 5 inci maddesinin hükmüdür. Doğru olan "sadece" ifadesini mutlaklaştırma bozulması sanan aday, iznin yalnız Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişilere verileceğini söyleyen ifadeyi işaretler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 124; Gümrük Yönetmeliği md. 370, 372; Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) Seri No: 3 md. 3, 5)

Gümrük Mevzuatı – İhracat

76- Gümrük Yönetmeliğine göre, ihracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulan eşya ile geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama yerlerine konulması talep edilen eşya buralarda üç ay kalabilir.
- B) Süresinde kaldırılmayan eşya, yükümlüye yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde de yerinden çıkarılmazsa gümrüğe terk edilmiş sayılır.
- C) Geçici depolama yerindeki ihraç eşyası için ek süre talebinde bulunulabilmesi, eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasına bağlıdır.
- D) Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi üç ay olup bu süre içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir.
- E) Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi, gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok altı ay uzatılabilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 417 nci maddesine göre süresi içinde kaldırılmayan eşya için yükümlüye tebligat yapılır ve tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde çıkarılmayan eşya gümrüğe terk edilmiş sayılarak tasfiye hükümlerine göre işlem görür. İhracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşyanın kalış süresi üç ay değil bir aydır ve ek süre beyannamenin tescil edilip edilmediğine bakılmaksızın talep edilebilir. Geçici depolama yerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyada kapatma süresi iki ay olup en çok iki ay uzatılabilir. Geçici depolamadaki eşyaya verilebilecek "en çok üç ay" ek süreyi asıl kalış süresiyle karıştıran aday, üç aylık kalış süresi öngören ifadeye kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 417)

Gümrük Mevzuatı – Geri Gelen Eşya

77- Gümrük Yönetmeliğine göre, kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatında aşağıdakilerden hangisi "ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe" durumları arasında yer alır?

- A) Piyasa kuralları gereği gönderildiği ülkede satılamayan sebze ve meyveler
- B) Kusurlu olduğu ilk kullanımda anlaşılacak alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşya
- C) Sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedeniyle alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşya
- D) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle kullanıma arz edilemeyen eşya
- E) Serbest dolaşımda iken ihraç edilen ve çeşitli nedenlerle geri gelen üretime yönelik makineler

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Yönetmeliğin 446 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, "ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe" durumlarını sayar ve bunlar arasında Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilip piyasa kuralları gereği satılamayan sebze ve meyveler de yer alır. Gönderildiği ülkenin mevzuatı nedeniyle kullanıma arz edilememe birinci fıkranın (a) bendindeki ayrı bir sebeptir; kusurlu olma veya sözleşmeye uygun olmama nedeniyle alıcının kabul etmemesi (b) bendindedir. Üretime yönelik makineler ise dördüncü fıkra uyarınca bu şartlara bağlı olmaksızın ayniyet tespiti kaydıyla muafiyetten yararlanır. Satıcının iradesi dışındaki her geri gelişi "elinde olmayan sebep" sayan aday kusurlu eşya veya mevzuat engeli seçeneklerine kayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 446)

Gümrük Mevzuatı – Geri Gelen Eşya

78- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisine geri gelen eşyaya ilişkin ithalat vergilerinden muafiyet **tanınmaz**?

- A) Dahilde işleme rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere
- B) Daha önce Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilen makinelerle ait olduğu uzman raporlarıyla kanıtlanan parça ve aksesuarlara
- C) Konsinye satış suretiyle ihraç edilip gönderildiği yerde satılmayarak geri gelen eşyaya
- D) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen ve aynen ihraç edildiği durumda geri getirilen eşyaya
- E) Hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilip yurt dışında tamir edildikten sonra geri getirilen eşyaya

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, aynen ihraç edildiği durumda olması hali hariç, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşyaya geri gelen eşya muafiyeti tanınmaz; yurt dışında tamir edilen eşya hariçte işleme hükümlerine göre vergilendirilir. Aynen ihraç edildiği durumda geri getirilen hariçte işleme eşyası bu istisnanın dışındadır. Dahilde işleme rejiminden sonra ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlere 170 inci madde, ihraç edilen eşyaya ait parçalara Yönetmeliğin 447 nci maddesi, konsinye ihraç edilip geri gelen eşyaya ise 449 uncu maddesi uyarınca geri gelen eşya hükümleri uygulanır. "Hariçte işleme eşyasına muafiyet tanınmaz" kuralını istisnasıyla birlikte bilmeyen aday aynen geri getirilen eşyayı işaretler. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 168/2-a, 170; Gümrük Yönetmeliği md. 447, 449)

Gümrük Mevzuatı – Kumanya ve Akaryakıt

79- Yabancı limanlardan dönen Türk bayraklı (X) gemisi Türkiye'ye ilk olarak İskenderun Limanından giriş yapmış, ardından sırasıyla Mersin ve İzmir limanlarına uğramış ve dönüşünden itibaren iki ay içinde İzmir Limanından yeniden yabancı bir limana hareket etmiştir. Yurt dışı seferden dönen (Y) gemisi Mersin Limanında yükünün tamamını boşalttıktan sonra, kısmen ihraç yükü almış olarak ihraç yükünün kalanını almak üzere Aliağa Limanına hareket etmiştir. Yurt dışı seferden dönen (Z) gemisi ise dönüşünden itibaren dört ay boyunca yabancı limanlara çıkmamış ve bunun zorunlu nedenlerden kaynaklandığını gümrük idaresine belgelendirmemiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin seferin devamı sayılabilecek hallere ilişkin hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) (X) gemisinin yurt dışından aldığı transit akaryakıt ve kumanyası İskenderun Limanında tespit edilir.
- B) (Y) gemisinin Mersin Limanından Aliağa Limanına yaptığı sefer dış seferin devamı sayılır.
- C) (Z) gemisinin transit akaryakıt ve kumanyası gümrük idaresince tespit edilerek vergileri tahsil edilir.
- D) (X) gemisinin Türk limanları arasındaki seferde tükettiği akaryakıt İskenderun Limanında vergilendirilir.
- E) (Z) gemisi için üç aylık sürenin uzatılabilmesi, yabancı limana çıkılmamasının zorunlu nedenlerden kaynaklandığının ilgili gümrük idaresine belgelendirilmesine bağlıdır.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Yönetmeliğin 482 nci maddesine göre dış seferden dönen geminin transit akaryakıt ve kumanyası Türkiye'ye ilk giriş limanında (İskenderun) tespit edilir; üç aylık süre içinde Türk limanları arasında sefer yapılırsa tüketilen akaryakıt uğranılan en son Türk limanında, yani İzmir'de vergilendirilir. Bu nedenle vergilendirmenin İskenderun'da yapılacağını söyleyen ifade yanlıştır. Yükünün tamamını boşaltıp kısmen ihraç yükü olarak diğer Türk limanına giden (Y) gemisinin seferi dış seferin devamıdır; üç ay içinde yabancı limana çıkmayan (Z) gemisinin vergileri tahsil edilir ve süre ancak zorunlu nedenin belgelendirilmesi halinde uzatılabilir. Tespit limanı ile vergilendirme limanını aynı sanan aday, ilk giriş limanını vergilendirme yeri olarak doğru kabul eder. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 482)

Gümrük Mevzuatı – Serbest Bölgeler

80- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre serbest bölgelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Serbest bölgede faaliyette bulunan kişilerce tutulan envanter kayıtlarına eşya, kişiye ait yere konulmasından sonra yetmiş iki saat içinde geçirilir.
- B) Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır.
- C) Kanunda sayılan haller saklı kalmak üzere, serbest bölgeye giren eşyanın gümrük idarelerine sunulmasına ve bu eşya için beyanname verilmesine gerek yoktur.
- D) Bir serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya, izne gerek olmaksızın mutata elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.
- E) Gümrük idareleri, Gümrük Kanununda yer alan hükümlere uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kanunun 159 uncu maddesine göre serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya alım satım faaliyetinde bulunanların tuttuğu envanter kayıtlarına eşya, kişiye ait yere konulmasından sonra kırk sekiz saat içinde geçirilir; yetmiş iki saat ifadesi yanlıştır. Eşyanın serbest bölgede kalış süresinin sınırsız olması 156 ncı maddenin, kural olarak sunuş ve beyanname aranmaması 155 inci maddenin, izinsiz mutata elleçleme 157 nci maddenin, şüpheli kişilerin girişine izin verilmemesi ise 153 üncü maddenin hükmüdür. "Sınırsız" sözcüğünü mutlaklaştırma bozulması sanan aday kalış süresine ilişkin doğru ifadeyi işaretler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 153/4, 155/1, 156, 157/1-b, 159/1)

Sair Mevzuat – İhracat Rejimi

81- İhracat Yönetmeliğinde yer alan "başlamış işlem" tanımına göre aşağıdakilerden hangisi başlamış işlem olarak sayılmamıştır?

- A) Kayda bağlı ihracatta, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kaydın verilmiş olması
- B) Offset kapsamında ihracatta, offset anlaşmasının imzalanmış olması
- C) Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta, müteahhitlik sözleşmesinin taraflarca imzalanmış olması
- D) Açılan uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantılarında, alıcı kuruluş ile bağlantının yapıldığını gösteren yazılı sözleşmenin taraflarca imzalanmış olması
- E) Bedelsiz ihracatta, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük beyannamesi düzenlenmesi gereken hâllerde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması

Doğru Cevap: C

Gerekçe: İhracat Yönetmeliğinin tanımlar maddesine göre konsinye ihracat ile yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik kapsamındaki ihracatta başlamış işlem "iznin verilmiş olması"dır; sözleşmenin imzalanması ölçütü yalnız uluslararası ihalelere istinaden yapılan yabancı devlet bağlantıları için öngörülmüştür. Kayda bağlı ihracatta kaydın verilmesi, bedelsiz ihracatta beyannamenin tescili, offset ihracatında offset anlaşmasının imzalanması ve yabancı devlet bağlantısında yazılı sözleşmenin imzalanması tanımda aynen sayılan hâllerdir. Aday, "sözleşme imzalanması" ölçütünü uluslararası ihale bağlantısından müteahhitlik ihracatına taşıyan şıkkı tanımın bir parçası sanır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 4/1-ç (başlamış işlem tanımı; 06.05.2025 tarihli değişiklikle yeniden düzenlenmiş hâli))

Sair Mevzuat – İhracat Rejimi

82- I. Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

II. Salep

III. Mavi yüzgeçli orkinos

IV. Ceviz ağacı tomruğu

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) uyarınca yukarıdaki mallardan hangilerinin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlıdır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve IV
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Tebliğin Ek-2 sayılı İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinde "yaprak tütün, tütün döküntüleri" ile "mavi yüzgeçli orkinos (canlı, taze soğutulmuş, dondurulmuş veya işlenmiş)" yer alır. Salep (toz, tablet ve her türlü formda) ile ceviz ağacının kütük, tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihracı Ek-1 sayılı İhracı Yasak Mallar Listesindedir; bu nedenle II ve IV ön izinli değil, yasaktır. Aday "tütün tohumu ve fidesi yasak" bilgisinden hareketle yaprak tütünü de yasak sanır ya da salebi koruma altındaki bir ürün olarak ön izinli listesine koyar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) Ek-1 sıra 5 ve 12, Ek-2 sıra 16 ve 24)

Sair Mevzuat – İhracat Rejimi

83- Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) uyarınca aşağıdaki bedelsiz ihracatlardan hangisinde İhracatçı Birliğine üye olma şartı aranır?

- A) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin görevleri veya anlaşmalar gereği gönderecekleri mal ve taşıtlar
- B) Yabancı turistlerin beraberlerinde götürecekleri veya adlarına gönderilecek mallar
- C) Deprem durumunda Kızılay tarafından gönderilecek insani yardım malzemeleri
- D) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından gönderilen, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler
- E) Garantili olarak ihraç edilen malların garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğe göre İhracatçı Birliğine üye olma şartı, ikinci maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri kapsamındaki bedelsiz ihracatta aranmaz. Numuneler (a), yabancı turistlerin malları (ç), kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve üniversitelerin gönderileri (d) ve afetlerde Kızılay'ın insani yardım malzemeleri (e) bendindedir. Garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçalar (b) bendinde yer aldığından bu ihracatta üyelik şartı aranır. Aday, garanti parçasının da bedelsiz olarak "ücretsiz gönderilen eşya" olduğunu düşünerek üyelik istisnasının tüm bedelsiz ihracatı kapsadığını varsayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2008/12) md. 2/1 ve md. 8)

Sair Mevzuat – Ürün Güvenliği ve Denetim

84- I. Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatı

II. Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş A.TR dolaşım belgeli ürünün ithalatı

III. Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan nedenlerle geri gelen, daha önce ihraç edilmiş eşyanın ithalatı

IV. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğine göre yukarıdaki ithalatlardan hangilerinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz?

- A) I ve II
- B) II ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Tebliğin muafiyet ve istisnalar maddesine göre yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta ve geri gelen eşyada TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz; işlemler beyannamenin 44 numaralı hanesine yazılan sabit 23 haneli TAREKS referans numarasıyla sonuçlandırılır. AB'de serbest dolaşıma girmiş A.TR belgeli üründe ise durumun kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilmesi hâlinde referans numarası doğrudan oluşturulur; yani başvuru TAREKS üzerinden yapılır ve ürün risk analiziyle fiili denetime de yönlendirilebilir. Aday, "TAREKS numarası doğrudan oluşturulur" ile "TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz" hükümlerini aynı muafiyet sanarak A.TR belgeli ürünü de listeye katar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (ÜGD: 2026/1) md. 6/1, 6/3, 6/7, 6/9 ve md. 11)

Sair Mevzuat – Ürün Güvenliği ve Denetim

85- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğine göre, Ek-1'deki listede yer alan katı yakıtların ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıđından alınan ve Tebliğ kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olan aşağıdaki belgelerden hangisine sahip firmalar tarafından yapılabilir?

- A) Çevre İzin ve Lisans Belgesi
- B) Metal Hurda İthalatçı Belgesi
- C) OTİM Kontrol Belgesi
- D) Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi
- E) İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Tebliğ'e göre Ek-1'deki katı yakıtların ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıđından alınan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalar tarafından yapılabilir. Metal Hurda İthalatçı Belgesi metal hurda ithalatında, OTİM Kontrol Belgesi ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında, Çevre İzin ve Lisans Belgesi atık ve hurda ithalatı yapacak sanayicilerde aranan belgedir. İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi ise firmaya değil, her parti yakıttan alınan numunenin analiz sonucu uygun bulunduğunda Çevre İl Müdürlüğünce düzenlenen ve beyannamenin tescilinde aranan belgedir (md. 5/3, 9/1); Kayıt Belgesi ise Tebliğ kapsamındaki tüm ithalat işlemlerinde geçerlidir (md. 4/4). Her parti için beyannamenin tescilinde aranan İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesini ithalatçı firmanın sahip olması gereken belge sanan aday bu belgeye, atık ve hurda ithalatındaki belgeleri yeterli sayan aday Çevre İzin ve Lisans Belgesine kayar. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğı (ÜGD: 2026/7) md. 4/1, 4/4, 5/3, 9/1; ÜGD 2026/3, 2026/6, 2026/23 (çeldirici belgeler))

Sair Mevzuat – Yatırım Teşvik

86- 2025/9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her il özelinde belirlenecek dört yatırım konusunun yer aldığı, Bakanlık tebliğı ile yayımlanan ve her yıl ocak ayı içerisinde güncellenebilen liste aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi
- B) Yerel yatırım konuları listesi
- C) Bölgesel yatırım konuları listesi
- D) Öncelikli ürün listesi
- E) Stratejik hamle yatırım konuları listesi

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Karar, her il özelinde belirlenecek dört yatırım konusunun yer aldığı ve Bakanlık tebliğı ile yayımlanacak listeyi "yerel yatırım konuları listesi" olarak tanımlar; liste Yerel Kalkınma Hamlesi Programında kullanılır ve her yıl ocak ayında güncellenebilir. Öncelikli ürün listesi orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünleri (Teknoloji Hamlesi Programı), stratejik hamle yatırım konuları listesi Stratejik Hamle Programı konularını içerir; yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi teşvik belgesinin ekidir. "Bölgesel yatırım konuları listesi" Kararda tanımlanmış bir liste değildir. Aday "il özelinde" ifadesini bölgesel teşviklerle ilişkilendirerek Kararda bulunmayan "bölgesel" listeyi seçer. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2025/9903 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar md. 2 (tanımlar), md. 6/4, 7/5, 8/9)

Gümrük Mevzuatı – Posta

87- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin posta gümrük işlemlerine ilişkin hükümlerine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen bütün posta çantaları ve koliler ilk giriş kapısından itibaren gümrük gözetimi altında posta idarelerine sevk edilir ve buralarda gümrük muayenesine tabi tutulur.
- B) Posta yoluyla gelen ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmündedir ve ayrıca beyanname aranmaz.
- C) Gümrük vizesi bulunmayan posta idarelerince gümrük adına tahsil edilen vergiler, en geç bir hafta içinde tahakkuk belgelerine dayanan bir liste ile gümrük veznesine ödenir.
- D) Posta yolu ile gelen ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklar için Kanunun 234 üncü maddesine göre ceza uygulanır.
- E) Yurt dışından gelen koliler ve posta haberleşme gönderilerinin konulduğu yerler genel antrepo sayılır ve bu yerler posta idaresinin sorumluluğu ile gümrük idaresinin gözetim ve kontrolü altında bulunur.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 474 üncü maddesine göre posta yoluyla gelen ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin Déclaration en Douane'larda kayıtlı bilgilere nazaran tespit edilen farklılıklardan dolayı ceza aranmaz; Kanunun 234 üncü maddesine göre işlem, ticari nitelikteki eşyanın beyanının kontrolünde tespit edilen farklar için öngörülmüştür. Diğer ifadeler Kanunun 173 ve 175 inci maddeleri ile Yönetmeliğin 462 ve 469 uncu maddelerinin aynısıdır. Ticari eşyaya ait 234 üncü madde yaptırımının posta yoluyla gelen her eşyaya uygulandığını düşünen aday yanlış ifadeyi doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 173/2, 175/2; Gümrük Yönetmeliği md. 462/3, 469/1, 474)

Gümrük Mevzuatı – Fikri Mülkiyet

88- Gümrük Yönetmeliğine göre, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği şüphesiyle gümrük idaresince alınan durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren, çabuk bozulabilir eşya dışındaki eşya için hak sahibince en geç kaç iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi hâlinde, eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10
- E) 15

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Durdurma veya alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulabilir eşya için üç iş günü, diğer eşya için on iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı getirilmemesi hâlinde eşya hakkında beyan sahibinin talepte bulunduğu gümrük rejimi hükümlerine göre işlem yapılır. Üç iş günü çabuk bozulabilir eşyaya ve hak sahibinin başvurusu öncesindeki re'sen alıkoymaya ilişkin süredir; diğer değerler bu işlem için öngörülmüş süreler değildir. Çabuk bozulabilir eşya ve re'sen alıkoyma için öngörülen üç iş günlük süreyi genel süre sanan aday 3'ü işaretler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 57; Gümrük Yönetmeliğinin fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin hükümleri)

Sair Mevzuat – Menşe – Pan-Avrupa-Akdeniz

89- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer alan ülkelerin tamamı Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyona taraftır?

- A) Ukrayna, Kosova, Ermenistan
- B) Fas, Libya, Tunus
- C) Gürcistan, Moldova, Ukrayna
- D) Gürcistan, Azerbaycan, Moldova
- E) Norveç, İzlanda, Belarus

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Bölgesel Konvansiyona Avrupa Birliği; İstikrar ve Ortaklık Sürecine katılan Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova); Barselona sürecine katılan Akdeniz ülkeleri (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Filistin, Suriye, Tunus); EFTA ülkeleri; Faroe Adaları bakımından Danimarka; Türkiye ile Gürcistan, Moldova ve Ukrayna taraftır. Azerbaycan, Libya, Belarus ve Ermenistan taraf değildir; yanlış seçeneklerin her birinde bu ülkelerden biri bulunmaktadır. Akdeniz kıyısındaki Libya'yı Barselona süreci ülkesi, Kafkasya'daki Azerbaycan'ı Gürcistan gibi taraf sanan aday ilgili seçeneğe kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon (taraf ülkeler))

Sair Mevzuat – Menşe – STA

90- Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde eşyanın tercihli menşeyi ispatlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

- A) EUR-MED Dolaşım Belgesi
- B) Menşe Beyanı
- C) EUR.1 Dolaşım Belgesi
- D) Form A Menşe Belgesi
- E) TR-KR Menşe İspat Belgesi

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Türkiye–Güney Kore STA'sında tercihli menşe, ihracatçının fatura veya başka bir ticari belge üzerinde yaptığı menşe beyanı ile ispatlanır; gümrük vizesine tabi bir dolaşım belgesi öngörülmemiştir. EUR.1 ve EUR-MED belgeleri Avrupa-Akdeniz kökenli anlaşmalarda kullanılır, Form A yalnız GTS'ye özgüdür. 'TR-KR Menşe İspat Belgesi' anlaşma adından türetilmiş, mevzuatta bulunmayan bir addır. 'Her STA'da EUR.1 kullanılır' genellemesiyle hareket eden aday EUR.1 Dolaşım Belgesini işaretler. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Türkiye–Kore Cumhuriyeti STA menşe kuralları (menşe beyanı))

Gümrük Mevzuatı – Onaylanmış Kişi

91- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'ne göre, onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerce yalnızca belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanılan, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı ve beyanın kontrolünün eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kırmızı hat
- B) Beyaz hat
- C) Yeşil hat
- D) Sarı hat
- E) Mavi hat

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğde mavi hat, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat olarak tanımlanmış; bu hattan onaylanmış kişi statüsü sahiplerinin yalnızca tebliğde belirlenen ihracat beyannamelerinde yararlanacağı ve beyanın

kontrolünün eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılacağı hükmüne bağlanmıştır. Yeşil, sarı ve kırmızı hat, statüye ve ihracat beyannamesine özgü olmayan genel kontrol hatlarıdır; 'beyaz hat' adıyla bir kontrol hattı mevzuatta yer almaz. Belge kontrolü ve muayene yapılmaması unsuruna takılan aday yeşil hattı işaretler; oysa tanımdaki onaylanmış kişi statüsü ve kontrolün çıkıştan sonra yapılması unsurları mavi hatta özgüdür. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 3 (mavi hat tanımı) ve md. 43)

Gümrük Mevzuatı – Yetkilendirilmiş Yükümlü

92- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ayrıca bir talepte bulunmalarına gerek kalmaksızın tanınan kolaylıklardan biridir?

- A) Eksik beyan usulü
- B) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi
- C) Götürü teminat yetkisi
- D) İthalatta yerinde gümrükleme izni
- E) İzinli alıcı yetkisi

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri eksik beyan usulü, kısmi teminat, öncelikli kontrol ve muayene ile yeşil hat gibi kolaylıklardan ayrıca talepte bulunmaksızın yararlanır. Götürü teminat yetkisi talebe bağlıdır; izinli alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme izni ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme yetkisi ise hem talebe hem de Yönetmelikte öngörülen ek koşulların sağlanmasına bağlıdır. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün en bilinen kolaylığı olan götürü teminatın da kendiliğinden tanındığını sanan aday götürü teminat yetkisini işaretler. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği (yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında talebe gerek kalmaksızın tanınan kolaylıklar; talebe ve ek koşullara bağlı izinler))

Gümrük Mevzuatı – Onaylanmış Kişi

93- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'ne göre aşağıdakilerden hangisi, statü belgesi başvurusunun incelenmesi neticesinde talebin doğrudan reddedilmesini gerektiren hâllerden biri **değildir**?

- A) Başvurunun, olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne yapılmamış olması
- B) Tespit sözleşmesine taraf olan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile olumlu tespit raporunu düzenleyen kişinin birbirinden farklı olması
- C) Başvuru sırasında gümrük idaresine sunulan başvuru formunun eksik doldurulmuş veya imzasız olduğunun anlaşılması
- D) OK1 tespiti için düzenlenmesi gereken olumlu tespit raporu yerine olumsuz tespit raporu ibraz edilmiş olması
- E) Olumlu tespit raporunun, OK1 tespiti için tespit sözleşmesinin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde düzenlenmemiş olması

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Tebliğe göre olumsuz tespit raporu ibrazı, tespit sözleşmesine taraf yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile raporu düzenleyen farklı olması, raporun sözleşmeyi izleyen otuz gün içinde düzenlenmemesi ve başvurunun raporun düzenlenme tarihini izleyen beş iş günü içinde yapılmaması hâllerinde statü belgesi talebi reddedilir. Başvuru formunun eksik doldurulmuş veya imzasız olması hâlinde ise eksikliğin üç iş günü içinde tamamlanması için başvuru sahibine bildirimde bulunulur ve inceleme süresi durdurulur; talep ancak eksiklik bu süre içinde tamamlanmazsa reddedilir. Form eksikliğini de doğrudan ret sebebi sanan aday, tebliğde öngörülen üç iş günlük tamamlama süresini gözden geçirir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) md. 12/1 ve 12/3)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Müşavirliği

94- Gümrük Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin sahip olması gereken nitelikler arasında **yer almaz**?

- A) Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak
- B) Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca son yedi yıl içinde kesinleşmiş kınama cezası almamış olmak
- C) Tespit işlemlerinin yapılacağı kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve çalışan statüde ilişkisi bulunmamak
- D) Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca birden fazla geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası almamış olmak
- E) Dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmemek ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmamak

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 576 ncı maddesine göre son yedi yıl içinde kesinleşmiş olarak alınmamış olması aranan ceza, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasıdır; kınama cezası bakımından ölçüt, son üç yıl içerisinde üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmaktır. Bu nedenle yedi yıl içinde tek bir kınama cezası almış olmak yetkilendirilmeye engel değildir. Dolaylı temsil yoluyla iş takip etmemek, tespit yapılacak kişiler ve antrepo işleticileriyle ortaklık veya çalışan ilişkisi bulunmamak, birden fazla alıkoyma cezası almamış olmak ve üç yılda üçten fazla uyarma veya kınama cezası almamış olmak nitelikler arasında sayılmıştır. Yedi yıllık süreyi hatırlayıp ceza türünü karıştıran aday, alıkoyma yerine kınama yazılan ifadeyi nitelik sanar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 576/1-b, c, ç, d, f)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Müşavirliği

95- 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesine göre gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları hakkında uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Tedbir mahiyetinde izin belgesi geçici olarak alınan meslek mensubuna geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi hâlinde, izin belgesinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilmez.
- B) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
- C) Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez; yetkili disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
- D) Disiplin cezaları, bir dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuata aykırılığın gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar.
- E) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Geçici 6 ncı maddenin 9 numaralı bendine göre, tedbir mahiyetinde izin belgeleri alınanlar hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi hâlinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir; 'mahsup edilmez' ifadesi yanlıştır. Alıkoyma cezasının tanımı, on günden az olmamak üzere verilen savunma süresi, üç yıllık zamanaşımı ve beş yıllık dönemde iki alıkoyma cezasından sonra aynı fiilin yeniden işlenmesinde meslekten çıkarma cezası uygulanması maddenin aynısıdır. Tedbirin cezadan bağımsız bir idari önlem olduğunu düşünen aday, tedbir süresinin cezadan düşülmeyeceğini doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu geçici md. 6/2-c, 6/4, 6/5, 6/7, 6/9)

Sair Mevzuat – Kaçakçılık

- 96- I. Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyaya ilişkin elkoyma işlemi, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
 II. Hâkim, elkoyma işlemine ilişkin kararını elkoymadan itibaren yetmiş iki saat içinde açıklar; aksi hâlde elkoyma kendiliğinden kalkar.
 III. Rızaen teslim edilen eşya veya taşıt için tutanak düzenlenerek muhafaza altına alınan hâllerde ayrıca bir elkoyma veya alıkoyma kararı aranmaz.
 IV. Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma kararları, bu araçların gümrük idaresine teslim edilmesi suretiyle icra olunur.
 Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre 5607 sayılı Kanun kapsamında elkoyma ve muhafaza altına alma işlemlerine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
 B) I ve III
 C) II ve IV
 D) I, III ve IV
 E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Tebliğe göre elkoyma işlemi yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur ve rızaen teslim hâlinde 'Arama, Rızaen Teslim ve Muhafaza Altına Alma Tutanağı' ile muhafaza altına alınan eşya/taşıt için ayrıca elkoyma veya alıkoyma kararı aranmaz; bu nedenle I ve III doğrudur. Hâkim kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat (yetmiş iki değil) içinde açıklar. Ulaşım araçlarına ilişkin elkoyma kararları, araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur; gümrük idaresine teslim, icra şekli değildir. CMK'daki diğer sürelerle karıştırıp 72 saati doğru sanan veya taşıtın fiilen gümrüğe teslimini kararın icrası sanan aday II ya da IV'ü içeren kümeye kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1) md. 4 ve 5)

Sair Mevzuat – Kaçakçılık

- 97- I. Taşıtın Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması
 II. Taşıtın, soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması
 III. Taşıtın değeri kadar teminatın otuz gün içinde gümrük idaresine teslim edilmemesi
 Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)'e göre 5607 sayılı Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, yukarıdaki hâllerden hangisinde/hangilerinde alıkoyma kararı alınmak üzere elkonulur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) I ve III
 E) I, II ve III

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Tebliğe göre Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması ve soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması hâllerinde taşıtlara alıkoyma kararı alınmak üzere elkonulur; I ve II bu hâllerdendir. Taşıtın değeri kadar teminatın otuz gün içinde verilmemesi ise alıkoyma sebebi değil, alıkonulmuş taşıtın iade edilmeyip tasfiyeye konu edilmesinin koşuludur. Taşıtla ilgili otuz günlük teminat süresini de alıkoyma koşulu sanan aday 'I ve III' ya da tüm öncülleri işaretler; yalnız tekrar kullanma koşulunu bilen aday ise 'Yalnız II'ye kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1) md. 6/1 ve md. 8/1-2)

Sair Mevzuat – Kaçakçılık

98- Tasfiye Yönetmeliğine göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak zannı ile elkonulan eşya veya alıkonulan aracın konulabileceği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi **sayılmamıştır**?

- A) Gümrük idaresince uygun bulunan yerler
- B) Genel antrepo
- C) Geçici depolama yeri
- D) Özel antrepo
- E) Kaçak eşya ambarı

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Tasfiye Yönetmeliğine göre kaçak zannı ile elkonulan eşya veya alıkonulan araç kaçak eşya ambarlarına, bunlar yoksa sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yeri veya gümrük idaresince uygun bulunan yerlere konulur. Özel antrepo bu sayımda yer almaz; sayılan antrepo türü yalnızca genel antrepodur. 'Antrepo' kelimesini gören ve genel/özel antrepo ayrımını gözetmeyen aday özel antreponun da sayıldığını düşünür. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Tasfiye Yönetmeliği md. 10/7)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Cezaları

99- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinde düzenlenen, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalara ilişkin bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

- I. Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük tarifesini oluşturan unsurlarında aykırılık görülmesi ve beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki farkın %5'i aşması hâlinde, ithalat vergilerinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.
- II. Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene sonucunda aynı farklılıkların tespiti durumunda da vergi farkının üç katı idari para cezası verilir.
- III. Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait ithalat vergilerinden başka vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.
- IV. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için bu maddede belirtilen cezalara ilişkin hükümler uygulanmaz.

Bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız IV
- D) II ve III
- E) I, II ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: 234 üncü maddenin birinci fıkrasına göre serbest dolaşıma giriş rejimi veya kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyada farkın %5'i aşması hâlinde farkın üç katı ceza alınır; I doğrudur. Dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi eşyada aynı farklılıklar için vergi farkının yarısı tutarında ceza verilir; bu nedenle üç kat öngören II yanlıştır. Satış birimine göre miktar itibarıyla %5'i geçmeyen fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında vergi farkının yarısı tutarında ceza alınması (III) birinci fıkranın (c) bendinin, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri için bu cezalara ilişkin hükümlerin uygulanmaması (IV) ise dördüncü fıkranın aynısıdır. Kısmi ve tam muafiyetli geçici ithalatı aynı ceza rejimine bağlayan aday II'yi doğru sayar ve tek yanlışı başka öncülde arar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 234/1-a, 234/1-c, 234/2, 234/4 (ilk cümle))

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Cezaları

100- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre aşağıdaki fiillere uygulanacak idari para cezalarına ilişkin ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde, varsa fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.
- B) İthalı lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı eşyanın belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespiti hâlinde, varsa fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
- C) İhracı lisans, izin veya uygunluk belgesine bağlı eşyanın belgeye tabi değilmiş gibi beyan edildiğinin tespiti hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası verilir.
- D) Gümrüksüz satış mağazalarından hak sahibi olmayanlara satış yapılması hâlinde, satışa konu eşyaya ait ithalat vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezası verilir.
- E) Gümrük işlemleri bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan gümrük antreposundan eşya çıkarılması hâlinde, teminat alınmış olsa bile eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Kanunun 236 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre teminat alınmış olsa bile gümrük işlemlerine başlanmadan veya işlemler bitirilip izin alınmadan antrepodan eşya çıkarılması hâlinde vergilerin yanı sıra gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir; dört kat, ithali yasak eşyaya ilişkin 235/1-a'daki orandır. İthalı yasak eşyada dört kat, ithali belgeye bağlı eşyada iki kat, ihracı belgeye bağlı eşyada onda bir ve gümrüksüz satış mağazasından hak sahibi olmayana satışta vergilerin üç katı ceza öngörülmüştür. Antrepodan izinsiz eşya çıkarmayı ithali yasak eşya kadar ağır bir fiil sayan aday dört kat oranını doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 235/1-a, 235/1-c, 235/2-b, 236/1, 236/4)

Dağılım

Doğru cevap harfi

A	B	C	D	E
20	20	20	20	20

Zorluk

ÇK	K	O	Z	ÇZ
10	20	40	20	10

Soru kalıbı

KAPSAM_DIŞI	ÖNERMELİ	YANLIŞ	KAPSAM	HESAP
19	15	14	12	11

DOĞRU	EŞLEŞTİRME	OLAY	BOŞLUK	KAVRAM
8	4	4	3	3

SÜRE	BELGE	MUAFİYET	SONUÇ	ORAN-TUTAR
2	2	1	1	1

Konu

Konu	Soru
Gümrük Kıymeti	8
Antrepo	4
Transit	4
Gümrük Cezaları	3
Kaçakçılık	3
Muafiyetler	3
İhracat Rejimi	3
DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması	2
Dahilde İşleme	2
Geri Gelen Eşya	2
Geçici İthalat	2
Gümrük Müşavirliği	2
Incoterms	2

Konu	Soru
Kambiyo	2
Menşe – GTS	2
Onaylanmış Kişi	2
Tarife – 84. Fasıl	2
Tarife – 85. Fasıl	2
ÖTV	2
Ürün Güvenliği ve Denetim	2
İthalatta ÖTV ve KDV	2
ATA Karnesi	1
Bağlayıcı Tarife Bilgisi	1
Damga Vergisi	1
Fikri Mülkiyet	1
Geri Verme	1
Geçici Depolama	1
Gümrük Kararları	1
Gümrük Kontrolü Altında İşleme	1
Gümrük Vergisi (MIN/MAX)	1
Gümrük Yükümlülüğü	1
Gümrük Yükümlülüğü – Faiz	1
KDV	1
KKDF	1
Kambiyo – Nakit Kontrolleri	1
Kambiyo – İhracat Bedeli	1
Kumanya ve Akaryakıt	1
Menşe – Gümrük Birliği Belgeleri	1
Menşe – Pan-Avrupa-Akdeniz	1
Menşe – STA	1
Muayene ve Numune	1
Nihai Kullanım	1
Posta	1
Serbest Bölgeler	1
TIR	1

Konu	Soru
Tarife – 19. Fasıl	1
Tarife – 21. Fasıl	1
Tarife – 38. Fasıl	1
Tarife – 4. Fasıl	1
Tarife – 63. Fasıl	1
Tarife – 70. Fasıl	1
Tarife – 73. Fasıl	1
Tarife – 87. Fasıl	1
Tarife – 96. Fasıl	1
Tarife – GTİP Yapısı	1
Tarife – Genel Yorum Kuralları	1
Tarife – Genel Yorum Kuralları (Set)	1
Tarife – İzahname	1
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri	1
Yatırım Teşvik	1
Yetkilendirilmiş Yükümlü	1
Özet Beyan	1
İhracat	1
İlave Gümrük Vergisi	1
İthalatta KDV Matrahı	1

Üretim Notu

- Deneme, 2021–2025 Gümrük Müşavirliği sınavlarının 500 sorusunun soru-soru analizine dayanır: alan dağılımı (42/30/17/11), 2025 sınavının blok düzeni, 5 yıllık konu frekansları ve soru tipi reçetesi (00-SORU-YAZARI-ANALIZI-VE-PROMPTLAR/12-SORU-TIPI-KATALOGU).
- 2021–2025 sınavlarının resmî cevap anahtarları, cevaplı kitapçıklardaki kırmızı işaretlerden çıkarılmış ve çıkmış soru analizinde esas alınmıştır. Çıkmış sorunun ölçtüğü bilgi yeni bir kurguyla sorulmuş; metin, şık ve kurgu kopyalanmamıştır.
- Sorular depodaki mevzuat dosyalarına (Kanun ve Yönetmelik bölümleri, tebliğler, Sair Mevzuat Kitabı, tarife fasılları ve izahname, sınıflandırma kararları) ve çıkmış soruların doğrulanmış ifadelerine dayanır.
- Hesap soruları çıkmış hesap sorularının iskeleti üzerine sayılar ve kelimeler değiştirilerek kurulmuştur; her şıkkın hangi hatadan türediği gerekçede yazılıdır.
- Her soru, cevaba bakmadan çözen bağımsız bir doğrulamadan, ardından denemenin bütünü üzerinden çapraz kontrolden (sızıntı, çelişki, tekrar) geçirilmiştir.
- Zorluk dereceleri görelî olarak verilmiştir: deneme içindeki 100 soru kolaydan zora sıralanıp 10 ÇK, 20 K, 40 O, 20 Z, 10 ÇZ dağıtılmıştır.
- Kaynak metin resmî bir çıkmış soru cevabından farklıysa soru güncel kaynak metne göre kurulmuştur (ör. KDV Kanunu md. 21/ç, 24.07.2025).
- GK 241/1'e ilişkin AYM 26.03.2026 tarihli kararından etkilenen ibare (ikincil düzenlemelere aykırılık) doğru cevap ya da doğru ifade olarak kullanılmamıştır.
- Yıllık güncellenen tutarlar (asgari ücret tarifesî, yeniden değerlendirme tutarları, tecil eşikleri) doğru cevap yapılmamış; gerektiğinde tutar soruda veri olarak verilmiştir.
- Doğru cevap dağılımı: her harf 20 kez; aynı harf en fazla üç kez üst üste.

HAFIZA GÜNCELLEMESİ

GM1-001 | Sair Mevzuat | KKDF | Gümrük idarelerince tahsil edilen KKDF Fon'a haftalık aktarılır; bankalar vadeli ithalatla tahsil ettiklerini izleyen ayın 15'ine kadar yatırır, kesinti TCMB döviz alış kuruyula hesaplanır. | YANLIŞ | Z | A | GM-D1

GM1-002 | Sair Mevzuat | Damga Vergisi | 99/13812 sayılı Karara göre ihracat finansmanı kredileri, prefinansman ve DİR işlemleri damga vergisinden müstesnadır; serbest dolaşıma giriş kapsamındaki ithalat ödemeleri değildir. | KAPSAM_DIŞI | ÇK | E | GM-D1

GM1-003 | Sair Mevzuat | DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması | DTÖ Kıymet Anlaşması md. 7/2: ithalatçı ülke iç fiyatı, iki kıymetten yükseği, üçüncü ülkeye ihraç fiyatı, asgari ve hayali kıymetler esas alınamaz; benzer eşya işlem değeri kullanılabilir. | KAPSAM_DIŞI | K | A | GM-D1

GM1-004 | Sair Mevzuat | DTÖ Gümrük Kıymeti Anlaşması | DTÖ Kıymet Anlaşması md. 13: kıymetin kesin tespiti ertelenirse ithalatçı yeterli teminat vererek eşyayı çekebilir; aynı/benzer eşya aynı ülkede üretilmiş olmalıdır. | DOĞRU | K | E | GM-D1

GM1-005 | Sair Mevzuat | ÖTV | ÖTV'de gümrüksüz satış mağazalarına teslim istisnası yalnız (III) ve (IV) sayılı listelere uygulanır; diplomatik istisna (I), (II), (III), kamuya bedelsiz teslim (IV) içindir. | EŞLEŞTİRME | Z | A | GM-D1

GM1-006 | Sair Mevzuat | ÖTV | 22.02 pozisyonundaki ambalajlı soğuk kahve, soğuk çay, enerji ve sporcu içecekleri ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alır. | KAPSAM | O | C | GM-D1

GM1-007 | Sair Mevzuat | KDV | KDV Kanunu md. 16/1-c: transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ithalatla KDV'den müstesnadır. | MUAFİYET | O | E | GM-D1

GM1-008 | Sair Mevzuat | Incoterms | Incoterms 2020'de CIF'te navlun ve sigorta varma limanına kadar satıcıya aittir; risk ise mallar yükleme limanında gemide teslim edildiğinde alıcıya geçer. | EŞLEŞTİRME | K | A | GM-D1

GM1-009 | Sair Mevzuat | Incoterms | Incoterms 2020'de EXW dışındaki kurallarda ihracat gümrüklemesi satıcıya aittir; EXW'de satıcı malı işyerinde hazır eder, ihracat gümrüklemesi alıcıya kalır. | KAPSAM_DIŞI | ÇK | E | GM-D1

GM1-010 | Sair Mevzuat | Kambiyo | 32 Sayılı Karar: kıymetli madenler aracı kuruluşları ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsa İstanbul'a teslim eder. | BOŞLUK | O | A | GM-D1

GM1-011 | Sair Mevzuat | Kambiyo | 32 Sayılı Karara göre kıymetli madenler her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumdur; rodyum bu tanımda yer almaz. | KAPSAM_DIŞI | ÇK | A | GM-D1

GM1-012 | Sair Mevzuat | Kambiyo - Nakit Kontrolleri | Nakit Kontrolleri Genelgesi: sürücü ve yardımcılarını yolcu sayılır, nakit kamera önünde sayılır; transfer yolcu kabin bagajını ilk havalimanında beyan eder, değişiklik süresi 30 gündür. | ÖNERMELİ | ÇZ | B | GM-D1

GM1-013 | Hesaplama | İthalatta ÖTV ve KDV | (IV) sayılı liste malında ÖTV matrahı GV ve İGV dahil KDV matrahı unsurlarıdır; KDV matrahına ÖTV eklenir, tescilden sonraki yurt içi taşıma gideri matraha girmez. | HESAP | O | D | GM-D1

GM1-014 | Hesaplama | Gümrük Vergisi (MIN/MAX) | MIN/MAX'lı gümrük vergisi her kalem için ayrı ayrı, adet başına alt ve üst sınırla karşılaştırılarak hesaplanır; beyanname toplamına tek seferde uygulanmaz. | HESAP | O | C | GM-D1

GM1-015 | Hesaplama | İthalatta ÖTV ve KDV | (I) sayılı liste malının ithalinde ÖTV tahsil edilmez, teminata bağlanır; 24.07.2025'ten itibaren teminata esas ÖTV ithalde KDV matrahına dahildir (KDVK md. 21/ç). | HESAP | ÇZ | C | GM-D1

GM1-016 | Hesaplama | Gümrük Cezaları | GK 234/3: vergi farkı aykırılığı idarece tespit edilmeden kendiliğinden bildirilirse ceza %10 nispetinde uygulanır; ceza matrahına GV, İGV ve KDV farkı girer. | HESAP | O | B | GM-D1

GM1-017 | Hesaplama | Gümrük Kıymeti | Satış şartı olan marka ve patent ücretleri (stopaj dahil brüt tutar) kıymete eklenir; Türkiye'de çoğaltma hakkı ve satış şartı olmayan dağıtım hakkı ödemesi eklenmez. | HESAP | Z | C | GM-D1

GM1-018 | Hesaplama | Gümrük Kıymeti | Serbest bölgeden ithalatla kıymet ithalatçının taraf olduğu bölgedeki satışa göre bulunur; ayrıca gösterilen SB depolama gideri hariç, satıcı adına ödenen komisyon dahildir. | HESAP | Z | B | GM-D1

GM1-019 | Hesaplama | Gümrük Kıymeti | Fiilen ödenen fiyat doğrudan ve dolaylı ödemelerin tamamıdır: borca mahsup ve satıcının borcunun ödenmesi dahil; temettü, başka eşya ödemesi ve alıcının kendi tanıtım gideri hariçtir. | HESAP | O | C | GM-D1

GM1-020 | Hesaplama | Gümrük Kıymeti | EXW'de giriş yerine kadar taşıma-sigorta, ihraç limanı demurajı, bedelsiz girdi ve ambalaj kıymete eklenir; alım komisyonu, Türkiye'de tasarım ve giriş sonrası giderler eklenmez. | HESAP | Z | D | GM-D1

GM1-021 | Hesaplama | Gümrük Kıymeti | FOB teslimde giriş yerine kadar navlun ve sigorta ile satış komisyonu eklenir; alıcı lehine iade edilen dahili vergi düşülür, kurulum ve giriş sonrası giderler eklenmez. | HESAP | Z | D | GM-D1

GM1-022 | Hesaplama | İthalatta KDV Matrahı | İthalde KDV matrahına gümrük kıymetine ek olarak tescil tarihine kadarki giderler (giriş sonrası demuraj, tescil öncesi ardiye) girer; tescil sonrası giderler girmez. | HESAP | Z | B | GM-D1

GM1-023 | Hesaplama | Kambiyo - İhracat Bedeli | 2018-32/48 Tebliği: ihracat bedeli fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda getirilir; vade + 90 gün kuralı yalnız 180 günü aşan vadelerde uygulanır. | HESAP | K | A | GM-D1

GM1-024 | Sair Mevzuat | Menşe - GTS | 2014/7064 GTS Kararında pirinç ve kristal şekerin öğütülmesi, ütüleme ve hayvan kesimi yetersiz işlemdir; buğdayın öğütülerek una dönüştürülmesi bu listede yoktur. | KAPSAM_DIŞI | Z | A | GM-D1

GM1-025 | Sair Mevzuat | Menşe - GTS | GTS menşe kurallarında Türkiye girdisiyle ikili, aynı bölgesel gruptaki ülke girdisiyle bölgesel, Türkiye'yle STA'sı olan ülke girdisiyle genişletilmiş kümülasyon uygulanır. | EŞLEŞTİRME | O | D | GM-D1

GM1-026 | Sair Mevzuat | Menşe - Gümrük Birliği Belgeleri | 2006/10895 Kararında menşe ispat belgesi EUR.1, EUR-MED, fatura beyanı ve EUR-MED fatura beyanıdır; A.TR serbest dolaşım durumunu gösteren dolaşım belgesidir. | KAPSAM | O | E | GM-D1

GM1-027 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | GK 24: satış bedeli yönteminde kısıtlama, bedeli belirlenemeyen şart, hasılatın satıcıya dönmesi ve fiyatı etkileyen ilişki bulunmamalıdır; yazılı sözleşme koşul değildir. | KAPSAM_DIŞI | K | A | GM-D1

GM1-028 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Satış bedeli yöntemi ihraç amaçlı satış gerektirir; satışı olmayan numune, konsinye, kira ve satın almayan aracı ithalatında uygulanmaz, tek acente ithalatında uygulanabilir. | YANLIŞ | K | E | GM-D1

GM1-029 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Yönetici/müdürlük, yasal iş ortaklığı, işçi-işveren ilişkisi ve aynı aile üyeliği ilişki sayılır; tek distribütörlük tek başına (başka ölçüt yoksa) ilişki sayılmaz. | ÖNERMELİ | K | D | GM-D1

GM1-030 | Gümrük Mevzuatı | Muafiyetler | Yolcu beraberliği eşyada kıymet 150/430 Avro sınırını aşarsa muafiyet sınırı tutarı kadar uygulanır, kalan kısma tek ve maktu vergi uygulanır; muafiyet tümünden kalkmaz. | YANLIŞ | O | E | GM-D1

GM1-031 | Gümrük Mevzuatı | Muafiyetler | Miras yoluyla gelen ev ve kişisel eşya ile meslek aletleri muafiyeti Türkiye'de ikamet eden mirasçılara, vaset ilamından itibaren 24 ay içinde getirilen eşyaya tanınır. | OLAY | O | A | GM-D1

GM1-032 | Gümrük Mevzuatı | Muafiyetler | Kesin dönüşte ev eşyası muafiyeti için yurtta bir takvim yılında 6 aydan fazla kalınmamalı; 45 güne kadar kalışlar yurt dışı sayılır; son 10 yılda 5 yıl ikamete süre şartı aranmaz. | BOŞLUK | Z | D | GM-D1

GM1-033 | Gümrük Mevzuatı | Bağlayıcı Tarife Bilgisi | GK md. 9: BTB; tarife cetveli değişikliği, DGÖ nomanklatür ve izahname kararlarındaki değişiklik ve değişikliğin tebliğiyle geçerliliğini kaybeder; DTÖ menşe değişikliği BMB'ye ilişkindir. | ÖNERMELİ | K | C | GM-D1

GM1-034 | Gümrük Mevzuatı | Geri Verme | Tahsilat Tebliği md. 31/5: indirim hakkı olan yükümlüden fazla alınan KDV, başvuru formu ve geri verme kararıyla yükümlünün vergi dairesine doğrudan bildirilir. | SONUÇ | ÇZ | E | GM-D1

GM1-035 | Sair Mevzuat | ATA Karnesi | ATA karnesinde TOBB'a karne geçerliliğinin bitiminden itibaren bir yıl içinde tebligat yapılır; sorumluluk vergilerin %10 fazlasını aşamaz, yeniden ihraç delili için altı ay tanınır. | ÖNERMELİ | Z | B | GM-D1

GM1-036 | Sair Mevzuat | TIR | TIR Sözleşmesinde kefil kuruluş, TIR rejimini kullananlar adına ödenmesi gereken vergi ve resimleri ödemeyi taahhüt etmek üzere gümrük makamlarınca onaylanan kuruluşur. | KAVRAM | ÇK | A | GM-D1

GM1-037 | Sair Mevzuat | İlave Gümrük Vergisi | İGV Kararına göre İGV'ye tabi eşyanın tarife pozisyonu veya tanımındaki değişiklikler Kararın uygulanmasına engel değildir; İGV'ye gümrük vergisinin usul hükümleri uygulanır. | YANLIŞ | O | C | GM-D1

GM1-038 | Sair Mevzuat | Dahilde İşleme | DİR'de mücbir sebep veya fevkalade hâle dayalı ilave süre, talebin Bakanlık veya gümrük idaresince uygun görüldüğü tarihten itibaren bu hâlin süresi dikkate alınarak verilir. | SÜRE | ÇZ | E | GM-D1

GM1-039 | Tarife | Tarife - GTİP Yapısı | 12 haneli GTİP'te ilk 6 hane HS, 7-8. haneler AB Kombine Nomenklatürü, 9-10. haneler milli alt açılım, 11-12. haneler istatistik açılımıdır. | YANLIŞ | K | A | GM-D1

GM1-040 | Tarife | Tarife - 38. Fasıl | Metan, etan veya propanın halojenli türevlerini içeren b.y.b. karışımlar (HFC karışımı R-410A gibi) 38.27'de, izole HFC bileşikler 29.03'te sınıflandırılır. | KAPSAM | ÇZ | D | GM-D1

GM1-041 | Tarife | Tarife - İzahname | Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi hükümleri GK md. 15/7 gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur; AB BTB'leri ise yalnız yardımcı referans kaynaktır. | DOĞRU | K | C | GM-D1

GM1-042 | Tarife | Tarife - Genel Yorum Kuralları | GYKK 3(a): esyayı en özel tanımlayan pozisyon önceliklidir; taşıtlarda kullanılan tufte halılar taşıt aksesuarı (87.08) olarak değil halı olarak 57.03'te sınıflandırılır. | DOĞRU | O | D | GM-D1

GM1-043 | Tarife | Tarife - Genel Yorum Kuralları (Set) | Set Rehberine göre yalnızca aynı tasarım veya dekoratif motifle sahip olmak belirli bir ihtiyacı karşılama şartını sağlamaz; saat, hesap makinesi ve kalem grubu set sayılmaz. | KAPSAM_DİŞİ | O | A | GM-D1

GM1-044 | Tarife | Tarife - 4. Fasıl | Bal arılarının ürettiği reçineli karışım olan propolis, b.y.b. yenilebilen hayvansal menseli ürün olarak 04.10 pozisyonunda (0410.90) sınıflandırılır. | OLAY | Z | B | GM-D1

GM1-045 | Tarife | Tarife - 19. Fasıl | Pişirilip kurutulmuş, kabuğu ayrılıp kırılmış sert buğday olan bulgur, ön pişirme yapılmış dane halindeki hububat olarak 19.04'te (1904.30) sınıflandırılır. | KAPSAM | O | E | GM-D1

GM1-046 | Tarife | Tarife - 21. Fasıl | Ketçap, mayonez, soya sosu ve hardal unu 21.03'te; domates salçası, püresi ve konsantresi 20.02'de sınıflandırılır. | KAPSAM_DİŞİ | K | D | GM-D1

GM1-047 | Tarife | Tarife - 63. Fasıl | 63.09 kullanılmış giyim eşyası, battaniye, masa örtüsü ve ayakkabıyı kapsar; 57.01-57.05 halılar kullanılmış olsa da 57. fasılda kalır (63. Fasıl Not 3). | KAPSAM_DİŞİ | O | C | GM-D1

GM1-048 | Tarife | Tarife - 84. Fasıl | 84. Fasıl Not 1(b) seramikten makine ve cihazları (seramik asit pompası gibi) fasıl dışında tutar ve 69.09'a gönderir; tamamı plastik pompa 84.13'te kalır. | KAPSAM_DİŞİ | O | E | GM-D1

GM1-049 | Tarife | Tarife - 70. Fasıl | Protez olmayan cam gözler ile oyuncak bebeklere mahsus mekanik tertibatsız cam gözler 70.18'de; protez göz 90.21, Noel süsü 95.05, cam izolator 85.46'dadır. | KAPSAM | Z | B | GM-D1

GM1-050 | Tarife | Tarife - 73. Fasıl | Demir veya çelikten radar veya lazer hız kontrol cihazına karşı uyaran elektrikli dedektörler 85.12'de sınıflandırılır; radar yaymadıkları için 85.26'ya girmez. | OLAY | ÇZ | B | GM-D1

GM1-051 | Tarife | Tarife - 84. Fasıl | 84.23 tartı alet ve cihazlarını kapsar; hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler (ör. 1 mg analitik terazi) 90.16'da sınıflandırılır. | KAPSAM | O | D | GM-D1

GM1-052 | Tarife | Tarife - 85. Fasıl | Kendinden elektrik motorlu saç kesme ve tıraş makineleri 85.10'da; saç kurutucu, saç kıvrırma cihazı, el kurutucu ve elektrikli ütü 85.16'da sınıflandırılır. | KAPSAM | K | B | GM-D1

GM1-053 | Tarife | Tarife - 85. Fasıl | Motorlu taşıtlarda sürücüyü radar veya lazer hız kontrol cihazına karşı uyaran elektrikli dedektörler 85.12'de sınıflandırılır; radar yaymadıkları için 85.26'ya girmez. | OLAY | ÇZ | B | GM-D1

GM1-054 | Tarife | Tarife - 87. Fasıl | Sürücü dahil on veya daha fazla kişi taşımaya mahsus taşıtlar 87.02'de; kar taşıtı, golf arabası, ambulans ve motorlu karavan 87.03'te sınıflandırılır. | KAPSAM_DİŞİ | ÇK | A | GM-D1

GM1-055 | Tarife | Tarife - 96. Fasıl | Monopod, bipod ve tripodlar 96.20'dedir; makyaj kalemi 33. fasıl, teknik çizim kalemi 90.17, şemsiye sapı 66.03, taklit mücevher 71.17'dedir (96. Fasıl Not 1). | KAPSAM | O | B | GM-D1

GM1-056 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kararları | GK md. 6: karar talebi yazılı yapılır; idare başvurudan itibaren 30 gün içinde karar alıp yazılı tebliğ eder; süre aşımı ret sayılmaz, ret kararları gerekçeli alınır. | DOĞRU | ÇK | B | GM-D1

GM1-057 | Gümrük Mevzuatı | Geçici Depolama | GK md. 50: süresinde onaylanmış işlem için başvurulmayan geçici depolanan eşya, ancak adli veya idari takibata konu değilse tasfiye edilir. | YANLIŞ | ÇK | D | GM-D1

GM1-058 | Gümrük Mevzuatı | Özet Beyan | Deniz ve hava taşımacılığında araç paylaşımı veya sözleşmeli taşımada özet beyan yükümlülüğü, taşımayı taahhüt edip taşıma belgesi düzenleyen kişiye aittir. | DOĞRU | O | C | GM-D1

GM1-059 | Gümrük Mevzuatı | Varış Öncesi Gümrük İşlemleri | Varış öncesi işlemlerde konteyner veya hava yoluyla gelen SDG/DİR eşyası kapsamdadır, BS-18 yazılır, hat varış bildirimine kadar bildirilmez, kırmızı hat eşyası izin dışıdır. | ÖNERMELİ | ÇZ | E | GM-D1

GM1-060 | Gümrük Mevzuatı | Muayene ve Numune | GY md. 87: onaylanmış işlemden önce talep üzerine yapılan inceleme, numune alma, tahlil ve ekspertize ilişkin sorumluluk ve masraflar yükümlüye aittir. | YANLIŞ | K | A | GM-D1

GM1-061 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Yükümlülüğü | GK md. 184/2-b: rejim koşuluna uyulmadığının sonradan tespitinde gümrük yükümlülüğü tespit tarihinde değil, eşyanın ilgili rejime tabi tutulduğu tarihte başlar. | YANLIŞ | O | E | GM-D1

GM1-062 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Yükümlülüğü - Faiz | GK md. 193/3: hatalı beyanla noksan alınan vergiye, yükümlülüğün başladığı tarihten kesinleştiği tarihe kadar 6183/51'e göre gecikme zammı oranında faiz uygulanır. | BOŞLUK | O | C | GM-D1

GM1-063 | Gümrük Mevzuatı | Nihai Kullanım | GK md. 186/2: nihai kullanım nedeniyle indirimli veya sıfır oranla serbest dolaşıma giren eşya idarenin izniyle ihraç edilirse gümrük yükümlülüğü doğmuş sayılmaz. | DOĞRU | O | A | GM-D1

GM1-064 | Gümrük Mevzuatı | Transit | Transit Seri No: 14'e göre lojistik programın nitelik eksikliği veya usulsüz kullanımı iznli gönderici tesis yetkilendirmesinin iptal değil askıya alma sebebidir. | KAPSAM_DİŞİ | ÇZ | D | GM-D1

GM1-065 | Gümrük Mevzuatı | Transit | İznli gönderici tesisinde hazır bildirim sonrası belge kontrollü ihracat ile muayeneli ihracat ve transit beyannamelerinin mesai dışı işlemleri fazla mesai ücretiyle yapılır. | ÖNERMELİ | ÇZ | D | GM-D1

- GM1-066 | Gümrük Mevzuatı | Transit | Transitte kefil Türkiye'de yerleşik, teminat mektubu vermeye yetkili banka ve finans kuruluşlarıdır; teminat sonradan kontrol vergilerini kapsar, para cezasını kapsamaz. | ÖNERMELİ | O | B | GM-D1
- GM1-067 | Gümrük Mevzuatı | Transit | Bir transit beyanı tek taşıma aracındaki eşyayı kapsar; sevkiyat birden çok araca bölünürse tek beyan düzenlenemez, farklı varış idareleri için de ayrı beyan gerekir. | ÖNERMELİ | K | C | GM-D1
- GM1-068 | Gümrük Mevzuatı | Antrepo | GY md. 524: antrepo planını değiştiren talepleri bölge müdürlüğü sonuçlandırıp Bakanlığa bildirir; geçici depolama yerinde plan değişikliği bölge görüşüyle Bakanlıkça sonuçlanır. | EŞLEŞTİRME | ÇZ | C | GM-D1
- GM1-069 | Gümrük Mevzuatı | Antrepo | GY md. 523: özel antrepo devrinde devredilmeyen eşya için bir ay (en çok iki ay uzatılır) süre verilir; kapatılan antrepodaki eşya en geç altı ayda başka rejime alınır. | ÖNERMELİ | Z | B | GM-D1
- GM1-070 | Gümrük Mevzuatı | Antrepo | GY md. 526/7: antrepo rejiminde fuar ve sergilere konulan, ithalat vergilerinden muaf olan ve ihraç edilmek üzere antrepoya konulan eşya için teminat aranmaz. | ÖNERMELİ | O | E | GM-D1
- GM1-071 | Gümrük Mevzuatı | Antrepo | GY md. 541: akaryakıt antrepolarına benzin, ham petrol, nafta (hammadde ve solvent nafta hariç), gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, bio dizel ve LPG konulur. | KAPSAM_DİŞİ | O | E | GM-D1
- GM1-072 | Gümrük Mevzuatı | Geçici İthalat | Yurt dışındaki kişiye ait ölçme, test araçları, kalıp ve çizimlere, elde edilen ürünün en az %75'inin ihracı koşuluyla geçici ithalat izni verilir (2009/15481 md. 34). | ORAN-TUTAR | Z | D | GM-D1
- GM1-073 | Gümrük Mevzuatı | Geçici İthalat | Taşıma araçları hariç eşyanın geçici ithalinde ATA karnesi beyanname yerine geçer ve ayrıca teminat aranmaz; ancak posta trafiğinde ATA karnesi kabul edilmez. | YANLIŞ | O | B | GM-D1
- GM1-074 | Gümrük Mevzuatı | Dahilde İşleme | GK md. 121: geri ödeme sisteminde izin hak sahibi, işlem görmüş ürünlerin ihracatını veya serbest bölgeye konulmasını belgelendirerek ithalat vergilerinin geri verilmesini isteyebilir. | DOĞRU | O | C | GM-D1
- GM1-075 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kontrolü Altında İşleme | Gümrük kontrolü altında işleme izninin geçerlilik süresi her başvuru için gümrük idaresince azami iki yıl olarak belirlenir (GY md. 372). | YANLIŞ | O | C | GM-D1
- GM1-076 | Gümrük Mevzuatı | İhracat | GY md. 417: ihracat amacıyla geçici depolama yerine konulan eşya bir ay kalabilir; süresinde kaldırılmayıp tebliğden itibaren 30 günde çıkarılmayan eşya terk edilmiş sayılır. | DOĞRU | O | B | GM-D1
- GM1-077 | Gümrük Mevzuatı | Geri Gelen Eşya | GY md. 446/3: gönderildiği ülkede piyasa kuralları gereği satılmayan sebze ve meyveler 'ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi' hâlidir. | KAPSAM | O | A | GM-D1
- GM1-078 | Gümrük Mevzuatı | Geri Gelen Eşya | GK md. 168/2: hariçte işleme çerçevesinde ihraç edilen eşyaya, aynen geri gelmesi hariç, geri gelen eşya muafiyeti tanınmaz; yurt dışında tamir edilen eşya HIR'e göre vergilenir. | KAPSAM_DİŞİ | K | E | GM-D1
- GM1-079 | Gümrük Mevzuatı | Kumanya ve Akaryakıt | GY md. 482: dış seferden dönen geminin transit akaryakıt ve kumyası ilk giriş limanında tespit edilir; Türk limanları arasında tüketilen akaryakıt son uğranan limanda vergilenir. | OLAY | O | D | GM-D1
- GM1-080 | Gümrük Mevzuatı | Serbest Bölgeler | GK md. 159: serbest bölgede faaliyet gösterenlerin envanter kayıtlarına eşya, kişiye ait yere konulmasından sonra 48 saat içinde geçirilir; eşyanın kalış süresi sınırsızdır. | YANLIŞ | O | A | GM-D1
- GM1-081 | Sair Mevzuat | İhracat Rejimi | İhracat Yönetmeliği: konsinye ve yurt dışı müteahhitlik ihracatında başlamış işlem izni verilmesidir; sözleşme imzası ölçütü yabancı devlet bağlantılarına özgüdür. | KAPSAM_DİŞİ | Z | C | GM-D1
- GM1-082 | Sair Mevzuat | İhracat Rejimi | 96/31 Tebliği: yaprak tütün, tütün döküntüleri ve mavi yüzgeçli orkinos ihracı ön izne bağlıdır; salep ile ceviz ağacı tomruk ve kerestesinin ihracı yasaktır. | ÖNERMELİ | O | B | GM-D1
- GM1-083 | Sair Mevzuat | İhracat Rejimi | Bedelsiz ihracatta İhracatçı Birliği üyeliği numune, turist malı, kamu kurumu ve afet yardımı gönderilerinde aranmaz; garanti süresindeki yenileme parçalarında aranır. | KAPSAM | Z | E | GM-D1
- GM1-084 | Sair Mevzuat | Ürün Güvenliği ve Denetim | İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği: yatırım teşvik makinesi, MSB ithalatı ve geri gelen eşyada TAREKS başvurusu yapılmaz, sabit referans numarası kullanılır. | ÖNERMELİ | Z | D | GM-D1
- GM1-085 | Sair Mevzuat | Ürün Güvenliği ve Denetim | Katı Yakıt Tebliği: Ek-1'deki katı yakıtlar, ÇSİDB'den alınan ve tüm ithalatlarda geçerli Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesine sahip firmalarca ithal edilebilir. | BELGE | K | D | GM-D1
- GM1-086 | Sair Mevzuat | Yatırım Teşvik | 2025/9903 sayılı Kararda her il için belirlenen dört yatırım konusunu içeren, tebliğle yayımlanıp her ocakta güncellenebilen liste yerel yatırım konuları listesidir. | KAVRAM | K | B | GM-D1
- GM1-087 | Gümrük Mevzuatı | Posta | GY md. 474: posta yoluyla gelen ticari nitelikte olmayan eşyada Déclaration en Douane bilgilerine göre tespit edilen farklılıklar için ceza aranmaz. | YANLIŞ | O | D | GM-D1
- GM1-088 | Gümrük Mevzuatı | Fikri Mülkiyet | Durdurma/alıkoyma kararının hak sahibine tebliğinden itibaren çabuk bozulan eşyada 3, diğer eşyada 10 iş günü içinde ihtiyati tedbir getirilmezse rejim işlemlerine devam edilir. | SÜRE | ÇK | D | GM-D1
- GM1-089 | Sair Mevzuat | Menşe - Pan-Avrupa-Akdeniz | Pan-Avrupa-Akdeniz Bölgesel Konvansiyonuna AB, EFTA, Batı Balkanlar, Barselona süreci ülkeleri, Faroe Adaları, Türkiye ile Gürcistan, Moldova ve Ukrayna taraftır. | KAPSAM | O | C | GM-D1
- GM1-090 | Sair Mevzuat | Menşe - STA | Türkiye-Güney Kore STA'sında tercihli menşe, ihracatçının fatura veya ticari belge üzerine yaptığı menşe beyanıyla ispatlanır; vizeli dolaşım belgesi öngörülmemiştir. | BELGE | ÇK | B | GM-D1
- GM1-091 | Gümrük Mevzuatı | Onaylanmış Kişi | Onaylanmış kişi statüsünde mavi hat, belirlenen ihracat beyannamelerinde çıkıştan önce belge kontrolü ve muayene yapılmayan, kontrolün çıkış sonrası yapıldığı hattır. | KAVRAM | ÇK | E | GM-D1
- GM1-092 | Gümrük Mevzuatı | Yetkilendirilmiş Yükümlü | YYS sahiplerine eksik beyan, kısmi teminat, öncelikli kontrol ve yeşil hat talepsiz tanınır; götürü teminat talebe, izinli alıcı ve yerinde gümrükleme ek koşullara bağlıdır. | KAPSAM | K | A | GM-D1
- GM1-093 | Gümrük Mevzuatı | Onaylanmış Kişi | OKS Tebliği md. 12: olumsuz rapor, YGM farklılığı, raporun 30 günde düzenlenmemesi ve 5 iş gününde başvurulmaması red sebebidir; eksik formda tamamlama süresi verilir. | KAPSAM_DİŞİ | O | C | GM-D1
- GM1-094 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Müşavirliği | GY md. 576: YGM son üç yılda üçten fazla uyarma/kınama, birden fazla geçici alıkoyma ve son yedi yılda kesinleşmiş alıkoyma cezası almamış olmalıdır; tek kınama engel değildir. | KAPSAM_DİŞİ | Z | B | GM-D1
- GM1-095 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Müşavirliği | GK geçici md. 6: tedbiren izin belgesi alınan meslek mensubuna geçici alıkoyma cezası verilirse belgenin alındığı süre cezadan mahsup edilir. | YANLIŞ | O | A | GM-D1
- GM1-096 | Sair Mevzuat | Kaçakçılık | Kaçak eşyaya elkoyma 24 saat içinde hâkim onayına sunulur, hâkim 48 saatte karar verir; rızaen teslimde tutanakla muhafaza edilen eşyaya ayrıca elkoyma kararı aranmaz. | ÖNERMELİ | O | B | GM-D1

GM1-097 | Sair Mevzuat | Kaçakçılık | Kaçakçılıkta kullanılan taşıta, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması veya soruşturma sürerken suçta tekrar kullanılması hâlinde alıkoyma kararı alınmak üzere elkonulur. | ÖNERMELİ | 0 | C | GM-D1

GM1-098 | Sair Mevzuat | Kaçakçılık | Tasfiye Yönetmeliği md. 10/7: kaçak zannıyla elkonulan eşya kaçak eşya ambarına, yoksa sırasıyla genel antrepo, geçici depolama yeri veya idarece uygun yere konulur. | KAPSAM_DIŞI | K | D | GM-D1

GM1-099 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Cezaları | GK md. 234/1: SDG ve kısmi muafiyetli GIR'de %5'i aşan vergi farkının cezası üç kat; DİR, GKAİR ve tam muafiyetli GIR'de ise vergi farkının yarısıdır. | ÖNERMELİ | Z | B | GM-D1

GM1-100 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Cezaları | GK md. 236/1: teminat alınmış olsa bile izinsiz antrepodan eşya çıkarılırsa vergilerin yanında gümrüklenmiş değerin iki katı ceza verilir; ithali yasak eşyada dört kattır. | YANLIŞ | Z | E | GM-D1

Toplam: 100 satır